

Presentación

Hacia fines de 1975 y hasta 1979 comenzaron a aparecer en distintas partes de la costa uruguaya cuerpos de personas sin vida que no podían ser identificadas, presentando signos de evidente violencia y mutilación.

Muchos de estos sucesos se hicieron públicos y causaron conmoción entre la población. En estos casos las hipótesis que se manejaron a través de la versión oficial era de qué se trataba de “personas de origen chino” o “coreano”. En la mayoría de los casos sólo se publicaron los comunicados oficiales, provenientes de la Prefectura o Sub Prefectura actuante.

Todos ellos fueron inhumados como N.N. (Ningún Nombre).

La experiencia de la dictadura argentina señala que un considerable número de inhumaciones de cuerpos sin identificar correspondían a detenidos desaparecidos. Incluso dos de las identificaciones de NN que fueron posibles en Uruguay, refieren a detenidos desaparecidos de nacionalidad argentina.

La posibilidad real de que muchos de estos casos correspondan a víctimas de la desaparición forzada es lo que fundamenta la inclusión de esta recopilación y sistematización en el libro.

La presente Sección se ha diseñado en base a una cronología general de los hallazgos y fichas personales de los casos NN, elaboradas con la documentación oficial a la que se tuvo acceso, principalmente depositada en la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Está dividido en cuatro secciones correspondientes a los departamentos en donde se registraron los hallazgos: Rocha, Colonia, Maldonado y Montevideo. El orden de las fichas responde a la fecha de aparición de los restos.

Incluye también una síntesis de las investigaciones que se llevaron a cabo en relación a estos sucesos, todas ellas posteriores al año 1985.

Finalmente se agregan las exhumaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el año 2002 y las notas de identificación desarrolladas a pedido de la Comisión para la Paz¹, así como muestras fotográficas de los cadáveres hallados. Del voluminoso material fotográfico existente se ha seleccionado una pequeña muestra contemplando pautas de sensibilidad.

¹Fueron exhumados sólo ocho cuerpos NN aparecidos en el año 1976 en el Departamento de Colonia ya que aparentemente fueron los únicos que permanecieron en su sepultura original y que no fueron enterrados en un osario o fosa común al cumplirse el plazo establecido legalmente (3 años posteriores a la inhumación).

COLONIA

N. N. 1

Datos del hallazgo

Fecha: 08.11.1975.

Hora: 12:00 hs.

Lugar: Carmelo, frente a la cantera vieja de Martín Chico.

Encontrado por: Aurelio Leiva: (...) *Salí a caminar por la costa y próximo a la cantera vieja, encontré un cuerpo sin vida fuera del agua, la cual evidentemente lo había traído hasta allí, quedando el cuerpo fuera del agua debido a la bajante.*²

Datos de la inhumación

Fecha:

Lugar: Cementerio de Carmelo.

Fosa: 26/975.

Libro:

Partida de Defunción: Inscripta en la 6ta. Sección del Departamento de Colonia, Acta Nro. 200.

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Primera Instancia de Carmelo; Jueza Dra. Cyli Steigmann.

Prefectura: Puerto de Carmelo; Prefecto Mayor PNN Lessa.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Edel Bocagno.

Raza: Blanca.

Sexo: Masculino.

Cabello:

Ojos:

Estatura:

Complexión:

Edad aprox: 68 años.

Síntesis de la autopsia: Avanzado estado de descomposición. Cabeza totalmente desprovista de órganos blandos (...) *al punto que aparece como un cráneo apenas articulado con el maxilar inferior, el resto del cuerpo no presenta las lesiones erosivas que presenta la cabeza.* En las extremidades falta el pulpejo de los dedos de ambas manos. Lesiones en ambos talones. No presenta ningún signo de violencia externa.³

Tiempo de muerte aproximado: 15 días.

Causa de muerte según autopsia: Los pulmones presentaban aire y no contenían agua, como tampoco el estómago. Por lo anterior la muerte no se produjo por asfixia por inmersión ni por causas traumatizantes externas. Por el estado del corazón supone que la causa de muerte es una falla cardíaca.⁴

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Remera roja, saco azul marino, pantalón gris y short celeste.⁵ El saco que vestía el cadáver poseía una etiqueta con la siguiente leyenda: *Industria Argentina.*⁶

2 Declaración de Aurelio Leiva ante el Juez Letrado, 4 de marzo de 1976, Carmelo. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

3 Certificado de Autopsia, 8 de noviembre de 1975. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

4 *Ibíd.*

5 Informe de la Prefectura del Puerto de Carmelo. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

6 Informe del Prefecto de Carmelo, 17 de diciembre de 1975. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Observaciones

No se realizaron pericias para lograr su identificación debido al estado de descomposición.⁷

Datos de la exhumación

Análisis de ADN

17.06.2010. Equipo Argentino de Antropología Forense, solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la realización de los trámites correspondientes con el fin de conseguir la autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

20.07.2010. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, solicita al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1er Turno, autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.08.2010. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz informa al Intendente Municipal de Colonia, Dr. Walter Zimmer, de las actuaciones realizadas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia.

09.08.2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia, autoriza la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.03.2011. En virtud de la autorización emitida por la Dra. Beatriz Larrieu, del Juzgado de Primera Instancia de Primer Turno, Colonia del Sacramento, se llevó a cabo en la morgue del Cementerio Municipal una ampliación de los estudios antropológicos sobre los restos exhumados del Cementerio de Colonia, en el marco de la causa “Junta Departamental de Colonia. Inhumación de NN. IUE 222-10164/1985.”

08.08.2011. Colonia del Sacramento. Sentencia Interlocutoria N° 1435.

VISTOS:

Las resultancias de estos obrados IUE 222-10164/1985 y la solicitud formulada por la autoridad judicial competente en la República Argentina (fs. 377-379).

RESULTANDO:

1) Que en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia e inhumados como personas desconocidas (NN), entre los meses de octubre de 1975 a setiembre del año 1976 y en el mes de setiembre de 1978 (fs. 1-254).

2) Que en el marco de dicha investigación, la Comisión para la Paz instaurada por Decreto de fecha 9 de agosto de 2000 del Poder Ejecutivo, solicitó a la sede la extracción de muestra óseas de los referidos restos referidos, a efectos de realizar estudios de ADN por Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior.

La autorización fue concedida por providencia N° 151 del 20 de setiembre de 2001 y la exhumación fue realizada en el mes de enero de 2002 con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (fs. 328-334 y fs. 338-339).

Posteriormente y previa solicitud de la Presidencia de la República, por Decreto N° 297 del 27 de abril de 2005, se autorizó la extracción de muestras de los mismos restos a fin de ser estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, lo cual fue cumplido con fecha 12 de mayo de 2005 (fs. 351-352).

3) Que el 5 de agosto de 2010 compareció en autos la Coordinadora de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a solicitar autorización para que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pudieran constituirse en el lugar donde están depositados los restos óseos a efectos de la realización de trabajos complementarios para la identificación de los mismos (fs. 356). Por Decreto N° 1576 del 9 de agosto de 2010 se accedió a lo solicitado.

La diligencia se cumplió entre los días 2 y 4 de marzo de 2011 el Cementerio de esta ciudad y se autorizó por la suscrita la extracción de nuevas muestras para ser trasladadas a la República

⁷ Informe de la Prefectura del Puerto de Carmelo. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN

Argentina a efectos de su análisis genético (fs. 363-374).

4) Que mediante exhorto librado por el Sr. Juez Horacio Rolando Cattani de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina) en el expediente L.6 caratulado “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1983”, se solicitó a esta sede se sirva arbitrar los medios necesarios- con la colaboración de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz- para el traslado de los restos de las ocho personas no identificadas, oportunamente exhumadas en el Cementerio Municipal de Colonia, hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense sito en la ciudad de Buenos Aires, para su estudio y con el objeto de proceder a su identificación.

Conferida vista al Ministerio Público, no formuló oposición a la misma (fs. 381 vto.)

CONSIDERANDO:

1) Que como ya se señalara por la suscrita, en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia entre los años 1975 y 1978.

2) Que según surge las investigaciones cumplidas, dichos cuerpos procedían de la República Argentina, razón por la cual se autorizó el estudio de muestras óseas por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para su estudio genético, a efectos de su identificación como personas detenidas desaparecidas durante el período 1976-1983.

3) Que con la finalidad de facilitar dicho estudio, de acuerdo a las razones planteadas por los peritos actuantes a la suscrita en oportunidad de su presencia en esta ciudad, y conforme la solicitud formulada por la autoridad judicial de la República Argentina, entiéndela suscrita Juez que es procedente el traslado de los restos óseos a la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de lo dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (arts. 1, 2, 4, 7, 17 N° 2 y 3), suscrito en la ciudad de San Luis en junio de 1996 y aprobado por nuestro país por la ley N° 17.145.

4) Que el traslado será coordinado por la Autoridad Central de nuestro país con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, encargándose a dicha Secretaría la efectiva entrega de los restos óseos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, debiendo posteriormente informar a la sede de las actuaciones cumplidas.

5) Que sin perjuicio de lo dispuesto, los restos óseos permanecerán a disposición de estas actuaciones judiciales y el Equipo pericial mencionado quedará investido de la calidad de depositario de los mismos, siendo responsable de su custodia y conservación hasta la finalización del proceso identificatorio, debiendo comunicarse a esta Juzgado todo dato de relevancia que se obtuviere.

RESUELVE:

Autorízase el traslado de los restos óseos correspondientes a las ocho personas no identificadas, objeto de estas actuaciones hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, el que queda investido de la calidad de depositario de los mismos hasta la finalización del proceso identificatorio.

Cométase a autoridad central de nuestro país la coordinación del traslado dispuesto, con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, a la que se encarga la entrega de los restos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, con posterior informe a la sede de las actuaciones cumplidas.

Comuníquese a la autoridad central y a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Haciéndoles saber que deberán informar a la sede la fecha en que se efectivizará el retiro de los restos del Cementerio Municipal de Colonia, oficiándose con copia de la presente Resolución.

Comuníquese asimismo a la Dirección de higiene de la Intendencia de Colonia a los efectos pertinentes oficiándose.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu
Juez Letrado

22.08.2011. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de Primer Turno. Colonia del Sacramento. Se remite Oficio N° 813 a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. *En autos caratulados: “Junta Departamental de Colonia- Inhumación de NN”, IUE: 222-10164/1985, se libra a Ud. el presente, de acuerdo a lo dispuesto, atento a lo solicitado por la Autoridad argentina, en Exhorto referencia CARPE DIAJU 3928/08, en relación a la causa caratulada “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976-1983 (L.6)”, en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; en estado de cumplir, y de conformidad con la Normas de Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua de Materia Penal – Tratado de San Luis (Ley 17.145) para hacerle saber: que se dictó la Resolución N° 1435 de fecha 8 de agosto de 2011, cuya fotocopia se adjunta a sus efectos y para su conocimiento, en la que se solicita la asistencia de esa Secretaría, la que deberá hacer la entrega de los restos óseos en el Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense en la ciudad de Buenos Aires, debiendo informar a esta Sede la fecha en la que se efectivizará el retiro de los mismos del Cementerio Municipal de Colonia y las actuaciones cumplidas.*

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu
Juez Letrado

[Firma]

Esc. Margarita Graña Arrospide
Actuaria

N. N. 2

Datos del hallazgo

Fecha: 03.01.1976.

Hora: 18:10 hs.

Lugar: Próximo a la boya de recalada del canal de acceso de la Barra del Río San Juan.

Encontrado por: Marineros de 1era. Enrique Larrosa y Gervasio Castillo, Marinero de 2da. Roberto López y Tte. 2da. José Eduardo Aguiñaga, mientras efectuaban una recorrida por el Destacamento de San Juan. El cuerpo se encontraba flotando.⁸

Datos de la inhumación

Fecha: 03.01.1976.

Lugar: Cementerio de Colonia.

Fosa: 1/976.

Libro: Inscripto en el Registro de Inhumaciones del Cementerio de Colonia. 3 de enero de 1976.

Partida de Defunción: Inscripta en la 1era. Sección del Departamento de Colonia, Acta Nro. 12. 14 de enero de 1976. Expedida por la Oficial del Estado Civil; Ana María Míguez.

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Colonia de Primer Turno; Juez Dr. Rodríguez Caorsi.

Prefectura: Puerto de Colonia; Prefecto Capitán de Corbeta Antonio Odizzio Zabala.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Inspector Mayor (P.T.) Dr. Luis Raimondi.

Raza: Negra.

Sexo: Masculino.

Cabello:

Ojos:

Estatura:

Complexión: Robusta.

Edad aprox: 35-40 años.

Síntesis de la autopsia: Avanzado estado de descomposición.⁹

Tiempo de muerte aproximado: 10 – 15 días. Según la Partida de Defunción la fecha de muerte es el 20 de diciembre de 1975.¹⁰

Causa de muerte según autopsia: Según certificado del Médico Forense: Asfixia por inmersión.

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Short de baño.

Observaciones

No se obtuvieron huellas digitales.

Datos de la exhumación

Realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.¹¹

Fecha: 22 .01.2002.

⁸ Informe al Prefecto del Puerto de Colonia. 4 de enero de 1976. Archivo de la Comisión para La Paz – Carpetas NN. Oficio Nro. 7/6/I/976 al Juez Letrado de Colonia / Elevación de actuación de P.P. Colonia respecto a cuerpo hallado, 6 de enero de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

⁹ Certificado de autopsia. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁰ Ver Anexo documental. **DOCUMENTO 1.**

¹¹ Informe arqueológico presentado por la EAAF a la Comisión para la Paz. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN. Ver Anexo documental. **DOCUMENTO 2.**

Síntesis de la autopsia: Este esqueleto no presenta lesiones peri mortem, por lo que la causa de la muerte desde el punto de vista óseo es indeterminada. No se encontraron evidencias asociadas, ni balísticas.

Edad: Mínima 25 años – Máxima 35 años.

Estatura: 1.70 mts.

Raza: Caucasoide.

Lateralidad: Diestro.

En cuanto a elementos personales: presentaba un traje de baño de fondo azul oscuro con flores rosas celestes y amarillas. Tipo bóxer.

Se realizó extracción de muestras óseas para análisis de ADN.

Análisis de ADN

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Montevideo, julio 14 de 2003.

Sres. Comisión para la Paz:

Por la presente informo a usted referente a los Informes de Laboratorio Nro. 21 al 28, (excepto el número 23, 24 y 26) del presente año, correspondientes a los casos asignados por la Comisión para la Paz, donde un equipo de este Laboratorio concurrió al Departamento de Colonia a retirar los restos óseos recuperados de las fosas 40/976, 24/976, 17/976, 1/976 y 41/976 vinculados a dichos casos, que los análisis de ADN no se continúan hasta conocer probables familiares para realizar las comparaciones, eso es debido al alto costo que implican los análisis en restos óseos, sumado al recorte presupuestal impuesto por el Estado, por lo que solamente se realizan los análisis de ADN de las muestras con las que se tiene posibles sospechosos y/o posibles víctimas.

Además dependiendo del familiar disponible para el estudio, es el tipo de análisis que se efectuará, eligiendo el más adecuado al caso correspondiente, es decir STR autonómicos, cromosoma y/o ADN mitocondrial.

Por lo antes expuesto, las muestras mencionadas se archivan en este Laboratorio para futuros análisis.

Encargada del Laboratorio Biológico, Sub. Crio. (P.T.) Química Farmacéutica, Sinthia Pagano.

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Montevideo, 4 de abril de 2005.

(...) En cuanto a las fosas de Colonia tenemos lo siguiente:

Fosa 38/976: Resultados de STRs Nucleares.

Fosas 18/976 y 39/976: Resultados de ADN Mitocondrial.

Fosas 40/976, 24/976, 1/976, 17/976 y 41/976: Resultados parciales de ADN Mitocondrial. Estos resultados parciales se complementarán cuando se reciban familiares para comparar.

Química Farmacéutica Sinthia Pagano.

17.06.2010. Equipo Argentino de Antropología Forense, solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la realización de los trámites correspondientes con el fin de conseguir la autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

20.07.2010. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, solicita al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1er Turno, autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.08.2010. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz informa al Intendente Municipal de Colonia, Dr. Walter Zimmer, de las actuaciones realizadas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia.

09.08.2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia, autoriza la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.03.2011. En virtud de la autorización emitida por la Dra. Beatriz Larrieu, del Juzgado de Primera

Instancia de Primer Turno, Colonia del Sacramento, se llevó a cabo en la morgue del Cementerio Municipal una ampliación de los estudios antropológicos sobre los restos exhumados del Cementerio de Colonia, en el marco de la causa “Junta Departamental de Colonia. Inhumación de NN. IUE 222-10164/1985.”

08.08.2011. Colonia del Sacramento. Sentencia Interlocutoria N° 1435.

VISTOS:

Las resultancias de estos obrados IUE 222-10164/1985 y la solicitud formulada por la autoridad judicial competente en la República Argentina (fs. 377-379).

RESULTANDO:

1) Que en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia e inhumados como personas desconocidas (NN), entre los meses de octubre de 1975 a setiembre del año 1976 y en el mes de setiembre de 1978 (fs. 1-254).

2) Que en el marco de dicha investigación, la Comisión para la Paz instaurada por Decreto de fecha 9 de agosto de 2000 del Poder Ejecutivo, solicitó a la sede la extracción de muestra óseas de los referidos restos referidos, a efectos de realizar estudios de ADN por Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior.

La autorización fue concedida por providencia N° 151 del 20 de setiembre de 2001 y la exhumación fue realizada en el mes de enero de 2002 con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (fs. 328-334 y fs. 338-339).

Posteriormente y previa solicitud de la Presidencia de la República, por Decreto N° 297 del 27 de abril de 2005, se autorizó la extracción de muestras de los mismos restos a fin de ser estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, lo cual fue cumplido con fecha 12 de mayo de 2005 (fs. 351-352).

3) Que el 5 de agosto de 2010 compareció en autos la Coordinadora de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a solicitar autorización para que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pudieran constituirse en el lugar donde están depositados los restos óseos a efectos de la realización de trabajos complementarios para la identificación de los mismos (fs. 356). Por Decreto N° 1576 del 9 de agosto de 2010 se accedió a lo solicitado.

La diligencia se cumplió entre los días 2 y 4 de marzo de 2011 el Cementerio de esta ciudad y se autorizó por la suscrita la extracción de nuevas muestras para ser trasladadas a la República Argentina a efectos de su análisis genético (fs. 363-374).

4) Que mediante exhorto librado por el Sr. Juez Horacio Rolando Cattani de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina) en el expediente L.6 caratulado “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1983”, se solicitó a esta sede se sirva arbitrar los medios necesarios- con la colaboración de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz- para el traslado de los restos de las ocho personas no identificadas, oportunamente exhumadas en el Cementerio Municipal de Colonia, hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense sito en la ciudad de Buenos Aires, para su estudio y con el objeto de proceder a su identificación.

Conferida vista al Ministerio Público, no formuló oposición a la misma (fs. 381 vto.)

CONSIDERANDO:

1) Que como ya se señalara por la suscrita, en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia entre los años 1975 y 1978.

2) Que según surge las investigaciones cumplidas, dichos cuerpos procedían de la República Argentina, razón por la cual se autorizó el estudio de muestras óseas por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para su estudio genético, a efectos de su identificación como personas detenidas desaparecidas durante el período 1976-1983.

3) Que con la finalidad de facilitar dicho estudio, de acuerdo a las razones planteadas por los peritos actuantes a la suscrita en oportunidad de su presencia en esta ciudad, y conforme la

solicitud formulada por la autoridad judicial de la República Argentina, entiéndela suscrita Juez que es procedente el traslado de los restos óseos a la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de lo dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (arts. 1, 2, 4, 7, 17 N° 2 y 3), suscrito en la ciudad de San Luis en junio de 1996 y aprobado por nuestro país por la ley N° 17.145.

4) Que el traslado será coordinado por la Autoridad Central de nuestro país con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, encargándose a dicha Secretaría la efectiva entrega de los restos óseos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, debiendo posteriormente informar a la sede de las actuaciones cumplidas.

5) Que sin perjuicio de lo dispuesto, los restos óseos permanecerán a disposición de estas actuaciones judiciales y el Equipo pericial mencionado quedará investido de la calidad de depositario de los mismos, siendo responsable de su custodia y conservación hasta la finalización del proceso identificatorio, debiendo comunicarse a esta Juzgado todo dato de relevancia que se obtuviere.

RESUELVE:

Autorízase el traslado de los restos óseos correspondientes a las ocho personas no identificadas, objeto de estas actuaciones hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, el que queda investido de la calidad de depositario de los mismos hasta la finalización del proceso identificatorio.

Cométase a autoridad central de nuestro país la coordinación del traslado dispuesto, con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, a la que se encarga la entrega de los restos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, con posterior informe a la sede de las actuaciones cumplidas.

Comuníquese a la autoridad central y a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Haciéndoles saber que deberán informar a la sede la fecha en que se efectivizará el retiro de los restos del Cementerio Municipal de Colonia, oficiándose con copia de la presente Resolución.

Comuníquese asimismo a la Dirección de higiene de la Intendencia de Colonia a los efectos pertinentes oficiándose.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

22.08.2011. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de Primer Turno. Colonia del Sacramento. Se remite Oficio N° 813 a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. En autos caratulados: "Junta Departamental de Colonia- Inhumación de NN", IUE: 222-10164/1985, se libra a Ud. el presente, de acuerdo a lo dispuesto, atento a lo solicitado por la Autoridad argentina, en Exhorto referencia CARPE DIAJU 3928/08, en relación a la causa caratulada "Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976-1983 (L.6)", en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; en estado de cumplir, y de conformidad con la Normas de Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua de Materia Penal – Tratado de San Luis (Ley 17.145) para hacerle saber: que se dictó la Resolución N° 1435 de fecha 8 de agosto de 2011, cuya fotocopia se adjunta a sus efectos y para su conocimiento, en la que se solicita la asistencia de esa Secretaría, la que deberá hacer la entrega de los restos óseos en el Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense en la ciudad de Buenos Aires, debiendo informar a esta Sede la fecha en la que se efectivizará el retiro de los mismos del Cementerio Municipal de Colonia y las actuaciones cumplidas.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

[Firma]

Esc. Margarita Graña Arrospide

Actuaria

N. N. 3

Datos del hallazgo

Fecha: 17.05.1976.

Hora: 11:00 hs.

Lugar: Aguas del Río de la Plata, entre las rocas de la escollera del Puerto denominado Zona Franca de Colonia (Escollera Sur).

Encontrado por: Personal del Ministerio de Obras Públicas.

Datos de la inhumación

Fecha: 17.05.1976. *En esta ciudad las inhumaciones, según información proporcionada por el Sr. Luis Cremasco, fueron realizadas por orden del Médico Forense actuante Inspector Mayor (P.T.) Dr. Luis Raimondi.*¹²

Lugar: Cementerio de Colonia.

Fosa: 17/976.

Libro: Inscripto en el Registro de Inhumaciones del Cementerio de Colonia. 17 de mayo de 1976.

Partida de Defunción: Inscripta en la 1era. Sección del Departamento de Colonia, Acta Nro. 68. 21 de mayo de 1976. Expedida por la Oficial del Estado Civil; Ana María Míguez. En la partida se omite la causa de muerte, y en su lugar figura: *Autopsia a realizar según certificado del médico que se expedirá.*¹³ 13

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Colonia de Primer Turno; Juez Dr. Rodríguez Caorsi.

Prefectura: Puerto de Colonia; Prefecto Capitán de Corbeta Antonio Odizzio Zabala.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Inspector Mayor (P.T.) Dr. Luis Ramondi.

Raza:

Sexo: Masculino.

Cabello:

Ojos:

Estatura: 1.75 mts.

Complexión:

Edad aprox: 35 – 40 años.

Síntesis de la autopsia: Avanzado estado de descomposición. No se apreciaron heridas de arma de fuego ni de arma blanca. Contusión de rodilla izquierda y fractura expuesta de pierna izquierda (tibia y peroné), producida en vida. (...) *Ausencia total de macizo facial, casquete óseo y su contenido. Solamente se conserva a manera de “capucha” el cuero cabelludo.*¹⁴

Tiempo de muerte aproximado: Entre 45 - 60 días.

Causa de muerte según autopsia: *Nos inclinamos a pensar que se trata del cadáver de una persona que fue sometida a intensos castigos corporales antes de ser arrojada al agua.*¹⁵ Tenía sujeta a su cintura una placa de hormigón de unos siete kilos de peso, atada con cuerda y alambre.

12 Parte Especial de Información, Ayudantía de Sub Jefatura, Jefatura de Policía de Colonia, Colonia, 15 de octubre de 1985. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN. (Ver también Anexo Nro. 3: “Investigaciones en la Intendencia Municipal de Colonia y en el Juzgado Letrado de Primera Instancia” relacionadas con la inhumación de 8 cadáveres).

13 En expediente “Investigaciones de la I.M. Colonia”. Archivo. de la Comisión para la Paz – Carpetas NN. Ver también Anexo documental. DOCUMENTO 1.

14 *Ibid.*

15 Protocolo de la Autopsia, 17 de mayo de 1976, hora. 16:00, morgue local, En expediente “Investigaciones de la I.M. Colonia”. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN

Posibles elementos identificatorios¹⁶

Vestimenta: Restos de vestimenta consistente en una prenda de lana tipo remera abrochada al cuello de colores rojo, azul y blanco a franjas, restos de una camisa de tela con diseño tipo escocés.

Observaciones

No se obtuvieron huellas digitales según protocolo de la autopsia realizada: (...) *Los pulpejos de los dedos de ambas manos totalmente macerados no permiten realizar identificación dactiloscópica.*¹⁷

Datos de la exhumación

Realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.¹⁸

Fecha: 22 .01.2002.

Síntesis de la autopsia: Lesiones peri mortem. Fracturas conminutas, con ausencia de sustancia ósea, en el tercio medio de la diáfisis del fémur derecho. Fractura conminutas y pérdida de sustancia ósea en el tercio medio inferior de la diáfisis de la tibia izquierda. Dos puntos de impacto en la diáfisis del peroné izquierdo que produjeron múltiples trazos fracturados, fracturas conminutas. Fractura completa en el tercio superior de la diáfisis del peroné derecho. No se encontraron evidencias asociadas, ni balísticas, ni elementos personales.

Edad: Mínima 28 años – Máxima 42 años.

Estatura: Mínima 1.73 mts. – Máxima 1.79 mts.

Sexo: Masculino.

Raza: Indeterminada.

Lateralidad: Indeterminada.

Se realizó la extracción de muestras óseas para análisis de ADN.

Análisis de ADN

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Montevideo, julio 14 de 2003.

Sres. Comisión para la Paz:

Por la presente informo a usted referente a los Informes de Laboratorio Nro. 21 al 28, (excepto el número 23, 24 y 26) del presente año, correspondientes a los casos asignados por la Comisión para la Paz, donde un equipo de este Laboratorio concurrió al Departamento de Colonia a retirar los restos óseos recuperados de las fosas 40/976, 24/976, 17/976, 1/976 y 41/976 vinculados a dichos casos, que los análisis de ADN no se continúan hasta conocer probables familiares para realizar las comparaciones, eso es debido al alto costo que implican los análisis en restos óseos, sumado al recorte presupuestal impuesto por el Estado, por lo que solamente se realizan los análisis de ADN de las muestras con las que se tiene posibles sospechosos y/o posibles víctimas.

Además dependiendo del familiar disponible para el estudio, es el tipo de análisis que se efectuará, eligiendo el más adecuado al caso correspondiente, es decir STR autonómicos, cromosoma y/o ADN mitocondrial.

Por lo antes expuesto, las muestras mencionadas se archivan en este Laboratorio para futuros análisis.

Encargada del Laboratorio Biológico, Sub. Crio. (P.T.) Química Farmacéutica, Sinthia Pagano.

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Montevideo, 4 de abril de 2005.

(...) En cuanto a las fosas de Colonia tenemos lo siguiente:

Fosa 38/976: Resultados de STRs Nucleares.

Fosas 18/976 y 39/976: Resultados de ADN Mitocondrial.

¹⁶ Ver Anexo documental. **DOCUMENTO 3.**

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Informe arqueológico presentado por la EAAF a la Comisión para la Paz. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN. Ver Anexo Documental. **DOCUMENTO 2**

Fosas 40/976, 24/976, 1/976, 17/976 y 41/976: Resultados parciales de ADN Mitocondrial. Estos resultados parciales se complementarán cuando se reciban familiares para comparar. Química Farmacéutica Sinthia Pagano.¹⁹

17.06.2010. Equipo Argentino de Antropología Forense, solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la realización de los trámites correspondientes con el fin de conseguir la autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

20.07.2010. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, solicita al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1er Turno, autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.08.2010. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz informa al Intendente Municipal de Colonia, Dr. Walter Zimmer, de las actuaciones realizadas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia.

09.08.2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia, autoriza la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.03.2011. En virtud de la autorización emitida por la Dra. Beatriz Larrieu, del Juzgado de Primera Instancia de Primer Turno, Colonia del Sacramento, se llevó a cabo en la morgue del Cementerio Municipal una ampliación de los estudios antropológicos sobre los restos exhumados del Cementerio de Colonia, en el marco de la causa “Junta Departamental de Colonia. Inhumación de NN. IUE 222-10164/1985.”

08.08.2011. Colonia del Sacramento. Sentencia Interlocutoria N° 1435.

VISTOS:

Las resultancias de estos obrados IUE 222-10164/1985 y la solicitud formulada por la autoridad judicial competente en la República Argentina (fs. 377-379).

RESULTANDO:

1) Que en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia e inhumados como personas desconocidas (NN), entre los meses de octubre de 1975 a setiembre del año 1976 y en el mes de setiembre de 1978 (fs. 1-254).

2) Que en el marco de dicha investigación, la Comisión para la Paz instaurada por Decreto de fecha 9 de agosto de 2000 del Poder Ejecutivo, solicitó a la sede la extracción de muestra óseas de los referidos restos referidos, a efectos de realizar estudios de ADN por Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior.

La autorización fue concedida por providencia N° 151 del 20 de setiembre de 2001 y la exhumación fue realizada en el mes de enero de 2002 con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (fs. 328-334 y fs. 338-339).

Posteriormente y previa solicitud de la Presidencia de la República, por Decreto N° 297 del 27 de abril de 2005, se autorizó la extracción de muestras de los mismos restos a fin de ser estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, lo cual fue cumplido con fecha 12 de mayo de 2005 (fs. 351-352).

3) Que el 5 de agosto de 2010 compareció en autos la Coordinadora de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a solicitar autorización para que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pudieran constituirse en el lugar donde están depositados los restos óseos a efectos de la realización de trabajos complementarios para la identificación de los mismos (fs. 356). Por Decreto N° 1576 del 9 de agosto de 2010 se accedió a lo solicitado.

La diligencia se cumplió entre los días 2 y 4 de marzo de 2011 el Cementerio de esta ciudad y se autorizó por la suscrita la extracción de nuevas muestras para ser trasladadas a la República Argentina a efectos de su análisis genético (fs. 363-374).

4) Que mediante exhorto librado por el Sr. Juez Horacio Rolando Cattani de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos

¹⁹ Mail enviado a la Comisión para la Paz. 4 de abril de 2005. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Aires (República Argentina) en el expediente L.6 caratulado “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1983”, se solicitó a esta sede se sirva arbitrar los medios necesarios- con la colaboración de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz- para el traslado de los restos de las ocho personas no identificadas, oportunamente exhumadas en el Cementerio Municipal de Colonia, hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense sito en la ciudad de Buenos Aires, para su estudio y con el objeto de proceder a su identificación.

Conferida vista al Ministerio Público, no formuló oposición a la misma (fs. 381 vto.)

CONSIDERANDO:

1) Que como ya se señalara por la suscrita, en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia entre los años 1975 y 1978.

2) Que según surge las investigaciones cumplidas, dichos cuerpos procedían de la República Argentina, razón por la cual se autorizó el estudio de muestras óseas por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para su estudio genético, a efectos de su identificación como personas detenidas desaparecidas durante el período 1976-1983.

3) Que con la finalidad de facilitar dicho estudio, de acuerdo a las razones planteadas por los peritos actuantes a la suscrita en oportunidad de su presencia en esta ciudad, y conforme la solicitud formulada por la autoridad judicial de la República Argentina, entiéndela suscrita Juez que es procedente el traslado de los restos óseos a la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de lo dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (arts. 1, 2, 4, 7, 17 N° 2 y 3), suscrito en la ciudad de San Luis en junio de 1996 y aprobado por nuestro país por la ley N° 17.145.

4) Que el traslado será coordinado por la Autoridad Central de nuestro país con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, encargándose a dicha Secretaría la efectiva entrega de los restos óseos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, debiendo posteriormente informar a la sede de las actuaciones cumplidas.

5) Que sin perjuicio de lo dispuesto, los restos óseos permanecerán a disposición de estas actuaciones judiciales y el Equipo pericial mencionado quedará investido de la calidad de depositario de los mismos, siendo responsable de su custodia y conservación hasta la finalización del proceso identificatorio, debiendo comunicarse a esta Juzgado todo dato de relevancia que se obtuviere.

RESUELVE:

Autorízase el traslado de los restos óseos correspondientes a las ocho personas no identificadas, objeto de estas actuaciones hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, el que queda investido de la calidad de depositario de los mismos hasta la finalización del proceso identificatorio.

Cométase a autoridad central de nuestro país la coordinación del traslado dispuesto, con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, a la que se encarga la entrega de los restos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, con posterior informe a la sede de las actuaciones cumplidas.

Comuníquese a la autoridad central y a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Haciéndoles saber que deberán informar a la sede la fecha en que se efectivizará el retiro de los restos del Cementerio Municipal de Colonia, oficiándose con copia de la presente Resolución.

Comuníquese asimismo a la Dirección de higiene de la Intendencia de Colonia a los efectos pertinentes oficiándose.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

22.08.2011. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de Primer Turno. Colonia del Sacramento. Se remite Oficio N° 813 a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. *En autos caratulados: “Junta Departamental de Colonia- Inhumación de NN”, IUE: 222-10164/1985, se libra a Ud. el presente, de acuerdo a lo dispuesto, atento a lo solicitado por la Autoridad argentina, en Exhorto referencia CARPE DIAJU 3928/08, en relación a la causa caratulada “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976-1983 (L.6)”, en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; en estado de cumplir, y de conformidad con la Normas de Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua de Materia Penal – Tratado de San Luis (Ley 17.145) para hacerle saber: que se dictó la Resolución N° 1435 de fecha 8 de agosto de 2011, cuya fotocopia se adjunta a sus efectos y para su conocimiento, en la que se solicita la asistencia de esa Secretaría, la que deberá hacer la entrega de los restos óseos en el Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense en la ciudad de Buenos Aires, debiendo informar a esta Sede la fecha en la que se efectivizará el retiro de los mismos del Cementerio Municipal de Colonia y las actuaciones cumplidas.*

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

[Firma]

Esc. Margarita Graña Arrospide

Actuaria

N. N. 4

Datos del hallazgo

Fecha: 19.05.1976.

Hora: 18:50 hs.

Lugar: Playa La Arenisca.

Encontrado por:

Datos de la inhumación

Fecha: 19.05.1976.

Lugar: Cementerio de Colonia.

Fosa: 18/976.

Libro: Inscripto en el Registro de Inhumaciones del Cementerio de Colonia. 20 de mayo de 1976.

En el mismo figura: *causa de muerte: ahogado*.

Partida de Defunción: Inscripta en la 1era. Sección del Departamento de Colonia, Acta Nro. 69. 21 de mayo de 1976. Expedida por la Oficial del Estado Civil; Ana María Míguez^{20*}.

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Colonia de Primer Turno; Juez Dr. Rodríguez Caorsi.

Prefectura: Puerto de Colonia; Prefecto Capitán de Corbeta Antonio Odizzio Zabala.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Inspector Mayor (P.T.) Dr. Luis Raimondi.

Raza: Mestizo.

Sexo: Masculino.

Cabello:

Ojos:

Estatura: 1.68 mts.

Complexión:

Edad aprox: 30 años.

Síntesis de la autopsia: El examen general muestra múltiples escoriaciones post mortem. No se observan heridas de arma blanca ni de arma de fuego. En la cintura presenta atado un alambre.

Ambos pies se encuentran unidos por una doble ligadura, una de ellas formada por cables y la otra con alambres.

Múltiples lesiones traumáticas: fractura de codo izquierdo, fractura expuesta de puño izquierdo, fractura de rodilla izquierda, fractura de pierna derecha, tercio medio, fractura de cuello de pie derecho.

Región anal y perianal muestran heridas desgarrantes.²¹

Tiempo de muerte aproximado: 30 días. Fecha de muerte según Partida de Defunción: 19 de mayo de 1976.

Causa de muerte según autopsia: *Muerte producida por asfixia por sumersión en un cadáver con politraumatismo*.²²

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Restos de vestimenta consistente en una prenda de lana tipo buzo de manga larga, cuello cerrado, color marrón claro, restos de un pantalón vaquero color azul claro. Luce en el cierre lo siguiente: *Ind. Arg. Marca Juan Jean, talla 38*.

20 * **DOCUMENTO 4.**

21 *Protocolo de la Autopsia realizada el 19 de mayo de 1976, hora 19:30, Morgue local. Colonia, 20 de mayo de 1976.*

Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

22 *Ibíd.*

Observaciones

Se tomó estudio dactiloscópico.²³ Se envió vestimenta para su investigación.²⁴

Datos de la exhumación

Realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.²⁵

Fecha: 22.01.2002

Síntesis de la autopsia: Lesiones peri mortem. Miembros superiores: posibles fracturas en tercio distal de cúbito y radio izquierdo, el cúbito tiene ausencia de la epífisis distal. Miembros inferiores: Fractura conminutas y pérdida de sustancia ósea en el tercio medio de la diáfisis de la tibia derecha. Fractura completa en el tercio medio de la diáfisis del peroné derecho.

Edad: Mínima 25 años - Máxima 35 años.

Estatura: Mínima 1.65 mts. – Máxima 1.75 mts.

Sexo: Masculino.

Raza: Caucasoide.

Lateralidad: Indeterminada.

Se realizó la extracción de muestras óseas para análisis de ADN.

Análisis de ADN

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Montevideo, 4 de abril de 2005.

(...) En cuanto a las fosas de Colonia tenemos lo siguiente:

Fosa 38/976: Resultados de STRs Nucleares.

Fosas 18/976 y 39/976: Resultados de ADN Mitocondrial.

Fosas 40/976, 24/976, 1/976, 17/976 y 41/976: Resultados parciales de ADN Mitocondrial. Estos resultados parciales se complementarán cuando se reciban familiares para comparar.

Química Farmacéutica Sinthia Pagano.²⁶

17.06.2010. Equipo Argentino de Antropología Forense, solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la realización de los trámites correspondientes con el fin de conseguir la autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

20.07.2010. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, solicita al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1er Turno, autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.08.2010. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz informa al Intendente Municipal de Colonia, Dr. Walter Zimmer, de las actuaciones realizadas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia.

09.08.2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia, autoriza la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.03.2011. En virtud de la autorización emitida por la Dra. Beatriz Larriau, del Juzgado de Primera Instancia de Primer Turno, Colonia del Sacramento, se llevó a cabo en la morgue del Cementerio Municipal una ampliación de los estudios antropológicos sobre los restos exhumados del Cementerio de Colonia, en el marco de la causa “Junta Departamental de Colonia. Inhumación de NN. IUE 222-10164/1985.”

08.08.2011. Colonia del Sacramento. Sentencia Interlocutoria N° 1435.

VISTOS:

Las resultancias de estos obrados IUE 222-10164/1985 y la solicitud formulada por la

23 *Ibíd.* Ver también Anexo documental. **DOCUMENTO 5.**

24 *Ibíd.*

25 Informe arqueológico presentado por la EAAF a la Comisión para la Paz. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN. Ver Anexo documental. **DOCUMENTO 2.**

26 Mail enviado a la Comisión para la Paz. 4 de abril de 2005. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

autoridad judicial competente en la República Argentina (fs. 377-379).

RESULTANDO:

1) Que en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia e inhumados como personas desconocidas (NN), entre los meses de octubre de 1975 a setiembre del año 1976 y en el mes de setiembre de 1978 (fs. 1-254).

2) Que en el marco de dicha investigación, la Comisión para la Paz instaurada por Decreto de fecha 9 de agosto de 2000 del Poder Ejecutivo, solicitó a la sede la extracción de muestra óseas de los referidos restos referidos, a efectos de realizar estudios de ADN por Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior.

La autorización fue concedida por providencia N° 151 del 20 de setiembre de 2001 y la exhumación fue realizada en el mes de enero de 2002 con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (fs. 328-334 y fs. 338-339).

Posteriormente y previa solicitud de la Presidencia de la República, por Decreto N° 297 del 27 de abril de 2005, se autorizó la extracción de muestras de los mismos restos a fin de ser estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, lo cual fue cumplido con fecha 12 de mayo de 2005 (fs. 351-352).

3) Que el 5 de agosto de 2010 compareció en autos la Coordinadora de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a solicitar autorización para que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pudieran constituirse en el lugar donde están depositados los restos óseos a efectos de la realización de trabajos complementarios para la identificación de los mismos (fs. 356). Por Decreto N° 1576 del 9 de agosto de 2010 se accedió a lo solicitado.

La diligencia se cumplió entre los días 2 y 4 de marzo de 2011 el Cementerio de esta ciudad y se autorizó por la suscrita la extracción de nuevas muestras para ser trasladadas a la República Argentina a efectos de su análisis genético (fs. 363-374).

4) Que mediante exhorto librado por el Sr. Juez Horacio Rolando Cattani de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina) en el expediente L.6 caratulado "Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1983", se solicitó a esta sede se sirva arbitrar los medios necesarios- con la colaboración de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz- para el traslado de los restos de las ocho personas no identificadas, oportunamente exhumadas en el Cementerio Municipal de Colonia, hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense sito en la ciudad de Buenos Aires, para su estudio y con el objeto de proceder a su identificación.

Conferida vista al Ministerio Público, no formuló oposición a la misma (fs. 381 vto.)

CONSIDERANDO:

1) Que como ya se señalara por la suscrita, en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia entre los años 1975 y 1978.

2) Que según surge las investigaciones cumplidas, dichos cuerpos procedían de la República Argentina, razón por la cual se autorizó el estudio de muestras óseas por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para su estudio genético, a efectos de su identificación como personas detenidas desaparecidas durante el período 1976-1983.

3) Que con la finalidad de facilitar dicho estudio, de acuerdo a las razones planteadas por los peritos actuantes a la suscrita en oportunidad de su presencia en esta ciudad, y conforme la solicitud formulada por la autoridad judicial de la República Argentina, entiéndela suscrita Juez que es procedente el traslado de los restos óseos a la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de lo dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (arts. 1, 2, 4, 7, 17 N° 2 y 3), suscrito en la ciudad de San Luis en junio de 1996 y aprobado por nuestro país por la ley N° 17.145.

4) Que el traslado será coordinado por la Autoridad Central de nuestro país con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, encargándose a dicha

Secretaría la efectiva entrega de los restos óseos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, debiendo posteriormente informar a la sede de las actuaciones cumplidas.

5) Que sin perjuicio de lo dispuesto, los restos óseos permanecerán a disposición de estas actuaciones judiciales y el Equipo pericial mencionado quedará investido de la calidad de depositario de los mismos, siendo responsable de su custodia y conservación hasta la finalización del proceso identificatorio, debiendo comunicarse a esta Juzgado todo dato de relevancia que se obtuviere.

RESUELVE:

Autorízase el traslado de los restos óseos correspondientes a las ocho personas no identificadas, objeto de estas actuaciones hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, el que queda investido de la calidad de depositario de los mismos hasta la finalización del proceso identificatorio.

Cométase a autoridad central de nuestro país la coordinación del traslado dispuesto, con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, a la que se encarga la entrega de los restos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, con posterior informe a la sede de las actuaciones cumplidas.

Comuníquese a la autoridad central y a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Haciéndoles saber que deberán informar a la sede la fecha en que se efectivizará el retiro de los restos del Cementerio Municipal de Colonia, oficiándose con copia de la presente Resolución.

Comuníquese asimismo a la Dirección de higiene de la Intendencia de Colonia a los efectos pertinentes oficiándose.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

22.08.2011. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de Primer Turno. Colonia del Sacramento. Se remite Oficio N° 813 a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. En autos caratulados: “Junta Departamental de Colonia- Inhumación de NN”, IUE: 222-10164/1985, se libra a Ud. el presente, de acuerdo a lo dispuesto, atento a lo solicitado por la Autoridad argentina, en Exhorto referencia CARPE DIAJU 3928/08, en relación a la causa caratulada “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976-1983 (L.6)”, en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; en estado de cumplir, y de conformidad con la Normas de Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua de Materia Penal – Tratado de San Luis (Ley 17.145) para hacerle saber: que se dictó la Resolución N° 1435 de fecha 8 de agosto de 2011, cuya fotocopia se adjunta a sus efectos y para su conocimiento, en la que se solicita la asistencia de esa Secretaría, la que deberá hacer la entrega de los restos óseos en el Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense en la ciudad de Buenos Aires, debiendo informar a esta Sede la fecha en la que se efectivizará el retiro de los mismos del Cementerio Municipal de Colonia y las actuaciones cumplidas.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

[Firma]

Esc. Margarita Graña Arrospide

Actuaria

N. N. 5

Datos del hallazgo

Fecha: 26.05.1976.

Hora:

Lugar: Isla de López, aguas del Río de la Plata.

Encontrado por: Personal de la Prefectura de Colonia, durante una recorrida en la Lancha “Litoraleña IV”.

Datos de la inhumación

Fecha: 26.05.1976.

Lugar: Cementerio de Colonia.

Fosa: 24/976.

Libro: Inscripto en el Registro de Inhumaciones del Cementerio de Colonia. 26 de mayo de 1976.

En el mismo figura: *causa de muerte: asfixia por inmersión.*

Partida de Defunción: Inscripta en la 1era. Sección del Departamento de Colonia, Acta Nro. 94. 18 de junio de 1976. Expedida por la Oficial del Estado Civil; Ana María Míguez. En la partida se omite la causa de muerte, y en su lugar figura: *Autopsia a realizar según certificado del médico que se expedirá.*²⁷

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Colonia de Primer Turno; Juez Dr. Rodríguez Caorsi.

Prefectura: Puerto de Colonia; Prefecto Capitán de Corbeta Antonio Odizzio Zabala.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Inspector Mayor (P.T.) Dr. Luis Alberto Raimondi.

Raza: No se puede determinar.

Sexo: Masculino.

Cabello: No.

Ojos:

Estatura: 1.68 mts.

Edad aprox:

Síntesis de la autopsia: En completo estado de putrefacción, con zonas descarnadas y descubrimiento de la parrilla costal. No hay fracturas ni heridas de arma de fuego en cabeza y cuello. En tórax y abdomen tampoco se observan fracturas de costillas. Si bien los miembros presentan avanzado estado de descomposición no se constatan heridas ni marcas de ligadura.²⁸

Tiempo de muerte aproximado: Más de 3 meses. Según la Partida de Defunción la fecha de muerte es el 26 de mayo de 1976.

Causa de muerte según autopsia: (...) *Se trata de un cadáver en avanzado estado de descomposición que dificulta el detallado estudio de autopsia en el cual no se encuentran elementos que hagan suponer violencia.*²⁹

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Pantalón de pana *Corduroy* color marrón oscuro, marca *Firmeroy* fabricado por Sudamtex argentina y un short color azul. Tenía en uno de sus bolsillos una caja de cigarrillos L&M largos con filtros, un peine negro y una hoja de afeitar marca *Gillette* dorada, todo industria argentina, y además 230 pesos moneda argentina.

²⁷ En expediente “Investigaciones de la I.M. Colonia”. Archivos de la Comisión para la Paz – Carpetas NN. Ver también Anexo documental. DOCUMENTO 1.

²⁸ Protocolo de Autopsia, practicada en la morgue local el 26 de mayo de 1976 a las 15:30 hs., 10 de junio de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

²⁹ *Ibid.*

Observaciones

Datos de la exhumación

Realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.³⁰

Fecha: 22 .01.2002.

Síntesis de la autopsia: Lesiones peri mortem. El cráneo presenta múltiples fracturas al nivel frontal, ambos parietales y base de cráneo. La mandíbula presenta dos fracturas importantes probablemente: una a la altura de los incisivos centrales y la otra a la altura de los molares derechos (no puede afirmarse rotundamente que hayan ocurrido antes de la muerte debido a los daños post mortem).

Lesiones pre mortem. Miembros superiores: el segundo metacarpo de la mano izquierda presenta fractura en la diáfisis con formación de un callo óseo. Las costillas presentan fracturas con formación de callos óseos. Miembros inferiores: fractura en el lado medial que cruza transversalmente la cara del hueso de la rótula derecha.

Edad: Mínima 38 años – Máxima 58 años.

Estatura: Mínima 1.70 mts. – Máxima 1. 78 mts.

Sexo: Masculino.

Raza: Caucasoide.

Observaciones: No se encontraron evidencias asociadas, ni balísticas ni elementos personales. Para su identificación tener en cuenta las fracturas pre mortem en las costillas izquierdas. Se realizó la extracción de muestras óseas para análisis de ADN.

Análisis de ADN

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Montevideo, julio 14 de 2003.

Sres. Comisión para la Paz:

Por la presente informo a usted referente a los Informes de Laboratorio Nro. 21 al 28, (excepto el numero 23, 24 y 26) del presente año, correspondientes a los casos asignados por la Comisión para la Paz, donde un equipo de este Laboratorio concurrió al Departamento de Colonia a retirar los restos óseos recuperados de las fosas 40/976, 24/976, 17/976, 1/976 y 41/976 vinculados a dichos casos, que los análisis de ADN no se continúan hasta conocer probables familiares para realizar las comparaciones, eso es debido al alto costo que implican los análisis en restos óseos, sumado al recorte presupuestal impuesto por el Estado, por lo que solamente se realizan los análisis de ADN de las muestras con las que se tiene posibles sospechosos y/o posibles víctimas. Además dependiendo del familiar disponible para el estudio, es el tipo de análisis que se efectuará, eligiendo el más adecuado al caso correspondiente, es decir STR autonómicos, cromosoma y/o ADN mitocondrial.

Por lo antes expuesto, las muestras mencionadas se archivan en este Laboratorio para futuros análisis.

Encargada del Laboratorio Biológico, Sub. Crio. (P.T.) Química Farmacéutica, Sinthia Pagano.

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Montevideo, 4 de abril de 2005.

(...) En cuanto a las fosas de Colonia tenemos lo siguiente:

Fosa 38/976: Resultados de STRs Nucleares.

Fosas 18/976 y 39/976: Resultados de ADN Mitocondrial.

Fosas 40/976, 24/976, 1/976, 17/976 y 41/976: Resultados parciales de ADN Mitocondrial. Estos resultados parciales se complementaran cuando se reciban familiares para comparar.

Química Farmacéutica Sinthia Pagano.³¹

³⁰ Informe arqueológico presentado por la EAAF a la Comisión para la Paz. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN. Ver Anexo documental. DOCUMENTO 2.

³¹ Mail enviado a la Comisión para la Paz. 4 de abril de 2005. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

17.06.2010. Equipo Argentino de Antropología Forense, solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la realización de los trámites correspondientes con el fin de conseguir la autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

20.07.2010. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, solicita al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1er Turno, autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.08.2010. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz informa al Intendente Municipal de Colonia, Dr. Walter Zimmer, de las actuaciones realizadas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia.

09.08.2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia, autoriza la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.03.2011. En virtud de la autorización emitida por la Dra. Beatriz Larrieu, del Juzgado de Primera Instancia de Primer Turno, Colonia del Sacramento, se llevó a cabo en la morgue del Cementerio Municipal una ampliación de los estudios antropológicos sobre los restos exhumados del Cementerio de Colonia, en el marco de la causa “Junta Departamental de Colonia. Inhumación de NN. IUE 222-10164/1985.”

08.08.2011. Colonia del Sacramento. Sentencia Interlocutoria N° 1435.

VISTOS:

Las resultancias de estos obrados IUE 222-10164/1985 y la solicitud formulada por la autoridad judicial competente en la República Argentina (fs. 377-379).

RESULTANDO:

1) Que en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia e inhumados como personas desconocidas (NN), entre los meses de octubre de 1975 a setiembre del año 1976 y en el mes de setiembre de 1978 (fs. 1-254).

2) Que en el marco de dicha investigación, la Comisión para la Paz instaurada por Decreto de fecha 9 de agosto de 2000 del Poder Ejecutivo, solicitó a la sede la extracción de muestra óseas de los referidos restos referidos, a efectos de realizar estudios de ADN por Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior.

La autorización fue concedida por providencia N° 151 del 20 de setiembre de 2001 y la exhumación fue realizada en el mes de enero de 2002 con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (fs. 328-334 y fs. 338-339).

Posteriormente y previa solicitud de la Presidencia de la República, por Decreto N° 297 del 27 de abril de 2005, se autorizó la extracción de muestras de los mismos restos a fin de ser estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, lo cual fue cumplido con fecha 12 de mayo de 2005 (fs. 351-352).

3) Que el 5 de agosto de 2010 compareció en autos la Coordinadora de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a solicitar autorización para que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pudieran constituirse en el lugar donde están depositados los restos óseos a efectos de la realización de trabajos complementarios para la identificación de los mismos (fs. 356). Por Decreto N° 1576 del 9 de agosto de 2010 se accedió a lo solicitado.

La diligencia se cumplió entre los días 2 y 4 de marzo de 2011 el Cementerio de esta ciudad y se autorizó por la suscrita la extracción de nuevas muestras para ser trasladadas a la República Argentina a efectos de su análisis genético (fs. 363-374).

4) Que mediante exhorto librado por el Sr. Juez Horacio Rolando Cattani de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina) en el expediente L.6 caratulado “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1983”, se solicitó a esta sede se sirva arbitrar los medios necesarios- con la colaboración de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz- para el traslado de los restos de las ocho personas no

identificadas, oportunamente exhumadas en el Cementerio Municipal de Colonia, hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense sito en la ciudad de Buenos Aires, para su estudio y con el objeto de proceder a su identificación.

Conferida vista al Ministerio Público, no formuló oposición a la misma (fs. 381 vto.)

CONSIDERANDO:

1) Que como ya se señalara por la suscrita, en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia entre los años 1975 y 1978.

2) Que según surge las investigaciones cumplidas, dichos cuerpos procedían de la República Argentina, razón por la cual se autorizó el estudio de muestras óseas por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para su estudio genético, a efectos de su identificación como personas detenidas desaparecidas durante el período 1976-1983.

3) Que con la finalidad de facilitar dicho estudio, de acuerdo a las razones planteadas por los peritos actuantes a la suscrita en oportunidad de su presencia en esta ciudad, y conforme la solicitud formulada por la autoridad judicial de la República Argentina, entiéndela suscrita Juez que es procedente el traslado de los restos óseos a la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de lo dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (arts. 1, 2, 4, 7, 17 N° 2 y 3), suscrito en la ciudad de San Luis en junio de 1996 y aprobado por nuestro país por la ley N° 17.145.

4) Que el traslado será coordinado por la Autoridad Central de nuestro país con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, encargándose a dicha Secretaría la efectiva entrega de los restos óseos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, debiendo posteriormente informar a la sede de las actuaciones cumplidas.

5) Que sin perjuicio de lo dispuesto, los restos óseos permanecerán a disposición de estas actuaciones judiciales y el Equipo pericial mencionado quedará investido de la calidad de depositario de los mismos, siendo responsable de su custodia y conservación hasta la finalización del proceso identificatorio, debiendo comunicarse a esta Juzgado todo dato de relevancia que se obtuviere.

RESUELVE:

Autorízase el traslado de los restos óseos correspondientes a las ocho personas no identificadas, objeto de estas actuaciones hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, el que queda investido de la calidad de depositario de los mismos hasta la finalización del proceso identificatorio.

Cométase a autoridad central de nuestro país la coordinación del traslado dispuesto, con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, a la que se encarga la entrega de los restos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, con posterior informe a la sede de las actuaciones cumplidas.

Comuníquese a la autoridad central y a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Haciéndoles saber que deberán informar a la sede la fecha en que se efectivizará el retiro de los restos del Cementerio Municipal de Colonia, oficiándose con copia de la presente Resolución.

Comuníquese asimismo a la Dirección de higiene de la Intendencia de Colonia a los efectos pertinentes oficiándose.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

22.08.2011. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de Primer Turno. Colonia del Sacramento. Se remite Oficio N° 813 a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. En autos caratulados: "Junta Departamental de Colonia- Inhumación de NN", IUE: 222-10164/1985, se libra a Ud. el presente, de acuerdo a lo dispuesto, atento a lo solicitado por la Autoridad

argentina, en Exhorto referencia CARPE DIAJU 3928/08, en relación a la causa caratulada “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976-1983 (L.6)”, en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; en estado de cumplir, y de conformidad con la Normas de Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua de Materia Penal – Tratado de San Luis (Ley 17.145) para hacerle saber: que se dictó la Resolución N° 1435 de fecha 8 de agosto de 2011, cuya fotocopia se adjunta a sus efectos y para su conocimiento, en la que se solicita la asistencia de esa Secretaría, la que deberá hacer la entrega de los restos óseos en el Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense en la ciudad de Buenos Aires, debiendo informar a esta Sede la fecha en la que se efectivizará el retiro de los mismos del Cementerio Municipal de Colonia y las actuaciones cumplidas.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

[Firma]

Esc. Margarita Graña Arrospide

Actuaria

N. N. 6

Identificado como Raúl Antonio Niño (Argentino)³²

Datos del hallazgo

Fecha: 05.06.1976.

Hora: 15:45 hs.

Lugar: Carmelo, en el paraje denominado “Conchillas”, en las aguas del Río de la Plata.

Encontrado por: Sr. José Leandro Chávez Medina, empleado del establecimiento San Jorge de la localidad.

Datos de la inhumación

Fecha:

Lugar:

Fosa:

Libro:

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales:

Prefectura: Puerto de Carmelo.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Luis García Rivas.

Cutis: Blanco.

Sexo: Masculino.

Cabello: Castaño oscuro.

Ojos: Castaños.

Estatura: 1.80 mts.

Edad aprox: 25 años.

Síntesis de la autopsia: Presentaba un surco de un centímetro de alto en forma horizontal en la parte inferior del cuello. Carencia de ojo derecho.³³

Tiempo de muerte aproximado: 15 días.

Causa de muerte según autopsia: Dr. Luis García, División de Información: *el occiso no había muerto por asfixia por inmersión sino que por estrangulamiento.*

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Camisilla blanca, botas tipo militar, marca *Maranco* y campera. En los bolsillos se le encontraron un encendedor de procedencia *Austria*, un peine venado 160, un crucifijo, una lapicera marca *Sheaffer*, una moneda de un peso argentino y una boleta sin membrete a nombre de *Maina*. Llevaba un anillo de fantasía en una de sus manos.

Observaciones

Datos de la exhumación

Análisis de ADN

³² Figuró durante buen tiempo como NN aparecido en las costas de Colonia. Ver, Daniel Rey Piuma. *Un Marino acusa. Informe sobre la violación de los derechos humanos en el Uruguay.* (Montevideo: Editorial Prisma Ltda., 1988).

³³ División Información: *Informe del cadáver encontrado en Carmelo el día 05.06.1976 Prefectura de Carmelo. 7 de junio de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

Identificación del NN

Policía de Colonia.

Parte Especial de Información N° 10/985.³⁴

Sub Jefatura – Colonia, 15 de octubre de 1985.

Evaluación A-1

Responde a: Ampliación del Memorándum de Información Nro. 09 de fecha 15 de octubre de 1985, originado en Publicación de artículo en páginas 10 y 11 del Diario “La Hora” de fecha 13 de octubre de 1985.

TEXTO: I) Nueva Averiguación (...).

D - Hallazgo de cadáver el 5 de junio de 1976 en Paraje Martín Chico

Información recogida a nivel de la Sub-prefectura de Puerto de Carmelo y el Consulado Argentino de esa ciudad, permitió establecer que el cuerpo correspondía a un marinero argentino de nombre Raúl Antonio Niño Cotto, que fue reconocido por el Sub-prefecto argentino de Guazusito y el Prefecto de la Isla Martín García, siendo repatriado en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, que operó en Aeropuerto de Balneario Zagarmazú y las actuaciones comunicadas al Juzgado Letrado de Primera

Instancia de Carmelo por la Sub prefectura de esa ciudad y actualmente estarían en el Archivo General de la Nación. En esto caso se constata que fue inscripto en el Registro, obteniéndose Partida de Defunción del mismo, de la cual se adjunta fotocopia.

³⁴ Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

Datos del hallazgo

Fecha: 04.09.1976.

Hora: 19:00 hs.

Lugar: Juan Lacaze, Playa “Cosmopolita”, a orillas del agua, sobre la arena.

Encontrado por: Sr. Ruben Berazategui. *El día 4 del corriente me encontraba en la playa Cosmopolita, estaba pescando y vi que se acercaba hacia la orilla un cuerpo, lo sacó la corriente hasta la arena, eso era alrededor de las 18 hs. Creía que era un muñeco, ya que venía siempre arriba, es decir que no me parecía que fuera una persona que se hubiere ahogado, ya que no es de ese modo del que suben.*

*Informé a la Prefectura de esta ciudad sobre el cadáver y luego volvimos al lugar para constatar lo dicho. (...). Venía casi sin ropas, maniatado y muy golpeado, nada más.*³⁶

Datos de la inhumación

Fecha 06.09.1976.

Lugar: Cementerio de Colonia.

Fosa: 38/976.

Libro: Inscripto en el Registro de Inhumaciones del Cementerio de Colonia. 6 de setiembre de 1976.

Partida de Defunción: No fue inscripta su defunción en ninguna Sección Judicial.³⁷

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado de Paz de la 14ª Sección Judicial de Juan Lacaze; Jueza Herminia N. Martínez Sposto. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rosario; Jueza Dra. Otilia Prats.

Prefectura: Sub Prefectura de Juan Lacaze; Sub Prefecto Tte. Juan Luis Vázquez.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Inspector Mayor (P.T.) Dr. Luis Raimondi.

Raza: Blanca.

Sexo: Masculino.

Cabello: Castaños o rubios.

Ojos:

Estatura: 1.78 – 1.80 mts.

Complexión: Robusta.

Edad aprox.: 30 – 40 años.

Síntesis de la autopsia: *El examen general del cadáver muestra, ligaduras de manos y pies con cinta de persiana, fracturas múltiples a detallar: fractura expuesta de fémur derecho, fractura de cuello de pie derecho, fractura de ambos brazos (...). Órganos genitales, ausencia de bolsa escrotal y su contenido, no pudiéndose determinar si es producto de castración o de la acción de la fauna del río.*³⁸

35 Ver Anexo Documental. **DOCUMENTO 6.**

36 Declaración de Ruben Berazategui en audiencia de fecha 24 de setiembre de 1976. Juzgado de Paz de la 14ª Sección del Departamento de Colonia. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

37 En el expediente titulado “Sub Prefectura Marítima informa: Hallazgo de cuerpo sin vida en costas de la 4a. Sección (Pya. Cosmopolita) Nro. 202/1976” el Juez Letrado actuante le solicita a la Sra. Oficial del Registro Civil (Dra. Herminia Martínez de Sposto) que informe si se efectuó la inscripción del cadáver y que en tal caso se remita un testimonio de la defunción. La respuesta la emite el Sub Prefecto del Puerto de Juan Lacaze Tte. Juan Vázquez a la Dra. Herminia Martínez de Sposto: De acuerdo a lo por usted solicitado por Of. Nro. 184, cumpí informarle que el cuerpo del occiso hallado en costas de la Playa Cosmopolita, en zona de la 14a. Sección Judicial, por no haberse logrado su identidad, registra (ilegible) se le dio sepultura en la fosa Nro. 38 del Cementerio de Colonia el día 6 de setiembre de 1976 a la hora 11.15. No habiendo sido inscrita su defunción por ninguna sección judicial. 1 de noviembre de 1976. Sub Prefecto de Juan Lacaze.

38 Protocolo de la autopsia, 6 de setiembre de 1976, morgue local de Colonia. Archivo de la Comisión para la Paz –

Tiempo de muerte aproximado: 2 meses.
Causa de muerte según autopsia: No surge.³⁹

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Camisa azul oscura de manga larga, marca *Fabrizio* de procedencia argentina, talle 7/8.
Buzo de lana verde, con vivos rojos y blancos y dos pares de medias superpuestos: amarillo el de abajo y negro el otro.

Observaciones

No se pudieron obtener impresiones dactilares *por imposibilitarlo la maceración del cadáver*.⁴⁰

Datos de la exhumación

Realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.⁴¹

Fecha: 22.01.2002.

Síntesis de la autopsia: Lesiones peri mortem. Cráneo: La mayor parte del cráneo se encuentra fracturado post mortem con excepción de las fracturas del occipital de la base del cráneo que son claramente peri mortem. Mandíbula: Fractura en el cuerpo de la mandíbula a la altura de los incisivos centrales. Fractura vertical que separa el cuerpo en dos. Miembros superiores: Fractura completa en el tercio medio de la diáfisis de la clavícula derecha. Fractura conminutas y pérdida de sustancia ósea en el tercio distal de la diáfisis del húmero izquierdo. Costillas: Fractura en la parte media del cuerpo en la 1era. y 2da. costilla derecha, compatible con las fracturas dejadas por un proyectil de

arma de fuego. Miembros inferiores: Fractura completa, con pérdida de sustancia ósea en el tercio distal de la diáfisis del fémur izquierdo. Fractura completa irregular en el tercio medio de la diáfisis del peroné izquierdo.

Edad: Mínima 28 años - Máxima 38 años.

Estatura: Mínima 1.73 mts. – Máxima 1.79 mts.

Sexo: Masculino.

Raza: Caucasoide.

Lateralidad: Indeterminada.

No hay evidencias asociadas, ni evidencias balísticas, ni elementos personales.

Se realizó la extracción de muestras óseas para análisis de ADN.

Análisis de ADN

Presidencia de la República. Comisión para la Paz.

Montevideo, 30 de enero de 2002.

Sr. Subsecretario del Ministerio del Interior; Dr. Daniel Borrelli.

Presente.

*Solicitamos a Ud. tenga a bien disponer la realización de las pericias de ADN a cargo de la Dirección Nacional de Policía Técnica correspondientes a muestras óseas extraídas a los restos óseos recuperados de la FOSA 38/976 del Cementerio Municipal de la ciudad de Colonia (...).
Dr. Carlos Ramela Regules; Dr. Gonzalo Fernández*

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Inf. de Laboratorio Nro. 24/02/B.

Montevideo, 15 de marzo de 2002.

Sr. Jefe de la División Criminalística.

De acuerdo a lo solicitado por la Comisión para la Paz, se remite el presente informe pericial.

Carpetas NN. Ver Anexo documental. **DOCUMENTO 7.**

39 *Ibíd.*

40 *Ibíd.*

41 Informe arqueológico presentado por la EAAF a la Comisión para la Paz. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN. Ver Anexo documental. **DOCUMENTO 2.**

Muestras para estudio:

El día 23 de enero de 2002 personal de este Laboratorio concurre al Cementerio Municipal de la ciudad de Colonia, donde se procede a extraer las siguientes muestras óseas recuperadas de la fosa 38/976 de un cadáver a identificar

(...)

Tibia izquierda Nro. 38, conteniendo un trozo de tibia izquierda, sin epífisis.

“Cúbito derecho”, conteniendo un trozo de cúbito derecho, sin epífisis.

Un tarso.

Objeto de la pericia:

Se trata de establecer la tipificación por ADN de los restos cadavéricos. Si se logra el cometido, compararla en un futuro con los perfiles genéticos de posibles parientes biológicos del antes mencionado, para establecer grado de parentesco.

(...)

Resultados:

(...) Sin excepción cada individuo tiene un alelo igual a cada uno de sus progenitores.

Conclusiones:

Teniendo en cuenta el perfil obtenido de la mujer, de la que proceden los restos cadavéricos analizados, para emitir una conclusión son necesarias las muestras de los parientes biológicos alegados (...).

Nota: Los restos cadavéricos sobrantes se conservarán en forma indefinida a no ser que se nos notifique que interesa su devolución.

Enc. del Laboratorio Biológico, Sub. Crio. (P.T.) Sinthia Pagano (Química Farmacéutica); Sgto. (P.E.) Ana Ma. Pérez. Bach. Química Analista.

Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

24 de agosto de 2006.

Sr. Director Nacional de Policía Técnica.

Insp. Gral. Dr. Lucas de Armas Marichal.

PRESENTE

Solicitamos a Ud. tenga a bien ampliar, sobre el sexo de las muestras óseas recuperadas de la fosa 38/976 del Cementerio Municipal de la ciudad de Colonia.

La información solicitada se encuentra en el informe de laboratorio Nro. 24/02/B de fecha 15 de marzo de 2002, realizado por el Departamento de Laboratorio Biológico.

Lic. Ma. Soledad Cibils.

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Asunto Nro. 1287/02.

Inf. Lab. Nro. 482/06 ap.

Montevideo, 6 de setiembre de 2006.

Sr. Jefe de la División Criminalística.

De acuerdo con lo solicitado por correo electrónico que se adjunta, se envía el correspondiente informe pericial.

Capítulo 1. Material recibido para la pericia.

Por nota de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz de la Presidencia, recibida en este Laboratorio con fecha 6 de setiembre de 2006, se utiliza el siguiente material que el día 23 de enero de 2002 personal de este Laboratorio extrajo del Cementerio Municipal de la ciudad de Colonia, recuperado de la fosa 36/976, de un cadáver a identificar, correspondiente al informe de Laboratorio Nro. 24/02:

El ADN extraído de un trozo de tibia izquierda rotulado “Tibia izquierda Nro. 38”.

El ADN extraído de un trozo de cúbito derecho rotulado “Cúbito Derecho”.

Capítulo 2. Objeto de la Pericia:

Se trata de establecer la caracterización del sexo por tipificación del ADN de las muestras

remitidas utilizando marcadores del cromosoma y con los cuales no contábamos en ese momento.

Capítulo 3. Operaciones realizadas:

(...) Se efectuaron las siguientes operaciones:

Se analizaron mediante electroforesis capilar previa amplificación por PCR y utilizando un analizador genético ABI 310, las siguientes loci del cromosoma "Y": D45391, D453891, D45439, D4538911, D45438, D45437, D45393, D45385.

(...)

Capítulo 5. Conclusiones:

5.1. Los restos óseos se corresponden con una persona del sexo masculino.

5.2. Esta aparente contradicción es debida a que en el primer informe (Inf. Lab. Nro. 24/02) se determinó el sexo por la Amelogenina, mientras que en el presente estudio se emplearon marcadores moleculares del cromosoma "Y" para establecer el sexo de las muestras de las que provienen los restos óseos dado que en publicaciones científicas posteriores a la emisión del informe original correspondiente a estas muestras, se informa que en ocasiones la Amelogenina no amplifica el fenotipo "Y" en casos forenses, especialmente en muestras muy degradadas o de data muy antigua. (...).

5.3. Hemos adquirido esta información recientemente dado que no concurrimos a Congresos de actualizaciones por falta de rubros.

Vo.Bo.

La Jefa del Laboratorio Biológico. Comisario P.T. Sinthia Pagano. Química Farmacéutica PHD. Sgto. 1ero. (PE) Ana Ma. Pérez. Bach. Química Analista.

17.06.2010. Equipo Argentino de Antropología Forense, solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la realización de los trámites correspondientes con el fin de conseguir la autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

20.07.2010. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, solicita al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1er Turno, autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.08.2010. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz informa al Intendente Municipal de Colonia, Dr. Walter Zimmer, de las actuaciones realizadas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia.

09.08.2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia, autoriza la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.03.2011. En virtud de la autorización emitida por la Dra. Beatriz Larrieu, del Juzgado de Primera Instancia de Primer Turno, Colonia del Sacramento, se llevó a cabo en la morgue del Cementerio Municipal una ampliación de los estudios antropológicos sobre los restos exhumados del Cementerio de Colonia, en el marco de la causa "Junta Departamental de Colonia. Inhumación de NN. IUE 222-10164/1985."

08.08.2011. Colonia del Sacramento. Sentencia Interlocutoria N° 1435.

VISTOS:

Las resultancias de estos obrados IUE 222-10164/1985 y la solicitud formulada por la autoridad judicial competente en la República Argentina (fs. 377-379).

RESULTANDO:

1) Que en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia e inhumados como personas desconocidas (NN), entre los meses de octubre de 1975 a setiembre del año 1976 y en el mes de setiembre de 1978 (fs. 1-254).

2) Que en el marco de dicha investigación, la Comisión para la Paz instaurada por Decreto de fecha 9 de agosto de 2000 del Poder Ejecutivo, solicitó a la sede la extracción de muestra óseas de los referidos restos referidos, a efectos de realizar estudios de ADN por Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior.

La autorización fue concedida por providencia N° 151 del 20 de setiembre de 2001 y la exhumación fue realizada en el mes de enero de 2002 con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (fs. 328-334 y fs. 338-339).

Posteriormente y previa solicitud de la Presidencia de la República, por Decreto N° 297 del 27 de abril de 2005, se autorizó la extracción de muestras de los mismos restos a fin de ser estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, lo cual fue cumplido con fecha 12 de mayo de 2005 (fs. 351-352).

3) Que el 5 de agosto de 2010 compareció en autos la Coordinadora de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a solicitar autorización para que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pudieran constituirse en el lugar donde están depositados los restos óseos a efectos de la realización de trabajos complementarios para la identificación de los mismos (fs. 356). Por Decreto N° 1576 del 9 de agosto de 2010 se accedió a lo solicitado.

La diligencia se cumplió entre los días 2 y 4 de marzo de 2011 el Cementerio de esta ciudad y se autorizó por la suscrita la extracción de nuevas muestras para ser trasladadas a la República Argentina a efectos de su análisis genético (fs. 363-374).

4) Que mediante exhorto librado por el Sr. Juez Horacio Rolando Cattani de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina) en el expediente L.6 caratulado "Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1983", se solicitó a esta sede se sirva arbitrar los medios necesarios- con la colaboración de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz- para el traslado de los restos de las ocho personas no identificadas, oportunamente exhumadas en el Cementerio Municipal de Colonia, hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense sito en la ciudad de Buenos Aires, para su estudio y con el objeto de proceder a su identificación.

Conferida vista al Ministerio Público, no formuló oposición a la misma (fs. 381 vto.)

CONSIDERANDO:

1) Que como ya se señalara por la suscrita, en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia entre los años 1975 y 1978.

2) Que según surge las investigaciones cumplidas, dichos cuerpos procedían de la República Argentina, razón por la cual se autorizó el estudio de muestras óseas por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para su estudio genético, a efectos de su identificación como personas detenidas desaparecidas durante el período 1976-1983.

3) Que con la finalidad de facilitar dicho estudio, de acuerdo a las razones planteadas por los peritos actuantes a la suscrita en oportunidad de su presencia en esta ciudad, y conforme la solicitud formulada por la autoridad judicial de la República Argentina, entiéndela suscrita Juez que es procedente el traslado de los restos óseos a la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de lo dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (arts. 1, 2, 4, 7, 17 N° 2 y 3), suscrito en la ciudad de San Luis en junio de 1996 y aprobado por nuestro país por la ley N° 17.145.

4) Que el traslado será coordinado por la Autoridad Central de nuestro país con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, encargándose a dicha Secretaría la efectiva entrega de los restos óseos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, debiendo posteriormente informar a la sede de las actuaciones cumplidas.

5) Que sin perjuicio de lo dispuesto, los restos óseos permanecerán a disposición de estas actuaciones judiciales y el Equipo pericial mencionado quedará investido de la calidad de depositario de los mismos, siendo responsable de su custodia y conservación hasta la finalización del proceso identificatorio, debiendo comunicarse a esta Juzgado todo dato de relevancia que se obtuviere.

RESUELVE:

Autorizase el traslado de los restos óseos correspondientes a las ocho personas no

identificadas, objeto de estas actuaciones hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, el que queda investido de la calidad de depositario de los mismos hasta la finalización del proceso identificatorio.

Cométase a autoridad central de nuestro país la coordinación del traslado dispuesto, con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, a la que se encarga la entrega de los restos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, con posterior informe a la sede de las actuaciones cumplidas.

Comuníquese a la autoridad central y a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Haciéndoles saber que deberán informar a la sede la fecha en que se efectivizará el retiro de los restos del Cementerio Municipal de Colonia, oficiándose con copia de la presente Resolución.

Comuníquese asimismo a la Dirección de higiene de la Intendencia de Colonia a los efectos pertinentes oficiándose.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

22.08.2011. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de Primer Turno. Colonia del Sacramento. Se remite Oficio N° 813 a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. En autos caratulados: “Junta Departamental de Colonia- Inhumación de NN”, IUE: 222-10164/1985, se libra a Ud. el presente, de acuerdo a lo dispuesto, atento a lo solicitado por la Autoridad argentina, en Exhorto referencia CARPE DIAJU 3928/08, en relación a la causa caratulada “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976-1983 (L.6)”, en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; en estado de cumplir, y de conformidad con la Normas de Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua de Materia Penal – Tratado de San Luis (Ley 17.145) para hacerle saber: que se dictó la Resolución N° 1435 de fecha 8 de agosto de 2011, cuya fotocopia se adjunta a sus efectos y para su conocimiento, en la que se solicita la asistencia de esa Secretaría, la que deberá hacer la entrega de los restos óseos en el Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense en la ciudad de Buenos Aires, debiendo informar a esta Sede la fecha en la que se efectivizará el retiro de los mismos del Cementerio Municipal de Colonia y las actuaciones cumplidas.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

[Firma]

Esc. Margarita Graña Arrospide

Actuaria

Datos del hallazgo

Fecha: 05.09.1976.

Hora: 08:00 hs.

Lugar: Juan Lacaze, Playa “Blanca Arena”, próximo a la desembocadura del Arroyo Rosario (Bocas del Rosario), a 300 mts. de distancia del cuerpo denominado “NN 9”.

Encontrado por: Sr. Juan Albérico Leal Álvarez.⁴³42

Datos de la inhumación

Fecha: 06.09.1976.

Lugar: Cementerio de Colonia

Fosa: 39/976.

Libro: Inscripto en el Registro de Inhumaciones del Cementerio de Colonia. 6 de setiembre de 1976.

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado de Paz de la 4ta. Sección de Colonia; Jueza Blanca Germano de Jorcin. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rosario; Jueza Dra. Otilia Prats.

Prefectura: Sub Prefectura de Juan Lacaze; Sub Prefecto Tte. Juan Luis Vázquez. Sub receptor de la Aduana Boca del Rosario, Sr. Atahualpa Vicente.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico forense actuante: Intervienen dos profesionales médicos. En primer lugar el Médico de Servicio Público Dr. Juan Carlos Rossel, quien realiza un primer diagnóstico e informe y acompaña a la Jueza de Paz al lugar del hallazgo del cadáver. Posteriormente el cadáver es enviado a Colonia para la realización de la autopsia a cargo del Inspector Mayor (P.T.) Dr. Luis Raimondi.

Raza: Blanca.

Sexo: Masculino.

Cabello: Oscuro.

Barba: Sí.

Ojos:

Estatura: 1.60 mts.

Complexión:

Edad aprox.: 30 años.

Síntesis de la autopsia: Primer informe del Dr. Juan Carlos Rossel: *El primer cadáver se encuentra en posición de cúbito ventral, con los brazos extendidos y antebrazos semiflexionados (...) presenta fractura tercio inferior muslo izquierdo y tiene atada una cinta gruesa como las usadas para enrollar cortinas en la muñeca del lado izquierdo. Tiene un corte sobre la parte alta del escroto, total con oblaición de ambos testículos y el escroto, hecho con un instrumento cortante (...).*⁴⁴

Autopsia realizada por el Dr. Luis Raimondi, practicada el 6 de setiembre de 1976 en la morgue de Colonia. *Hundimiento de cráneo con fractura de hueso occipital y parietal derecho. Se observan ligaduras de manos y pies con cintas de persianas, fractura de pierna y muslo izquierdo. No se pueden tomar impresiones dactilares por el estado de descomposición del cadáver.*⁴⁵

42 Los cuerpos denominados NN 8 y NN 9 fueron hallados el mismo día, con una distancia de aproximadamente 300 mts. uno del otro. Ambos se presentan en un mismo caso, (en donde se adjunta incluso el denominado N.N. 7) En el caso del presente y del posterior (N.N. 9) se transcribió lo que cada documento tituló como primer o segundo cadáver, en dicho orden. Ver Anexo documental. DOCUMENTO 6.

43 Ver Anexo documental. **DOCUMENTO 8.**

44 Informe del Médico de Servicio Público, Dr. Juan Carlos Rossel, Setiembre 5 de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

45 Protocolo de Autopsia, 6 de setiembre de 1976, Dr. Luis Raimondi. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas

Tiempo de muerte aproximado: 2 meses.

Causa de muerte según autopsia: De acuerdo al primer informe del Médico del Servicio Público Dr. Juan Carlos Rossel y según surge del Acta de Constitución elaborada por la Dra. Jueza de Paz de la 4ta. Sección Judicial del Departamento de Colonia: *No quedaban dudas de que habían sido arrojados al agua sin vida y no presentaban ninguno de los dos⁴⁶ síntomas de asfixia por inmersión.*

En el protocolo de la autopsia no se especifica claramente la causa de muerte: *Cadáver en avanzado estado de descomposición, fractura con hundimiento de cráneo, fractura de miembro inferior izquierdo.*⁴⁷

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Pantalón de pana negro, camisa, deteriorados. Buzo azul.

Observaciones

No se pudieron tomar impresiones dactilares por el estado de descomposición del cadáver.⁴⁸

Datos de la exhumación

Realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.⁴⁹

Fecha: 22.01.2002.

Síntesis de la autopsia: Lesiones peri mortem. Costillas: Posible fractura en el cuerpo de la 3era. costilla derecha. Miembros Inferiores: Fractura conminutas en límite entre el tercio próxima de la diáfisis y metástasis del fémur derecho. Fractura conminutas que seccionó completamente el tercio distal de la diáfisis de la tibia derecha. Lesión que seccionó el peroné derecho del cual sólo queda la mitad distal. Lesiones post mortem: Cráneo multifracturado. Costillas multifracturadas. Se encontró *in situ* una ligadura alrededor del tercio distal del cúbito y radio izquierdo. La misma era de material sintético, daba múltiples vueltas a ambos huesos y presenta un nudo en un extremo.

Edad: Mínima 23 años – Máxima 43 años.

Estatura: Mínima 1.59 mts. – Máxima 1.65 mts.

Sexo: Masculino.

Raza: Caucasoide.

Lateralidad: Diestro.

No se encontraron ni evidencias balísticas ni elementos personales.

Se realizó la extracción de muestras óseas para análisis de ADN.

Análisis de ADN

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Montevideo, 4 de abril de 2005.

(...) En cuanto a las fosas de Colonia tenemos lo siguiente:

Fosa 38/976: Resultados de STRs Nucleares.

Fosas 18/976 y 39/976: Resultados de ADN Mitocondrial.

Fosas 40/976, 24/976, 1/976, 17/976 y 41/976: Resultados parciales de ADN Mitocondrial. Estos resultados parciales se complementaran cuando se reciban familiares para comparar.

*Química Farmacéutica Sinthia Pagano.*⁵⁰

17.06.2010. Equipo Argentino de Antropología Forense, solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la realización de los trámites correspondientes con el fin de conseguir la

NN

⁴⁶ Se refiere a los cadáveres denominados "N.N. 8" y "N.N. 9".

⁴⁷ *Ibíd.*

⁴⁸ *Protocolo de Autopsia, citado.*

⁴⁹ *Informe arqueológico presentado por la EAAF a la Comisión para la Paz. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN. Ver Anexo documental. DOCUMENTO 2.*

⁵⁰ *Mail enviado a la Comisión para la Paz. 4 de abril de 2005. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

20.07.2010. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, solicita al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1er Turno, autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.08.2010. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz informa al Intendente Municipal de Colonia, Dr. Walter Zimmer, de las actuaciones realizadas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia.

09.08.2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia, autoriza la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.03.2011. En virtud de la autorización emitida por la Dra. Beatriz Larrieu, del Juzgado de Primera Instancia de Primer Turno, Colonia del Sacramento, se llevó a cabo en la morgue del Cementerio Municipal una ampliación de los estudios antropológicos sobre los restos exhumados del Cementerio de Colonia, en el marco de la causa “Junta Departamental de Colonia. Inhumación de NN. IUE 222-10164/1985.”

08.08.2011. Colonia del Sacramento. Sentencia Interlocutoria N° 1435.

VISTOS:

Las resultancias de estos obrados IUE 222-10164/1985 y la solicitud formulada por la autoridad judicial competente en la República Argentina (fs. 377-379).

RESULTANDO:

1) Que en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia e inhumados como personas desconocidas (NN), entre los meses de octubre de 1975 a setiembre del año 1976 y en el mes de setiembre de 1978 (fs. 1-254).

2) Que en el marco de dicha investigación, la Comisión para la Paz instaurada por Decreto de fecha 9 de agosto de 2000 del Poder Ejecutivo, solicitó a la sede la extracción de muestra óseas de los referidos restos referidos, a efectos de realizar estudios de ADN por Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior.

La autorización fue concedida por providencia N° 151 del 20 de setiembre de 2001 y la exhumación fue realizada en el mes de enero de 2002 con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (fs. 328-334 y fs. 338-339).

Posteriormente y previa solicitud de la Presidencia de la República, por Decreto N° 297 del 27 de abril de 2005, se autorizó la extracción de muestras de los mismos restos a fin de ser estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, lo cual fue cumplido con fecha 12 de mayo de 2005 (fs. 351-352).

3) Que el 5 de agosto de 2010 compareció en autos la Coordinadora de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a solicitar autorización para que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pudieran constituirse en el lugar donde están depositados los restos óseos a efectos de la realización de trabajos complementarios para la identificación de los mismos (fs. 356). Por Decreto N° 1576 del 9 de agosto de 2010 se accedió a lo solicitado.

La diligencia se cumplió entre los días 2 y 4 de marzo de 2011 el Cementerio de esta ciudad y se autorizó por la suscrita la extracción de nuevas muestras para ser trasladadas a la República Argentina a efectos de su análisis genético (fs. 363-374).

4) Que mediante exhorto librado por el Sr. Juez Horacio Rolando Cattani de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina) en el expediente L.6 caratulado “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1983”, se solicitó a esta sede se sirva arbitrar los medios necesarios- con la colaboración de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz- para el traslado de los restos de las ocho personas no identificadas, oportunamente exhumadas en el Cementerio Municipal de Colonia, hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense sito en la ciudad de Buenos Aires, para su estudio y con el objeto de proceder a su identificación.

Conferida vista al Ministerio Público, no formuló oposición a la misma (fs. 381 vto.)
CONSIDERANDO:

1) Que como ya se señalara por la suscrita, en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia entre los años 1975 y 1978.

2) Que según surge las investigaciones cumplidas, dichos cuerpos procedían de la República Argentina, razón por la cual se autorizó el estudio de muestras óseas por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para su estudio genético, a efectos de su identificación como personas detenidas desaparecidas durante el período 1976-1983.

3) Que con la finalidad de facilitar dicho estudio, de acuerdo a las razones planteadas por los peritos actuantes a la suscrita en oportunidad de su presencia en esta ciudad, y conforme la solicitud formulada por la autoridad judicial de la República Argentina, entiéndela suscrita Juez que es procedente el traslado de los restos óseos a la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de lo dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (arts. 1, 2, 4, 7, 17 N° 2 y 3), suscrito en la ciudad de San Luis en junio de 1996 y aprobado por nuestro país por la ley N° 17.145.

4) Que el traslado será coordinado por la Autoridad Central de nuestro país con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, encargándose a dicha Secretaría la efectiva entrega de los restos óseos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, debiendo posteriormente informar a la sede de las actuaciones cumplidas.

5) Que sin perjuicio de lo dispuesto, los restos óseos permanecerán a disposición de estas actuaciones judiciales y el Equipo pericial mencionado quedará investido de la calidad de depositario de los mismos, siendo responsable de su custodia y conservación hasta la finalización del proceso identificatorio, debiendo comunicarse a esta Juzgado todo dato de relevancia que se obtuviere.

RESUELVE:

Autorízase el traslado de los restos óseos correspondientes a las ocho personas no identificadas, objeto de estas actuaciones hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, el que queda investido de la calidad de depositario de los mismos hasta la finalización del proceso identificatorio.

Cométase a autoridad central de nuestro país la coordinación del traslado dispuesto, con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, a la que se encarga la entrega de los restos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, con posterior informe a la sede de las actuaciones cumplidas.

Comuníquese a la autoridad central y a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Haciéndoles saber que deberán informar a la sede la fecha en que se efectivizará el retiro de los restos del Cementerio Municipal de Colonia, oficiándose con copia de la presente Resolución.

Comuníquese asimismo a la Dirección de higiene de la Intendencia de Colonia a los efectos pertinentes oficiándose.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

22.08.2011. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de Primer Turno. Colonia del Sacramento. Se remite Oficio N° 813 a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. En autos caratulados: "Junta Departamental de Colonia- Inhumación de NN", IUE: 222-10164/1985, se libra a Ud. el presente, de acuerdo a lo dispuesto, atento a lo solicitado por la Autoridad argentina, en Exhorto referencia CARPE DIAJU 3928/08, en relación a la causa caratulada "Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976-1983 (L.6)", en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Criminal y Correccional Federal; en estado de cumplir, y de conformidad con la Normas de Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua de Materia Penal – Tratado de San Luis (Ley 17.145) para hacerle saber: que se dictó la Resolución N° 1435 de fecha 8 de agosto de 2011, cuya fotocopia se adjunta a sus efectos y para su conocimiento, en la que se solicita la asistencia de esa Secretaría, la que deberá hacer la entrega de los restos óseos en el Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense en la ciudad de Buenos Aires, debiendo informar a esta Sede la fecha en la que se efectivizará el retiro de los mismos del Cementerio Municipal de Colonia y las actuaciones cumplidas.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

[Firma]

Esc. Margarita Graña Arrospide

Actuaria

N. N. 9 ⁵¹

Datos del hallazgo

Fecha: 05.09.1976.

Hora: 09:30 hs.

Lugar: Juan Lacaze, Playa “Blanca Arena”, próximo a la desembocadura del Arroyo Rosario (Bocas del Rosario), a 300 mts. de distancia del cuerpo denominado “N.N. 8”.⁵²

Encontrado por: Sr. Pedro Esteban Perdomo.⁵³

Datos de la inhumación

Fecha: 06.09.1976.

Lugar: Cementerio de Colonia.

Fosa: 40/976.

Libro: Inscripto en el Registro de Inhumaciones del Cementerio de Colonia. 6 de setiembre de 1976.

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado de Paz de la 4ta. Sección Judicial de Colonia; Jueza Blanca Germano de Jorcin.

Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rosario; Jueza Dra. Otilia Prats.

Prefectura: Sub Prefectura de Juan Lacaze; Sub Prefecto Tte. Juan Luis Vázquez. Sub receptor de la Aduana Bocas del Rosario, Sr. Atahualpa Vicente.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico forense actuante: Intervienen dos profesionales médicos. En primer lugar el Médico de Servicio Público Dr. Juan Carlos Rossel, quien realiza un primer diagnóstico e informe y acompaña a la Jueza de Paz al lugar del hallazgo del cadáver. Posteriormente el cadáver es enviado a Colonia para la realización de la autopsia a cargo del Inspector Mayor (P.T.) Dr. Luis Raimondi.

Raza: Blanca.

Sexo: Masculino.

Cabello: Oscuro.

Barba: Sí.

Ojos:

Estatura: 1.70 mts.

Complexión:

Edad aprox.: 25 a 35 años.

Síntesis de la autopsia: Primer informe del Dr. Juan Carlos Rossel: *Encontrado a unos 150 mts del primero, en la costa. Este cadáver (...) presenta fractura del cráneo, fractura de la pierna derecha (expuesta) y probable fractura de cadera derecha tercio superior. Tiene en ambas muñecas un trozo de cinta gruesa como la que se usa para enrollar cortinas, anudada fuertemente. Alrededor del cuello presenta dos tiras de género arrolladas y anudadas.*⁵⁴

Autopsia del Dr. Luis Raimondi: Observa en los miembros: *ligadura de manos con cinta de persiana y cable eléctrico, fractura de pierna derecha y brazo izquierdo.*

⁵¹ Los cuerpos denominados N.N. 8 y N.N. 9 fueron hallados el mismo día, con una distancia de aproximadamente 300 mts. uno del otro. Ambos se presentan en un mismo caso, (en donde se adjunta incluso el denominado N.N. 7). En el caso del presente y del anterior (N.N. 8) se transcribió lo que cada documento tituló como primer o segundo cadáver, en dicho orden. Ver Anexo documental. DOCUMENTO 6.

⁵² En el informe elaborado por el Dr. Juan Carlos Rossel se indica que el segundo cuerpo (N.N. 9) fue encontrado a 150 mts. del primero (N.N. 8). Informe sobre segundo cadáver, Bocas del Rosario. 5 de setiembre de 1976.

⁵³ Ver Anexo documental. DOCUMENTO 9.

⁵⁴ Informe sobre el 2do. Cadáver, Boca del Rosario, 6ta. Sección Policial de Colonia. 5 de setiembre de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

*Ausencia de bolsa escrotal, no pudiendo determinar si es producto de castración o de la acción de la fauna del río.*⁵⁵

Tiempo de muerte aproximado: 2 meses.

Causa de muerte según autopsia: De acuerdo al primer informe del Médico del Servicio Público Dr. Juan Carlos Rossel y según surge del Acta de Constitución elaborada por la Dra. Jueza de Paz de la 4ta. Sección Judicial del Departamento de Colonia: *No quedaban dudas de que habían sido arrojados al agua sin vida y no presentaban ninguno de los dos síntomas de asfixia por inmersión.*⁵⁶

En el protocolo de la autopsia no se especifica la causa de muerte.

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Pantalón, camisa y sweater deteriorado, una de estas prendas presenta una etiqueta que permite determinar su procedencia (Industria Argentina). En un bolsillo de la camisa se encuentran dos fotografías correspondientes a personas del sexo femenino, una de ellas está algo deteriorada, la otra se encuentra en perfectas condiciones.⁵⁷

Observaciones

En el protocolo de Autopsia queda constancia de que tanto las prendas de vestir como las fotografías son entregadas a las autoridades actuantes. Queda constancia también de que no fue posible tomar impresiones dactilares por las condiciones del cadáver. En el lugar de aparición de estos cadáveres se encontró también un documento de identidad argentino a nombre de María Cristina Cámpora.

Datos de la exhumación

Realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.⁵⁸

Fecha: 22.01.2002.

Síntesis de la autopsia: Lesiones peri mortem. Cráneo: Probables fracturas en el frontal y en todas las líneas de sutura. Cráneo reconstruido. Mandíbula: Trazo fracturado de 1cm. en el cuerpo derecho de la mandíbula partiendo del borde posterior del tercer molar. Miembros superiores: Fractura completa en tercio medio de la diáfisis de la clavícula derecha. Fracturas con pérdida de sustancia ósea en el cuerpo y apófisis coronoidea del omóplato derecho. Fractura conminutas en el tercio superior de la diáfisis del húmero derecho. Fracturas con pérdida de sustancia ósea en el cuerpo y el acromion del omóplato izquierdo. Fractura conminutas en el tercio medio de la diáfisis del húmero izquierdo. Costillas: fracturas en los cuerpos de las costillas número 1 y 2 izquierdas y de la número 1 derecha. Vértebra: Probable fractura en la apófisis transversa derecha de la 2da. vértebra dorsal.

Edad: Mínima 25 años – Máxima 45 años.

Estatura: Mínima 1.73 mts. – Máxima 1.83 mts.

Sexo: Masculino.

Raza: Caucasoide.

Lateralidad: Indeterminada.

No se encontraron evidencias asociadas ni balísticas. Se hallaron medias marrones de nylon.

Se realizó la extracción de muestras óseas para análisis de ADN.

Análisis de ADN

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

⁵⁵ Protocolo de Autopsia. 6 de setiembre de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

⁵⁶ Acta de Constitución, Jueza de Paz de la 4ta. S.J. De Colonia, Blanca Germano de Jorcin. 5 de setiembre de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

⁵⁷ Protocolo de Autopsia, Dr. Luis Raimondi. 6 de setiembre de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN. Ver Anexo documental. DOCUMENTO 4.

⁵⁸ Informe arqueológico presentado por la EAAF a la Comisión para la Paz. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN. Ver Anexo Documental. DOCUMENTO 2.

Montevideo, julio 14 de 2003.

Sres. Comisión para la Paz:

Por la presente informo a usted referente a los Informes de Laboratorio Nro. 21 al 28, (excepto el número 23, 24 y 26) del presente año, correspondientes a los casos asignados por la Comisión para la Paz, donde un equipo de este Laboratorio concurrió al Departamento de Colonia a retirar los restos óseos recuperados de las fosas 40/976, 24/976, 17/976, 1/976 y 41/976 vinculados a dichos casos, que los análisis de ADN no se continuaban hasta conocer probables familiares para realizar las comparaciones, eso es debido al alto costo que implican los análisis en restos óseos, sumado al recorte presupuestal impuesto por el Estado, por lo que solamente se realizan los análisis de ADN de las muestras con las que se tiene posibles sospechosos y/o posibles víctimas.

Además dependiendo del familiar disponible para el estudio, es el tipo de análisis que se efectuara, eligiendo el más adecuado al caso correspondiente, es decir STR autosómicos, cromosoma y/o ADN mitocondrial.

Por lo antes expuesto, las muestras mencionadas se archivan en este Laboratorio para futuros análisis.

Encargada del Laboratorio Biológico, Sub. Crio. (P.T.) Química Farmacéutica, Sinthia Pagano.

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Montevideo, 4 de abril de 2005.

(...) En cuanto a las fosas de Colonia tenemos lo siguiente:

Fosa 38/976: Resultados de STRs Nucleares.

Fosas 18/976 y 39/976: Resultados de ADN Mitocondrial.

Fosas 40/976, 24/976, 1/976, 17/976 y 41/976: Resultados parciales de ADN Mitocondrial. Estos resultados parciales se complementarán cuando se reciban familiares para comparar.

Química Farmacéutica Sinthia Pagano.⁵⁹

17.06.2010. Equipo Argentino de Antropología Forense, solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la realización de los trámites correspondientes con el fin de conseguir la autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

20.07.2010. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, solicita al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1er Turno, autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.08.2010. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz informa al Intendente Municipal de Colonia, Dr. Walter Zimmer, de las actuaciones realizadas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia.

09.08.2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia, autoriza la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.03.2011. En virtud de la autorización emitida por la Dra. Beatriz Larrieu, del Juzgado de Primera Instancia de Primer Turno, Colonia del Sacramento, se llevó a cabo en la morgue del Cementerio Municipal una ampliación de los estudios antropológicos sobre los restos exhumados del Cementerio de Colonia, en el marco de la causa "Junta Departamental de Colonia. Inhumación de NN. IUE 222-10164/1985."

08.08.2011. Colonia del Sacramento. Sentencia Interlocutoria N° 1435.

VISTOS:

Las resultancias de estos obrados IUE 222-10164/1985 y la solicitud formulada por la autoridad judicial competente en la República Argentina (fs. 377-379).

RESULTANDO:

1) Que en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia e inhumados como personas desconocidas (NN), entre los meses de octubre de 1975 a setiembre del año 1976 y en el mes de setiembre de

⁵⁹ Mail enviado a la Comisión para la Paz. 4 de abril de 2005. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

1978 (fs. 1-254).

2) Que en el marco de dicha investigación, la Comisión para la Paz instaurada por Decreto de fecha 9 de agosto de 2000 del Poder Ejecutivo, solicitó a la sede la extracción de muestra óseas de los referidos restos referidos, a efectos de realizar estudios de ADN por Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior.

La autorización fue concedida por providencia N° 151 del 20 de setiembre de 2001 y la exhumación fue realizada en el mes de enero de 2002 con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (fs. 328-334 y fs. 338-339).

Posteriormente y previa solicitud de la Presidencia de la República, por Decreto N° 297 del 27 de abril de 2005, se autorizó la extracción de muestras de los mismos restos a fin de ser estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, lo cual fue cumplido con fecha 12 de mayo de 2005 (fs. 351-352).

3) Que el 5 de agosto de 2010 compareció en autos la Coordinadora de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a solicitar autorización para que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pudieran constituirse en el lugar donde están depositados los restos óseos a efectos de la realización de trabajos complementarios para la identificación de los mismos (fs. 356). Por Decreto N° 1576 del 9 de agosto de 2010 se accedió a lo solicitado.

La diligencia se cumplió entre los días 2 y 4 de marzo de 2011 el Cementerio de esta ciudad y se autorizó por la suscrita la extracción de nuevas muestras para ser trasladadas a la República Argentina a efectos de su análisis genético (fs. 363-374).

4) Que mediante exhorto librado por el Sr. Juez Horacio Rolando Cattani de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina) en el expediente L.6 caratulado "Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1983", se solicitó a esta sede se sirva arbitrar los medios necesarios- con la colaboración de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz- para el traslado de los restos de las ocho personas no identificadas, oportunamente exhumadas en el Cementerio Municipal de Colonia, hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense sito en la ciudad de Buenos Aires, para su estudio y con el objeto de proceder a su identificación.

Conferida vista al Ministerio Público, no formuló oposición a la misma (fs. 381 vto.)
CONSIDERANDO:

1) Que como ya se señalara por la suscrita, en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia entre los años 1975 y 1978.

2) Que según surge las investigaciones cumplidas, dichos cuerpos procedían de la República Argentina, razón por la cual se autorizó el estudio de muestras óseas por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para su estudio genético, a efectos de su identificación como personas detenidas desaparecidas durante el período 1976-1983.

3) Que con la finalidad de facilitar dicho estudio, de acuerdo a las razones planteadas por los peritos actuantes a la suscrita en oportunidad de su presencia en esta ciudad, y conforme la solicitud formulada por la autoridad judicial de la República Argentina, entiéndela suscrita Juez que es procedente el traslado de los restos óseos a la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de lo dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (arts. 1, 2, 4, 7, 17 N° 2 y 3), suscrito en la ciudad de San Luis en junio de 1996 y aprobado por nuestro país por la ley N° 17.145.

4) Que el traslado será coordinado por la Autoridad Central de nuestro país con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, encargándose a dicha Secretaría la efectiva entrega de los restos óseos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, debiendo posteriormente informar a la sede de las actuaciones cumplidas.

5) Que sin perjuicio de lo dispuesto, los restos óseos permanecerán a disposición de estas actuaciones judiciales y el Equipo pericial mencionado quedará investido de la calidad de

depositario de los mismos, siendo responsable de su custodia y conservación hasta la finalización del proceso identificatorio, debiendo comunicarse a esta Juzgado todo dato de relevancia que se obtuviere.

RESUELVE:

Autorízase el traslado de los restos óseos correspondientes a las ocho personas no identificadas, objeto de estas actuaciones hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, el que queda investido de la calidad de depositario de los mismos hasta la finalización del proceso identificatorio.

Cométase a autoridad central de nuestro país la coordinación del traslado dispuesto, con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, a la que se encarga la entrega de los restos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, con posterior informe a la sede de las actuaciones cumplidas.

Comuníquese a la autoridad central y a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Haciéndoles saber que deberán informar a la sede la fecha en que se efectivizará el retiro de los restos del Cementerio Municipal de Colonia, oficiándose con copia de la presente Resolución.

Comuníquese asimismo a la Dirección de higiene de la Intendencia de Colonia a los efectos pertinentes oficiándose.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

22.08.2011. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de Primer Turno. Colonia del Sacramento. Se remite Oficio N° 813 a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. *En autos caratulados: “Junta Departamental de Colonia- Inhumación de NN”, IUE: 222-10164/1985, se libra a Ud. el presente, de acuerdo a lo dispuesto, atento a lo solicitado por la Autoridad argentina, en Exhorto referencia CARPE DIAJU 3928/08, en relación a la causa caratulada “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976-1983 (L.6)”, en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; en estado de cumplir, y de conformidad con la Normas de Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua de Materia Penal – Tratado de San Luis (Ley 17.145) para hacerle saber: que se dictó la Resolución N° 1435 de fecha 8 de agosto de 2011, cuya fotocopia se adjunta a sus efectos y para su conocimiento, en la que se solicita la asistencia de esa Secretaría, la que deberá hacer la entrega de los restos óseos en el Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense en la ciudad de Buenos Aires, debiendo informar a esta Sede la fecha en la que se efectivizará el retiro de los mismos del Cementerio Municipal de Colonia y las actuaciones cumplidas.*

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

[Firma]

Esc. Margarita Graña Arrospide

Actuaria

N.N. 10

Datos del hallazgo

Fecha: 08.09.1976.

Hora de: 11:00 hs.

Lugar: Juan Lacaze, Playa "Blanca Arena", aproximadamente 1 Km. de la desembocadura del Arroyo de Rosario, hacia el Este.

Encontrado por: Emilio Germán Rodríguez Bares.

Datos de la inhumación

Fecha: 09.09.1976.

Lugar: Cementerio de Colonia.

Fosa: 41/976.

Libro: Inscripto en el Registro de Inhumaciones del Cementerio de Colonia. 8 de setiembre de 1976.

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado de Paz de la 4ta. Sección Judicial de Colonia; Jueza (suplente) Dra. Herminia Martínez de Sposto. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rosario; Jueza Dra. Otilia Prats.

Prefectura: Prefectura Nacional Naval; Jefe de la División de Informaciones Alférez PNN Eduardo Craighdallie (Montevideo). Prefectura del Puerto de Colonia; Prefecto Capitán de Corbeta Antonio A. Odizzio Zabala. Sub Prefectura del Puerto de Juan Lacaze; Sub Prefecto Tte. Juan Luis Vázquez.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico forense actuante: Intervienen dos profesionales médicos. En primer lugar el Médico de Servicio Público Dr. Juan Carlos Rossel, quien realiza un primer diagnóstico e informe y acompaña a la Jueza de Paz al lugar del hallazgo del cadáver. Posteriormente el cadáver es enviado a Colonia para la realización de la autopsia a cargo del Inspector Mayor (P.T.) Dr. Luis Raimondi.

Raza: Blanca.

Sexo: Masculino.

Cabello: Negro lacio.

Barba y bigote: Barba de 3 cms. de largo.

Ojos:

Estatura: 1.80 mts.

Peso aprox.: 75 kgs.

Complexión:

Edad aprox.: 25 - 35 años.

Síntesis de la Autopsia: Informe del Dr. Juan Carlos Rossel: (...) *Reconocí un cadáver del sexo masculino que apareció en la costa, en posición de cúbito ventral, con los miembros superiores extendidos y los antebrazos en semiflexión. El cadáver presenta en las muñecas fuertes ataduras con trozos de género de color blanco (...). Presenta escoriaciones en la piel en varios lugares y la piel está desprendida en capas en varios lugares, también sobre todo en los dedos de las manos, por efecto de prolongada permanencia en el agua (...). Una perforación en el hemitórax derecho, sobre la parte media de la línea axilar; puede ser orificio por bala, pero no es seguro. No hay orificio de salida de proyectil. Fractura tercio medio del brazo izquierdo, no expuesta. Luxación de cadera derecha, que puede haberse producido en el cadáver espontáneamente debido a la falta de consistencia de las partes blandas peri articulares. No se presentan mutilaciones ni señales de golpes.*⁶⁰

⁶⁰ Informe a las autoridades policiales de la 6ta. S. J. De Colonia, Dr. Juan Carlos Rossel. 8 de setiembre de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

Informe verbal del Dr. Luis Raimondi:⁶¹ (...) *La cabeza y el cuello no presentan particularidades; tórax con orificio en zona intercostal derecha pudiendo haber sido producido por erosión del agua, descartándose la posibilidad que pudiese haber sido creada por arma blanca o de fuego. El abdomen presenta en su zona visceral, el hígado en su estado normal de putrefacción, sin sangrar al corte del bisturí, cuando la característica típica del ahogado es que al corte sangra (...) pulmones de igual aspecto (...) examinando sus miembros se constata la fractura del brazo izquierdo, estando el resto sin particularidades que llamen la atención.*⁶²

Tiempo de muerte aproximado: Mayor a 20 días.

Causa de muerte según autopsia: De acuerdo al primer informe del Médico del Servicio Público Dr. Juan Carlos Rossel: *La causa de la muerte no puede ser establecida (...).*⁶³

De acuerdo al informe verbal del Dr. Luis Raimondi: (...) *Según informe verbal del médico forense de Colonia, Dr. Raimondi, la causa de la muerte no fue asfixia por sumersión, sino que puede haber sido muerto a golpes y luego arrojado a las aguas.*⁶⁴

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Calcetines en ambas piernas de color azul oscuro, con apariencia de poco uso y un pantalón liviano (tipo pijama) de color blanco.

Observaciones

Datos de la exhumación

Realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.⁶⁵

Fecha: 22.01.2002.

Síntesis de la autopsia: Lesiones peri mortem. No se observan.

Edad: Mínima 25 años – Máxima 35 años.

Estatura: Mínima 1.70 mts. – Máxima 1.80 mts.

Sexo: Masculino.

Raza: Caucasoide.

Lateralidad: Indeterminada.

Evidencias Asociadas: Tiene una ligadura de cable bipolar de color gris que da dos vueltas a la muñeca derecha y presenta cuatro nudos. No hay evidencias balísticas. Se encontraron 5 medias asociadas al esqueleto: una negra, dos azules y dos amarillas.

Se realizó la extracción de muestras óseas para análisis de ADN.

Análisis de ADN

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Montevideo, julio 14 de 2003.

Sres. Comisión para la Paz:

61 No fue ubicado el Protocolo de la autopsia correspondiente a este cadáver, contando sólo con el informe verbal del Dr. Luis Raimondi: (...) El 08.09.1976; en la zona de Boca del Rosario es encontrado un cuerpo sin vida (...). Esta actuación fue comunicada al Sr. Juez de Paz de la 4ta. Sección Judicial por Oficio Nro. 215 de 09.09.1976 (...). En los obrados se ubican 3 Protocolos de Autopsias, faltando la del cuerpo inhumado en la fosa Nro. 41. Parte Especial de Información Nro. 10/985, Policía de Colonia, Ayudantía de Sub Jefatura, Colonia 15 de octubre de 1985. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

62 Oficio al Jefe de la Sección Técnica de la Prefectura Nacional Naval, División Información, Sección Técnica, Of. Laboratorio. Montevideo. 9 de setiembre de 1976. Mro. 2da. PNN Jorge Alvez. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

63 Informe a las autoridades policiales de la 6ta. S. J. de Colonia, Dr. Juan Carlos Rossel. 8 de setiembre de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

64 Oficio al Jefe de la Sección Técnica de la Prefectura Nacional Naval, División Información, Sección Técnica, Of. Laboratorio. Montevideo. 9 de setiembre de 1976. Mro. 2da. PNN Jorge Alvez. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

65 Informe arqueológico presentado por la EAAF a la Comisión para la Paz. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN. Ver Anexo documental. DOCUMENTO 2.

Por la presente informo a usted referente a los Informes de Laboratorio Nro. 21 al 28, (excepto el número 23, 24 y 26) del presente año, correspondientes a los casos asignados por la Comisión para la Paz, donde un equipo de este Laboratorio concurrió al Departamento de Colonia a retirar los restos óseos recuperados de las fosas 40/976, 24/976, 17/976, 1/976 y 41/976 vinculados a dichos casos, que los análisis de ADN no se continúan hasta conocer probables familiares para realizar las comparaciones, eso es debido al alto costo que implican los análisis en restos óseos, sumado al recorte presupuestal impuesto por el Estado, por lo que solamente se realizan los análisis de ADN de las muestras con las que se tiene posibles sospechosos y/o posibles víctimas.

Además dependiendo del familiar disponible para el estudio, es el tipo de análisis que se efectuara, eligiendo el más adecuado al caso correspondiente, es decir STR autonómicos, cromosoma y/o ADN mitocondrial.

Por lo antes expuesto, las muestras mencionadas se archivan en este Laboratorio para futuros análisis.

Encargada del Laboratorio Biológico, Sub. Crio. (P.T.) Química Farmacéutica, Sinthia Pagano.

Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico.

Montevideo, 4 de abril de 2005.

(...) En cuanto a las fosas de Colonia tenemos lo siguiente:

Fosa 38/976: Resultados de STRs Nucleares.

Fosas 18/976 y 39/976: Resultados de ADN Mitocondrial.

Fosas 40/976, 24/976, 1/976, 17/976 y 41/976: Resultados parciales de ADN Mitocondrial. Estos resultados parciales se complementaran cuando se reciban familiares para comparar.

Química Farmacéutica Sinthia Pagano.⁶⁶

17.06.2010. Equipo Argentino de Antropología Forense, solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la realización de los trámites correspondientes con el fin de conseguir la autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

20.07.2010. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, solicita al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1er Turno, autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.08.2010. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz informa al Intendente Municipal de Colonia, Dr. Walter Zimmer, de las actuaciones realizadas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia.

09.08.2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia, autoriza la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.03.2011. En virtud de la autorización emitida por la Dra. Beatriz Larrieu, del Juzgado de Primera Instancia de Primer Turno, Colonia del Sacramento, se llevó a cabo en la morgue del Cementerio Municipal una ampliación de los estudios antropológicos sobre los restos exhumados del Cementerio de Colonia, en el marco de la causa “Junta Departamental de Colonia. Inhumación de NN. IUE 222-10164/1985.”

08.08.2011. Colonia del Sacramento. Sentencia Interlocutoria N° 1435.

VISTOS:

Las resultancias de estos obrados IUE 222-10164/1985 y la solicitud formulada por la autoridad judicial competente en la República Argentina (fs. 377-379).

RESULTANDO:

1) Que en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia e inhumados como personas desconocidas (NN), entre los meses de octubre de 1975 a setiembre del año 1976 y en el mes de setiembre de 1978 (fs. 1-254).

2) Que en el marco de dicha investigación, la Comisión para la Paz instaurada por Decreto

⁶⁶ Mail enviado a la Comisión para la Paz. 4 de abril de 2005. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

de fecha 9 de agosto de 2000 del Poder Ejecutivo, solicitó a la sede la extracción de muestra óseas de los referidos restos referidos, a efectos de realizar estudios de ADN por Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior.

La autorización fue concedida por providencia N° 151 del 20 de setiembre de 2001 y la exhumación fue realizada en el mes de enero de 2002 con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (fs. 328-334 y fs. 338-339).

Posteriormente y previa solicitud de la Presidencia de la República, por Decreto N° 297 del 27 de abril de 2005, se autorizó la extracción de muestras de los mismos restos a fin de ser estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, lo cual fue cumplido con fecha 12 de mayo de 2005 (fs. 351-352).

3) Que el 5 de agosto de 2010 compareció en autos la Coordinadora de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a solicitar autorización para que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pudieran constituirse en el lugar donde están depositados los restos óseos a efectos de la realización de trabajos complementarios para la identificación de los mismos (fs. 356). Por Decreto N° 1576 del 9 de agosto de 2010 se accedió a lo solicitado.

La diligencia se cumplió entre los días 2 y 4 de marzo de 2011 el Cementerio de esta ciudad y se autorizó por la suscrita la extracción de nuevas muestras para ser trasladadas a la República Argentina a efectos de su análisis genético (fs. 363-374).

4) Que mediante exhorto librado por el Sr. Juez Horacio Rolando Cattani de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina) en el expediente L.6 caratulado “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1983”, se solicitó a esta sede se sirva arbitrar los medios necesarios- con la colaboración de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz- para el traslado de los restos de las ocho personas no identificadas, oportunamente exhumadas en el Cementerio Municipal de Colonia, hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense sito en la ciudad de Buenos Aires, para su estudio y con el objeto de proceder a su identificación.

Conferida vista al Ministerio Público, no formuló oposición a la misma (fs. 381 vto.)

CONSIDERANDO:

1) Que como ya se señalara por la suscrita, en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia entre los años 1975 y 1978.

2) Que según surge las investigaciones cumplidas, dichos cuerpos procedían de la República Argentina, razón por la cual se autorizó el estudio de muestras óseas por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para su estudio genético, a efectos de su identificación como personas detenidas desaparecidas durante el período 1976-1983.

3) Que con la finalidad de facilitar dicho estudio, de acuerdo a las razones planteadas por los peritos actuantes a la suscrita en oportunidad de su presencia en esta ciudad, y conforme la solicitud formulada por la autoridad judicial de la República Argentina, entiéndela suscrita Juez que es procedente el traslado de los restos óseos a la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de lo dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (arts. 1, 2, 4, 7, 17 N° 2 y 3), suscrito en la ciudad de San Luis en junio de 1996 y aprobado por nuestro país por la ley N° 17.145.

4) Que el traslado será coordinado por la Autoridad Central de nuestro país con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, encargándose a dicha Secretaría la efectiva entrega de los restos óseos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, debiendo posteriormente informar a la sede de las actuaciones cumplidas.

5) Que sin perjuicio de lo dispuesto, los restos óseos permanecerán a disposición de estas actuaciones judiciales y el Equipo pericial mencionado quedará investido de la calidad de depositario de los mismos, siendo responsable de su custodia y conservación hasta la finalización del proceso identificatorio, debiendo comunicarse a esta Juzgado todo dato de relevancia que se

obtuviere.

RESUELVE:

Autorizase el traslado de los restos óseos correspondientes a las ocho personas no identificadas, objeto de estas actuaciones hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, el que queda investido de la calidad de depositario de los mismos hasta la finalización del proceso identificatorio.

Cométase a autoridad central de nuestro país la coordinación del traslado dispuesto, con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, a la que se encarga la entrega de los restos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, con posterior informe a la sede de las actuaciones cumplidas.

Comuníquese a la autoridad central y a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Haciéndoles saber que deberán informar a la sede la fecha en que se efectivizará el retiro de los restos del Cementerio Municipal de Colonia, oficiándose con copia de la presente Resolución.

Comuníquese asimismo a la Dirección de higiene de la Intendencia de Colonia a los efectos pertinentes oficiándose.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

22.08.2011. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de Primer Turno. Colonia del Sacramento. Se remite Oficio N° 813 a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. *En autos caratulados: “Junta Departamental de Colonia- Inhumación de NN”, IUE: 222-10164/1985, se libra a Ud. el presente, de acuerdo a lo dispuesto, atento a lo solicitado por la Autoridad argentina, en Exhorto referencia CARPE DIAJU 3928/08, en relación a la causa caratulada “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976-1983 (L.6)”, en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; en estado de cumplir, y de conformidad con la Normas de Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua de Materia Penal – Tratado de San Luis (Ley 17.145) para hacerle saber: que se dictó la Resolución N° 1435 de fecha 8 de agosto de 2011, cuya fotocopia se adjunta a sus efectos y para su conocimiento, en la que se solicita la asistencia de esa Secretaría, la que deberá hacer la entrega de los restos óseos en el Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense en la ciudad de Buenos Aires, debiendo informar a esta Sede la fecha en la que se efectivizará el retiro de los mismos del Cementerio Municipal de Colonia y las actuaciones cumplidas.*

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu

Juez Letrado

[Firma]

Esc. Margarita Graña Arrospide

Actuaria

N. N. 11

Datos del hallazgo

Fecha: 20.09.1978.

Hora: 08:00 hs.

Lugar: Nueva Palmira, costa del Parador Punta Gorda.

Encontrado por: Sr. Emilio Diez. El cuerpo se hallaba sobre la costa, boca abajo.⁶⁷

Datos de la inhumación

Fecha: 20.09.1978.

Lugar:

Fosa: 72/78.

Libro:

Partida de Defunción: Inscripta en la 8va. Sección del Departamento de Colonia, Acta Nro. 63.

Expedida por la Oficial del Estado Civil, Dra. Ema Pazos.

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado de Paz de la 8va. Sección Judicial de Colonia. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Carmelo; Juez Dr. Eduardo Artecona.

Prefectura: Sub Prefectura del Puerto de Nueva Palmira; Sub Prefecto Tte. 2da. PNN Heber

Martinez Siboldi. Jefe de la Segunda Circunscripción; PNN Capitán Inspector PNN Emeterio Lessa.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico forense actuante: Dr. Edel Bocagni.

Raza: Blanca.

Sexo: Masculino.

Cabello: Negro.

Barba y bigote:

Ojos:

Estatura: 1.75 mts.

Peso aprox.: 70 kgs.

Complexión:

Edad aprox: 20 a 30 años.

Síntesis de la Autopsia: (...) *Al examen externo no presenta ningún signo de violencia, presenta avanzado estado de descomposición.*⁶⁸

Tiempo de muerte aproximado: 7 días.

Causa de muerte según autopsia: Asfixia por inmersión. No presenta signos de violencia.⁶⁹

Posibles elementos identificatorios

(...) *Vestía de la siguiente manera: escarpines color bordó, botas de gamuza marrón, camisa blanca, manga corta, pantalón de tela jean azul, malla de baño negra y buzo de lana rojo con guardas blancas en los puños, cintura y cuello.*⁷⁰

Observaciones

⁶⁷ Acta de Declaración Jurada, 20 de setiembre de 1978, Local de Sub Prefectura del Puerto de Nueva Palmira, Sr. Emilio Diez. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

⁶⁸ Certificado del Médico Forense, 20 de setiembre de 1978, Dr. Edel Dayzi Bocagni. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

⁶⁹ Certificado del Médico Forense, 20 de setiembre de 1978, Dr. Edel Dayzi Bocagni. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

⁷⁰ Oficio 104/20/LX/978, 20 de setiembre de 1978. Sub Prefectura del Puerto de Nueva Palmira a la Juez de Paz de la 8va. Sección Judicial de Colonia. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

*Se informa que fue imposible sacar huellas dactilares del mismo por encontrarse en avanzado estado de descomposición.*⁷¹

Datos de la exhumación

Análisis de ADN

17.06.2010. Equipo Argentino de Antropología Forense, solicita a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la realización de los trámites correspondientes con el fin de conseguir la autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

20.07.2010. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, solicita al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1er Turno, autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.08.2010. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz informa al Intendente Municipal de Colonia, Dr. Walter Zimmer, de las actuaciones realizadas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia.

09.08.2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia, autoriza la realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.

04.03.2011. En virtud de la autorización emitida por la Dra. Beatriz Larrieu, del Juzgado de Primera Instancia de Primer Turno, Colonia del Sacramento, se llevó a cabo en la morgue del Cementerio Municipal una ampliación de los estudios antropológicos sobre los restos exhumados del Cementerio de Colonia, en el marco de la causa "Junta Departamental de Colonia. Inhumación de NN. IUE 222-10164/1985."

08.08.2011. Colonia del Sacramento. Sentencia Interlocutoria N° 1435.

VISTOS:

Las resultancias de estos obrados IUE 222-10164/1985 y la solicitud formulada por la autoridad judicial competente en la República Argentina (fs. 377-379).

RESULTANDO:

1) Que en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia e inhumados como personas desconocidas (NN), entre los meses de octubre de 1975 a setiembre del año 1976 y en el mes de setiembre de 1978 (fs. 1-254).

2) Que en el marco de dicha investigación, la Comisión para la Paz instaurada por Decreto de fecha 9 de agosto de 2000 del Poder Ejecutivo, solicitó a la sede la extracción de muestra óseas de los referidos restos referidos, a efectos de realizar estudios de ADN por Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior.

La autorización fue concedida por providencia N° 151 del 20 de setiembre de 2001 y la exhumación fue realizada en el mes de enero de 2002 con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (fs. 328-334 y fs. 338-339).

Posteriormente y previa solicitud de la Presidencia de la República, por Decreto N° 297 del 27 de abril de 2005, se autorizó la extracción de muestras de los mismos restos a fin de ser estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, lo cual fue cumplido con fecha 12 de mayo de 2005 (fs. 351-352).

3) Que el 5 de agosto de 2010 compareció en autos la Coordinadora de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a solicitar autorización para que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pudieran constituirse en el lugar donde están depositados los restos óseos a efectos de la realización de trabajos complementarios para la identificación de los mismos (fs. 356). Por Decreto N° 1576 del 9 de agosto de 2010 se accedió a lo solicitado.

La diligencia se cumplió entre los días 2 y 4 de marzo de 2011 el Cementerio de esta ciudad y se autorizó por la suscrita la extracción de nuevas muestras para ser trasladadas a la República

⁷¹ Oficio 107/21/IX/978, 21 de setiembre de 1978. Sub Prefecto del Puerto de Nueva Palmira al Jefe de la Segunda Circunscripción. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

Argentina a efectos de su análisis genético (fs. 363-374).

4) Que mediante exhorto librado por el Sr. Juez Horacio Rolando Cattani de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina) en el expediente L.6 caratulado “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1983”, se solicitó a esta sede se sirva arbitrar los medios necesarios- con la colaboración de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz- para el traslado de los restos de las ocho personas no identificadas, oportunamente exhumadas en el Cementerio Municipal de Colonia, hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense sito en la ciudad de Buenos Aires, para su estudio y con el objeto de proceder a su identificación.

Conferida vista al Ministerio Público, no formuló oposición a la misma (fs. 381 vto.)

CONSIDERANDO:

1) Que como ya se señalara por la suscrita, en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia entre los años 1975 y 1978.

2) Que según surge las investigaciones cumplidas, dichos cuerpos procedían de la República Argentina, razón por la cual se autorizó el estudio de muestras óseas por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para su estudio genético, a efectos de su identificación como personas detenidas desaparecidas durante el período 1976-1983.

3) Que con la finalidad de facilitar dicho estudio, de acuerdo a las razones planteadas por los peritos actuantes a la suscrita en oportunidad de su presencia en esta ciudad, y conforme la solicitud formulada por la autoridad judicial de la República Argentina, entiéndela suscrita Juez que es procedente el traslado de los restos óseos a la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de lo dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (arts. 1, 2, 4, 7, 17 N° 2 y 3), suscrito en la ciudad de San Luis en junio de 1996 y aprobado por nuestro país por la ley N° 17.145.

4) Que el traslado será coordinado por la Autoridad Central de nuestro país con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, encargándose a dicha Secretaría la efectiva entrega de los restos óseos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, debiendo posteriormente informar a la sede de las actuaciones cumplidas.

5) Que sin perjuicio de lo dispuesto, los restos óseos permanecerán a disposición de estas actuaciones judiciales y el Equipo pericial mencionado quedará investido de la calidad de depositario de los mismos, siendo responsable de su custodia y conservación hasta la finalización del proceso identificatorio, debiendo comunicarse a esta Juzgado todo dato de relevancia que se obtuviere.

RESUELVE:

Autorízase el traslado de los restos óseos correspondientes a las ocho personas no identificadas, objeto de estas actuaciones hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, el que queda investido de la calidad de depositario de los mismos hasta la finalización del proceso identificatorio.

Cométase a autoridad central de nuestro país la coordinación del traslado dispuesto, con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, a la que se encarga la entrega de los restos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, con posterior informe a la sede de las actuaciones cumplidas.

Comuníquese a la autoridad central y a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Haciéndoles saber que deberán informar a la sede la fecha en que se efectivizará el retiro de los restos del Cementerio Municipal de Colonia, oficiándose con copia de la presente Resolución.

Comuníquese asimismo a la Dirección de higiene de la Intendencia de Colonia a los efectos pertinentes oficiándose.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu
Juez Letrado

22.08.2011. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de Primer Turno. Colonia del Sacramento. Se remite Oficio N° 813 a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. *En autos caratulados: “Junta Departamental de Colonia- Inhumación de NN”, IUE: 222-10164/1985, se libra a Ud. el presente, de acuerdo a lo dispuesto, atento a lo solicitado por la Autoridad argentina, en Exhorto referencia CARPE DIAJU 3928/08, en relación a la causa caratulada “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976-1983 (L.6)”, en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; en estado de cumplir, y de conformidad con la Normas de Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua de Materia Penal – Tratado de San Luis (Ley 17.145) para hacerle saber: que se dictó la Resolución N° 1435 de fecha 8 de agosto de 2011, cuya fotocopia se adjunta a sus efectos y para su conocimiento, en la que se solicita la asistencia de esa Secretaría, la que deberá hacer la entrega de los restos óseos en el Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense en la ciudad de Buenos Aires, debiendo informar a esta Sede la fecha en la que se efectivizará el retiro de los mismos del Cementerio Municipal de Colonia y las actuaciones cumplidas.*

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

[Firma]

Dra. Beatriz Larrieu
Juez Letrado

[Firma]

Esc. Margarita Graña Arrospide
Actuaria

MALDONADO
N. N. 1

Datos del hallazgo

Fecha: 11.04.1977.

Hora: 11:30 hs.

Lugar: Zona Sur de la escollera del Puerto de Piriápolis.

Encontrado por: Sr. Oldimar Machado.

Datos de la inhumación

Fecha:

Lugar: Cementerio de Maldonado.

Fosa: Nicho 823. Chapa 5770.

Libro:

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado de Paz de la 3ra. Sección de Maldonado; Juez Dr. Domingo Piegas Oliú.

Prefectura: Sub Prefectura de Piriápolis; Sub Prefecto Tte. 1ro. Ricardo Custodio.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante:

Raza:

Sexo: Probablemente masculino.

Cabello:

Ojos:

Estatura:

Peso:

Complexión:

Edad aprox:

Síntesis de la autopsia: (...) *En presencia del Sr. Juez de Paz se realizó el primer reconocimiento ocular del cadáver constatando la ausencia de casi toda la parte superior del mismo y un elevadísimo*

*estado de putrefacción (...).*⁷²

Tiempo de muerte aproximado: Más de dos meses.

Causa de muerte según autopsia: No se realiza autopsia. (...). *Al llegar al Cementerio se depositó en la morgue del mismo; el médico forense que allí se encontraba realizó un reconocimiento ocular manifestando que teniendo en cuenta el estado del cadáver, no se le realizaría autopsia y que no se podría dictaminar la causa de su muerte (...).*⁷³

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Un pantalón tipo vaquero Robert Lewis, un short de nylon para baño a rayas verticales celestes, rojas y azules, un slip, un par de medias rojas de lana, para fútbol. Todo, según las etiquetas: Industria Argentina.⁷⁴

⁷² Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia e Investigaciones. Departamento Técnico, Sección Laboratorio e Informes Técnicos. Montevideo 12 de abril de 1977. Informe al Jefe del Departamento Técnico Alférez PNN Daniel Maiorano del Mro Ira. PNN Daniel Bordoni. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

⁷³ Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia e Investigaciones. Departamento Técnico, Sección Laboratorio e Informes Técnicos. Montevideo 12 de abril de 1977. Informe al Jefe del Departamento Técnico Alférez PNN Daniel Maiorano del Mro. Ira. PNN Daniel Bordoni. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

⁷⁴ Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia e Investigaciones. Departamento Técnico, Sección Laboratorio e Informes Técnicos. Montevideo 12 de abril de 1977. Informe al Jefe del Departamento Técnico Alférez PNN Daniel

Observaciones

Datos de la exhumación

Presidencia de la República. Comisión para la Paz.

Montevideo, 17 de setiembre de 2001.

Señor Intendente Municipal del Departamento de Maldonado.

Ing. Agr. Enrique Antía.

PRESENTE.

Por medio de la presente y en nombre de la Comisión para la Paz vengo a solicitar al señor Intendente que, a través de la Dirección de Necrópolis, se sirva informarnos la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los cementerios de su circunscripción departamental, indicándonos, en cada caso, fecha de la inhumación, identificación del sepulcro respectivo y fundamentalmente si los restos permanecen en el mismo o si fueron objeto de la reducción en su caso. Dado que los datos requeridos los precisa esta Comisión para trabajar en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que viene al Uruguay invitado por el Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, el próximo 24 de setiembre de 2001, encarecemos a usted, en lo posible, sirva remitirnos los datos solicitados, con antelación a la fecha indicada.

Asimismo, en la eventualidad de que los antropólogos – quienes permanecerán unos días en nuestro país – necesitaran compulsar vuestros registros, solicitamos a usted se sirva facilitarle el acceso a los mismos.

Agradeciéndole la cooperación que pueda usted brindarle a esta Comisión, le saluda (...).

Dr. Gonzalo Fernández.

Intendencia Municipal de Maldonado.

Maldonado, 21 de setiembre de 2001.

Presidencia de la República.

Comisión para la Paz.

De acuerdo a solicitud de fecha 17 de setiembre del cte. año, remito información referente a nómina de cuerpos NN sepultados en los cementerios de este Departamento.

Dr. Jorge Curbelo. Director General de Higiene Ambiental. Intendencia Municipal de Maldonado.

Necrópolis de Maldonado.

Maldonado, 19 de setiembre de 2001.

Detallamos datos solicitados de NN:

NN. Apareció en aguas del Río de la Plata. 09/04/77. Nicho 823. Chapa 5770. Pasa a osario el 26/05/88.⁷⁵

Análisis de ADN

N.N. 2

Datos del hallazgo

Fecha: 09.05.1977.

Hora: 17:50 hs.

Lugar: Playa Solanas del Mar.

Encontrado por: Emilio Pereyra.

Datos de la inhumación

Fecha: 10.05.1977.

Lugar: Cementerio de Maldonado.

Maiorano del Mro. Ira. PNN Daniel Bordoni. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

75 Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN

Fosa: Nicho Municipal 659. Cajón 555907.

Libro:

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Primer Turno de Maldonado; Juez Dr. Daniel Gutiérrez.

Prefectura: Puerto de Maldonado; Prefecto Capitán de Corbeta (CG) Walter Trujillo y Capitán PNN Julio Pucci.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Médico de Servicio Público, Comisario P.T. Dr. Juan José Barboni.

Raza: Blanca.

Sexo: Masculino.

Cabello:

Ojos:

Estatura: 1.75 a 1.80 mts.

Peso: 75 a 80 kg.

Complexión:

Edad aprox: 35 – 40 años.

Síntesis de la autopsia: *Dicho cuerpo presenta: Herida circular de 4 cms. de diámetro en región anterior de tórax, con fractura de 4ta. 5ta. y 6ta. costilla izquierda y estallido de esternón. En el examen interno (...) desgarró total de ventrículo izquierdo, desgarró de ventrículo derecho y desgarró de pulmón derecho. En el cráneo (...) orificio discretamente circular de alrededor de 3 cms. de diámetro y pérdida ósea a nivel perietooccipital izquierdo. Fractura de brazo izquierdo.*⁷⁶

Tiempo de muerte aproximado: 30 a 50 días.

Causa de muerte según autopsia: No se especifica en el informe..

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Short de algodón estampado en rojo y blanco, con la etiqueta de la marca *Trenot* de industria Argentina.⁷⁷

Observaciones

Por el estado de putrefacción no pudo tomársele las huellas dactiloscópicas directamente.⁷⁸ El cráneo del occiso y los dedos de ambas manos fueron trasladados a Montevideo (a requerimiento del Médico Forense) a efectos del estudio por parte del Instituto Médico Forense.⁷⁹

*(...) A solicitud del Sr. Médico Forense trasladé a esta División los diez dedos de las manos y el cráneo del occiso presentando este último orificio de bala. Los dedos del NN fueron trasladados al Laboratorio de la Policía Técnica con el fin de darles el tratamiento adecuado, para tratar de lograr la identificación del occiso (...).*⁸⁰ *Se hace notar que presentaba rasgos de violencia e impactos de bala en su cuerpo.*⁸¹

⁷⁶ *Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fs. 82. Documento sobre la autopsia, 10 de mayo de 1977, Dr. Juan José Barboni. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

⁷⁷ *Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia e Investigaciones. Departamento Técnico, Sección Laboratorio e Informes Técnicos, Montevideo, 10 de Mayo de 1977. Informe al Jefe de División Inteligencia e Investigación (Capitán PNN Álvaro Diez) Firma: Jefe Depto. Técnico Alférez PNN Daniel Maiorano. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

⁷⁸ *Informe del Mro. de Ira. PNN Andrés Chiribón al Prefecto del Puerto de Maldonado, 10 de mayo de 1977. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

⁷⁹ *Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fs. 83 Oficio Nro. 163/977, 11 de mayo de 1977. Informe del Prefecto del Puerto de Maldonado Capitán de Corbeta Walter Trujillo al Juez Letrado de Maldonado. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

⁸⁰ *Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia e Investigaciones. Departamento Técnico, Sección Laboratorio e Informes Técnicos, Montevideo, 10 de Mayo de 1977. Informe al Jefe del Depto. Técnico Alférez PNN Daniel Maiorano. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

⁸¹ *Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia e Investigaciones. Departamento Técnico, Sección Laboratorio e*

Datos de la exhumación

Presidencia de la República. Comisión para la Paz.

Montevideo, 17 de setiembre de 2001.

Señor Intendente Municipal del Departamento de Maldonado.

Ing. Agr. Enrique Antía.

PRESENTE.

Por medio de la presente y en nombre de la Comisión para la Paz vengo a solicitar al señor Intendente que, a través de la Dirección de Necrópolis, se sirva informarnos la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los cementerios de su circunscripción departamental, indicándonos, en cada caso, fecha de la inhumación, identificación del sepulcro respectivo y fundamentalmente si los restos permanecen en el mismo o si fueron objeto de la reducción en su caso. Dado que los datos requeridos los precisa esta Comisión para trabajar en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que viene al Uruguay invitado por el Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, el próximo 24 de setiembre de 2001, encarecemos a usted, en lo posible, sirva remitirnos los datos solicitados, con antelación a la fecha indicada.

Asimismo, en la eventualidad de que los antropólogos – quienes permanecerán unos días en nuestro país – necesitaran compulsar vuestros registros, solicitamos a usted se sirva facilitarle el acceso a los mismos.

Agradeciéndole la cooperación que pueda usted brindarle a esta Comisión, le saluda (...).

Dr. Gonzalo Fernández.

Intendencia de Maldonado.

Maldonado, 21 de setiembre de 2001.

Presidencia de la República. Comisión para la Paz.

De acuerdo a solicitud de fecha 17 de setiembre del cte. año, remito información referente a nómina de cuerpos NN sepultados en los cementerios de este Departamento.

Dr. Jorge Curbelo. Director General de Higiene Ambiental. Intendencia Municipal de Maldonado. Necrópolis de Maldonado.

Maldonado, 19 de setiembre de 2001.

Detallamos datos solicitados de NN:

NN. Apareció en playa Solana del Mar. 10/05/77. Nicho 662. Chapa 5597. Pasa a osario común el 28 de diciembre de 1984.⁸²

Análisis de ADN

Informes Técnicos, Montevideo, 10 de Mayo de 1977. Informe al Jefe de División Inteligencia e Investigación (Capitán PNN Álvaro Diez) Firma: Jefe Depto. Técnico Alférez PNN Daniel Maiorano. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

⁸² Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

N. N. 3

Datos del hallazgo

Fecha: 07.04.1979.

Hora: 06:00 hs.

Lugar: Laguna José Ignacio, próximo al Balneario Santa Mónica, a unos 5 kms. de las instalaciones de ANCAP en la Boya Petrolera de José Ignacio.

Encontrado por: Rogelio Gonzalez Verdigi: (...). *Al acercarme más me di cuenta que era el cadáver de una persona totalmente desnuda, con el cráneo sin carne, la misma se encontraba en posición de cúbito dorsal y en una línea paralela al agua (...).*⁸³

Datos de la inhumación

Fecha: Probablemente 08.04.1979.⁸⁴

Lugar: Cementerio de Maldonado.

Fosa: Nicho 789. Chapa 6140.

Libro:

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Segundo Turno de Maldonado; Juez Dr. Hugo Lorenzo Rodríguez.

Prefectura: Puerto de Maldonado; Prefecto C/C (C.G.) Walter Trujillo y Capitán PNN Walter Farías Teixeira. Funcionario actuante del Depto. Técnico, Mro. 1era. PNN Carlos A. Cabrera.

Procedimiento a cargo de Alférez PNN Víctor Alvez.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Médico de Servicio Público, Comisario P.T. Dr. Juan José Barboni.

Raza: Blanca.

Sexo: Femenino.

Cabello:

Ojos:

Estatura: 1.60 mts.

Peso: 55 kg.

Complexión:

Edad aprox: 35 – 40 años.

Síntesis de la autopsia: (...) *En el superior (maxilar) faltan 5 piezas dentales. No hay fracturas en el cráneo. En el cuello, hematoma en la parte anterior acompañado de surco tipo ahorcamiento. En tórax, quemadura de 3er. grado que abarca todo el seno izquierdo. En miembros superiores, quemadura de 3er. grado en antebrazo izquierdo y lesiones cortantes de brazo derecho. En miembros inferiores, hematomas en ambos tobillos con heridas cortantes en la misma zona. Internamente se constata: Fractura de 5 costillas izquierdas, arco anterior y 3 costillas derechas arco posterior; herida de corazón en aurícula izquierda y ventrículo derecho, herida desgarrante de pulmón derecho y herida de lóbulo derecho de hígado.*⁸⁵ (...) *Todas ellas PRODUCIDAS* [todas las

83 Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 90: Acta de Interrogatorio en Prefectura del Puerto de Maldonado, 7 de abril de 1977. Jefatura de Policía de Maldonado, Sanidad Policial. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

84 Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fs. 109: Oficio 214/8/4/079, Punta del Este, abril 8 de 1979. Al Encargado de la Morgue del Cementerio de Maldonado: Por así haberlo dispuesto el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Segundo Turno de Maldonado tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de entregar el cuerpo de un NN para que se le dé sepultura en el Cementerio local. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

85 Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 86. Jefatura de Policía de Maldonado, Sanidad Policial. Autopsia: 9 de abril de 1979. Dr. Juan José Barboni. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

heridas que se describen antes] *con un objeto punzante*.⁸⁶

Tiempo de muerte aproximado: 30 - 50 días.

Causa de muerte según autopsia: Hemoneumotórax producido por las heridas de corazón y pulmón (que se describen en la síntesis de la autopsia). (...) *Por el avanzado estado de descomposición y luego de practicársele la autopsia, el Médico Forense dictaminó que la muerte había sido provocada, constatándose homicidio en 1er. grado* (...).⁸⁷

Posibles elementos identificatorios

Observaciones

*Por el avanzado estado de descomposición no fueron levantadas las huellas, se trajeron los dedos de ambas manos a efectos de realizar la identificación decidactilar en Laboratorio (...). A instancia del Médico Forense se pusieron los dedos en bolsas de polietileno, indicando solamente las manos a las que corresponden éstos.*⁸⁸

*(...) Cúmpleme informar a usted que fue imposible realizar la clasificación de todos los dedos por el deterioro de los dibujos dactilares de los mismos. No sucedió lo mismo con el dedo pulgar izquierdo, el que luego de previa clasificación y sub-división fue sometido a una minuciosa búsqueda en nuestros archivos monodactilares, arrojando la misma resultados negativos.*⁸⁹

Datos de la exhumación

Presidencia de la República. Comisión para la Paz.

Montevideo, 17 de setiembre de 2001.

Señor Intendente Municipal del Departamento de Maldonado.

Ing. Agr. Enrique Antía.

PRESENTE.

Por medio de la presente y en nombre de la Comisión para la Paz vengo a solicitar al señor Intendente que, a través de la Dirección de Necrópolis, se sirva informarnos la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los cementerios de su circunscripción departamental, indicándonos, en cada caso, fecha de la inhumación, identificación del sepulcro respectivo y fundamentalmente si los restos permanecen en el mismo o si fueron objeto de la reducción en su caso. Dado que los datos requeridos los precisa esta Comisión para trabajar en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que viene al Uruguay invitado por el Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, el próximo 24 de setiembre de 2001, encarecemos a usted, en lo posible, sirva remitirnos los datos solicitados, con antelación a la fecha indicada.

Asimismo, en la eventualidad de que los antropólogos – quienes permanecerán unos días en nuestro país – necesitaran compulsar vuestros registros, solicitamos a usted se sirva facilitarle el acceso a los mismos.

Agradeciéndole la cooperación que pueda usted brindarle a esta Comisión, le saluda (...).

86 Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 93 vto.: Carpeta 0182 Prefectura Nacional Naval, División Inteligencia e Investigaciones, Departamento Técnico, Doc. Gráfica "Referente al cadáver de un NN hallado en aguas del Río de la Plata", Jefatura de Policía de Maldonado. El subrayado y mayúsculas es del original. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

87 Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 93. Carpeta 0182 Prefectura Nacional Naval, División Inteligencia e Investigaciones, Departamento Técnico, Doc. Gráfica "Referente al cadáver de un NN hallado en aguas del Río de la Plata", Informe al Jefe de la División Inteligencia Mayor PNN Álvaro Díez Olazabal del Jefe del Depto. II (Técnica) Tte. Iero. Daniel Maiorano. 7 de abril de 1979. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

88 Pedido de informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 94. Carpeta 0182 A (citada) Parte de procedimiento Nro. 0182, Prefectura Nacional Naval, 7 de abril de 1979. Mro. 1ra. PNN Carlos A. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

89 Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 107: Carpeta 0182 A Prefectura Nacional Naval, División Inteligencia e Investigaciones, Departamento Técnico, Documentación Gráfica "Referente a los resultados obtenidos con relación a posible identificación de NN" Dirección Nacional de Policía Técnica, Departamento de Archivo Monodactilar, Montevideo 11 de abril de 1979. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Dr. Gonzalo Fernández.

Intendencia Municipal de Maldonado.

Maldonado, 21 de setiembre de 2001.

Presidencia de la Republica. Comisión para la Paz.

De acuerdo a solicitud de fecha 17 de setiembre del cte. año, remito información referente a nomina de cuerpos NN sepultados en los cementerios de este Departamento.

Dr. Jorge Curbelo. Director General de Higiene Ambiental. Intendencia Municipal de Maldonado.

Necrópolis de Maldonado.

Maldonado, 19 de setiembre de 2001.

Detallamos datos solicitados de NN:

NN. Sexo femenino. 07/04/79. Nicho 789. Chapa 6140.⁹⁰

Análisis de ADN

⁹⁰ Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

MONTEVIDEO

N. N. 1

Datos del hallazgo

Fecha: 01.12.1975.

Hora:

Lugar: Aguas del Río de la Plata a la altura del Calpean Star (barco hundido), a una milla al sur de este.⁹¹

Encontrado por: Pescadores que se hallaban en la zona.

Datos de la inhumación

Fecha: 03.12.1975.⁹²

Lugar: Cementerio del Norte

Fosa: Tubular 2965. Servicio Fúnebre Municipal.

Libro: Inscripto en el Registro de Inhumaciones del Cementerio del Norte. Libro 41. 3 de diciembre de 1975.

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Instrucción de 3er. Turno; Juez Dr. Daniel Alberto Etcheverría.

Prefectura: Comandante de Guardia de la Oficina del Puerto; Alférez PNN Heber Martínez Siboldi.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Guaymarán Ríos.

Raza:

Sexo: Masculino.

Cabello:

Ojos:

Estatura:

Peso:

Complexión:

Edad aprox:

Síntesis de la autopsia:

Tiempo de muerte aproximado:

Causa de muerte según autopsia: Sumersión.⁹³

Posibles elementos identificatorios

Observaciones

Datos de la exhumación

Intendencia de Montevideo. Servicios Fúnebres y Necrópolis.

Montevideo 27 de marzo del 2001.

Sres. Integrantes de la Comisión para la Paz.

Presente:

De acuerdo a lo solicitado, el Servicio Fúnebre y de Necrópolis remite a Usted el complemento de

91 *Solicitud de informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 36: Oficio 767/01/12/975. Autopsia y/o reconocimiento de un NN. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

92 *Intendencia Municipal de Montevideo. Dirección de Necrópolis. Libro 41, año 1975. Cementerio del Norte.*

93 *Ibíd.*

la copia de los registros de cuerpos inhumados en el Cementerio del Norte con las características de NN de los años 1975 al 1977, corresponde expresar que dichos restos una vez culminados los plazos establecidos fueron reducidos y cremados de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.

Carlos Santana, Director S. Fúnebres y Necrópolis.⁹⁴

Análisis de ADN

⁹⁴ Actuaciones cumplidas ante la Dirección Nacional de Necrópolis (Intendencia Municipal de Montevideo) por la Comisión para la Paz, documento Nro. 7. Archivo Comisión para La Paz – Carpetas NN.

N. N. 2

Identificada como María Rosa Mora (Argentina)

Datos del hallazgo

Fecha: 09.05.1976.

Hora:

Lugar: Aguas del Río de la Plata a la altura de la boya blanca, cerca del Banco Arquímedes, a unas 12 millas de la costa uruguaya.

Encontrado por: Un barco pesquero.

Datos de la inhumación

Fecha:

Lugar: Cementerio del Norte.

Fosa: Tubular 5207. Servicio Fúnebre Municipal.

Libro:

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Instrucción de 5to. Turno; Juez Dr. Milton Hugo Cairoli.

Prefectura: Sub Prefectura de Trouville; Jefe de Guardia de la Oficina del Puerto, Tte. 1ro. PNN Enrique Bastreri.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Julio Arzuaga.

Raza: Blanca.⁹⁵

Sexo: Femenino.

Cabello: Castaños oscuros o pelirrojos. Cortos.

Ojos:

Estatura: 1.60 mts.

Peso:

Complexión: Buen estado de nutrición.

Edad aprox: 25 – 35 años.

Síntesis de la autopsia:⁹⁶ *En cuello de pie derecho tiene anudada con doble vuelta una cuerda de medio centímetro de grosor (...). No presenta ninguna lesión genital, ni anal, traumática. La yema de los dedos de ambas manos presentan manchas negruzcas que corresponden a la toma de impresiones digitales (...). Estómago prácticamente vacío con muy poco líquido, sin restos de alimentos (...). Fractura del arco anterior de 5ta., 6ta. y 7ma. costillas izquierdas.*⁹⁷

Tiempo de muerte aproximado: 72 horas a 10 días.

Causa de muerte según autopsia: *No se han comprobado lesiones traumáticas capaces de producir la muerte. (...). El suscrito presume que la muerte se debió a una asfixia por sumersión.*⁹⁸

Posibles elementos identificatorios

Observaciones

Con el Golpe de Estado en la Argentina, el 24 de marzo de 1976, comienza en forma masiva el

⁹⁵ Ver Anexo documental. **DOCUMENTO 11.**

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 39: Anotaciones manuscritas sin firmar. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

⁹⁸ *Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 39: Anotaciones manuscritas sin firmar. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

fenómeno de la “Desaparición Forzada” y los “Vuelos de la muerte” de detenidos.⁹⁹

Pocos días después del golpe militar el mismo almirante Mendía convocó una nueva reunión en el cine de Puerto Belgrano en la que marcó los lugares en los que se encontraban los «subversivos» y le comunicó a la Plana Mayor que la Armada no iba a ser ajena al combate antisubversivo y que integraría el Grupo de Tareas 3.3.2 (...). En esa reunión Mendía explicó el método de «lucha contra la subversión» e indicó que se actuase con ropa civil, operaciones rápidas, interrogatorios intensos, práctica de torturas y sistema de eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una «muerte cristiana».¹⁰⁰

Se le llamaba un vuelo.

Era normal, aunque en este momento parezca una aberración (...). Fui al sótano, donde estaban los que iban a volar. Abajo no quedaba nadie. Ahí se les informó que iban a ser trasladados al sur y que por ese motivo se les iba a poner una vacuna. Se les aplicó una vacuna...quiero decir una dosis para atontarlos, sedante. Así se los adormecía. (...). Después se los subió a un camión de la Armada (...) fuimos a Aeroparque. (...). A partir de ahí se cargaron como zombies a los subversivos y se embarcaron en el avión.¹⁰¹

(...) Se los desvestía desmayados y, cuando el comandante del avión daba la orden, en función de donde estaba el avión, se abría la portezuela y se los arrojaba desnudos uno por uno.¹⁰²

Datos de la exhumación

Intendencia de Montevideo. Servicio Fúnebre y Necrópolis.

Montevideo 27 de marzo del 2001.

Sres. Integrantes de la Comisión para la Paz.

Presente:

De acuerdo a lo solicitado, el Servicio Fúnebre y de Necrópolis remite a Usted el complemento de la copia de los registros de cuerpos inhumados en el Cementerio del Norte con las características de NN de los años 1975 al 1977 corresponde expresar que dichos restos una vez culminados los plazos establecidos fueron reducidos y cremados de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.

Carlos Santana, Director S. Fúnebres y Necrópolis.¹⁰³

Identificación del NN

Nombre: María Rosa Mora González.

Nacionalidad: Argentina.

Fecha de nacimiento: 15 .02.1945.

Padres: Carlos Marcelo Mora y Eusebia Magdalena González.

Fecha de desaparición: 01.04.1976. Secuestrada en Buenos Aires. No hay testimonios de su paso por un centro clandestino de detención.

Estado Civil: Casada. Un hijo (su esposo también se encuentra desaparecido).

12.05.1976. Oficio Nro. 448/76¹⁰⁴ elevado a la Policía Federal Argentina – INTERPOL.

⁹⁹ Anterior al Golpe de Estado argentino se registran numerosos casos de detenidos-desaparecidos en ese país: (...) El 23 de mayo de 1997 denuncié la privación de la libertad y desaparición de 908 personas con anterioridad al 24 de marzo de 1976 (...) Acompaño copia de ella como así también del escrito donde se analizó la prueba producida a lo largo de cinco años de instrucción que confirmó la existencia de los hechos denunciados, o sea, las desapariciones de personas ocurridas durante el año 1975 y primer trimestre de 1976 (...). Dr. Florencio Varela. Juzgado Federal de San Rafael, Mendoza, Argentina. 14.11.2006.

¹⁰⁰ Sentencia Nro. 16/2005 contra Adolfo F. Scilingo Manzorro por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 19 de abril de 2005. España.

¹⁰¹ Horacio Verbitsky. El vuelo. (Argentina: Editorial Planeta, 1995), 29-30.

¹⁰² Ibid., 58

¹⁰³ Actuaciones cumplidas ante la Dirección Nacional de Necrópolis (Intendencia Municipal de Montevideo) por la Comisión para la Paz. Documento Nro. 7. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁰⁴ Ver Anexo documental. DOCUMENTO 11

28.05.1976. Policía Federal Argentina. Informa a INTERPOL la identificación positiva de María Rosa Mora.¹⁰⁵

18.04.2001. Comisión para la Paz. Solicitud al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Milton Cairolí. *Cúmplenos solicitar su valiosa colaboración por intermedio de la presente, para que usted pueda aportar eventualmente la ficha de identificación de un presumario formado en el Juzgado Letrado de Instrucción de 5to. Turno, por entonces a su cargo, el día 9 de mayo de 1976, en relación al hallazgo en aguas territoriales de un cuerpo NN del sexo femenino, hallado por un pesquero. Hasta ahora la Comisión sólo ha podido obtener de fuentes militares, el oficio librado por la Prefectura del Puerto de Montevideo a la morgue, en cumplimiento de una orden por usted impartida, así como el Informe de la Policía Técnica, cuyas copias se adjunta.*¹⁰⁶

03.05.2001. Policía Federal Argentina. Departamento Interpol. Destino: Interpol Montevideo. Se remiten copias de las comunicaciones enviadas por esa OCN relativa al cadáver NN femenino de la ciudadana argentina María Rosa Mora.¹⁰⁷ Se adjunta: Documento Nro. 1, Copia carpeta 642/76 de Dirección Nacional de Policía Técnica, documentación gráfica.¹⁰⁸

07.05.2001. Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Respuesta a la Comisión para la Paz. *Lamentablemente no recuerdo otros detalles aparte de que ordené la realización de autopsia por parte del Médico Forense y de que se obtuvieran por personal de la Policía Técnica las huellas digitales del cuerpo encontrado en las cercanías del Barco Arquímedes, así como que se practicara un examen de la prótesis dental que tenía el cadáver (...). Pienso que ante la no identificación del cuerpo y los resultados de la autopsia que no estableció causa de la muerte, el expediente debe haber sido reservado a la espera de nuevos informes, que era el procedimiento que se utilizaba en casos similares.*¹⁰⁹

11.05.2001. Suprema Corte de Justicia. Exhorto Nro. 77/01. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7° Turno; Juez Dr. Pedro Hackenbruch. Solicita información para ubicar el presumario con relación al hallazgo en aguas territoriales de un cuerpo NN femenino el 9 de mayo de 1976.¹¹⁰

23.05.2001. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7° Turno. Oficio Nro. 587/7 a la Suprema Corte de Justicia. Adjunta el informe de la Oficina Actuarial del día anterior. *La Oficina Actuarial cumple en informar que teniendo a la vista el libro índice de Presumarios del Juzgado de Instrucción de 5to. Turno, correspondiente a los años 1975 – 1980, no surge del mismo expediente registrado que refiera al hallazgo en aguas territoriales, por un pesquero, de un cuerpo NN femenino.*

*Asimismo se hace saber que no existen en la Sede legajos de Partes Policiales de ese período.*¹¹¹

01.06.2001. Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Informe a la Comisión para la Paz. *Proseguí con las investigaciones respecto al tema (...) en aquella época en el viejo Juzgado de Instrucción de 5to. Turno y en los penales de 1 y 7 (sucesores en expedientes de aquél) con los casos como el que ocupa a la Comisión no se formaba expediente sino que eran colocados en un legajo de antecedentes que posteriormente pasados 5 años eran destruidos con autorización de la Suprema Corte de Justicia de la época.*¹¹²

06.06.2001. Policía Federal Argentina. Departamento Interpol. Destino: Interpol Montevideo. Comunicación.¹¹³

105 EAAF. 3 de abril de 2001. Mail enviado a la Comisión para la Paz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpeta “Correspondencia recibida – año 2001”.

106 Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

107 Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

108 Ver Anexo Documental. DOCUMENTO II.

109 Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

110 *Ibíd.*

111 *Ibíd.*

112 *Ibíd.*

113 Ver Anexo Documental. DOCUMENTO II.

11.06.2001. Archivo General de la Nación. Respuesta al Oficio Nro. 392/1 del Juzgado Letrado en lo Penal de 1er. Turno. *Es imposible localizar el expediente solicitado, en virtud de que nos debe proporcionar el número de archivo y año de archivado así como la sede a donde fue distribuido. Dejamos constancia que no poseemos en custodia índices de archivo para realizar la búsqueda en esta oficina. Escribano Mario A. Osimani.*

14.06.2001. Comando General de la Armada. Respuesta al Oficio del Juzgado Letrado en lo Penal de 1er. Turno. *En relación a su Oficio Nro. 393/1 de fecha 23 de mayo del corriente, llevo a su conocimiento que en los archivos correspondientes no surgen antecedentes relativos al asunto consultado.*

Según surge de un pedido de información de la Comisión para la Paz, ya respondido vía Ministerio de Defensa Nacional, en la fecha citada en el referido documento, habría sido enviado al Juzgado de Instrucción de 5to. Turno el Oficio Nro. 350/9/5/76 de la Prefectura del Puerto de Montevideo, del cual no se ubicó copia. De acuerdo a consultas realizadas, este Oficio podría obtenerse en la Sección Judiciales del Archivo General de la Nación mediante gestión de este Juzgado.

Comandante en Jefe de la Armada. Francisco Pazos Maresca.

20.06.2001. Suprema Corte de Justicia. Envío de todas las indagatorias realizadas por su Presidente a la Comisión para la Paz.¹¹⁴

27.06.2001. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio Nro. 462/1 a la Suprema Corte de Justicia. La Jueza, Dra. María del Rosario Berro, anexa los siguientes documentos:

-Oficio Nro. 392 con fecha 23 de mayo del 2001 al Archivo General de la Nación para que informe si en dicha oficina surgen los antecedentes solicitados.

-Oficio Nro. 393 con fecha 23 de mayo de 2001 a la Prefectura Nacional Naval para que sirva informar respecto de las actuaciones y antecedentes que le hubieran sido requeridas por el Juez actuante en la materia.

-Informe de la Oficina Actuarial con fecha 23 de mayo de 2001.

00.07.2001 (fecha probable). Planilla EAAF¹¹⁵ sobre NN aparecidos en costas uruguayas. En la columna denominada "Obs2", fila 13: *En el Expdte. Nro. 5493 de Interpol Argentina (Archivo General) a fs. 20 se menciona su hallazgo el 9 de mayo de 1976, hay una breve descripción física (pelirroja, 1.60 mts., 30 a 35 años), menciona que estaba amarrada con una soga y que en su mano izquierda había quemaduras tal vez producidas por cigarrillo. En la foja siguiente está la carátula de la carpeta Nro. 642/76 T.W.R de la Dirección Nacional de Policía Técnica: "NN (sexo femenino) identificación de cadáver, 9 de mayo de 1976. Sub Prefectura de Trouville" con intervención del Juzgado de Instrucción del 5to. Turno. Las fotos son las de Mora y en ellas se menciona una "novedad 1019/76" y que fue encontrado por el barco pesquero cerca de la boya blanca de "Arquímedes". Su identificación dactiloscópica se produce a fs. 36 (18 de mayo de 1976).*¹¹⁶

¹¹⁴ *Ibíd.*

¹¹⁵ *Equipo Argentino de Antropología Forense.*

¹¹⁶ *Planilla enviada vía mail. Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, 12 de diciembre de 2005*

N. N. 3

Identificado como Floreal Avellaneda (Argentino)

Datos del hallazgo

Fecha: 14.05.1976.

Hora: 07:30 hs.

Lugar: Aguas del Río de la Plata, al Sur del Pontón Práctico de Recalada.

Encontrado por: Pesquero nacional de nombre “Samarang”, quien rescató el cuerpo de las aguas del Río de la Plata: *Cándido Domínguez (...) manifestó que siendo la hora 0.7:30 del día 14 ppdo., hallándose la embarcación referida pescando aproximadamente a 5 millas al Sur del Pontón de Recalada, notó que un objeto estaba flotando en las aguas a una distancia aproximada a unos 80 metros de la embarcación (...) comprobó que era un cuerpo humano.*¹¹⁷

Datos de la inhumación

Fecha: 15.05.1976.

Lugar: Cementerio del Norte.

Fosa: Tubular 5290. Servicio Fúnebre Municipal.¹¹⁸

Libro:

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Instrucción de 1er. Turno; Juez Dr. Waldemar Burella.

Prefectura: Jurisdicción de Prefectura Nacional Naval. Sub Prefectura de Trouville; Prefecto del Puerto de Montevideo, C/C (C.G.) Juan C. Cambiaso. Jefe de Guardia de la Oficina de Puerto; Tte. 1ro. Jorge Ceschi.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Raúl Rodríguez Sica.

Raza: Blanca (cutis trigueño).

Sexo: Masculino.

Cabello: Castaño oscuro, lacios.

Ojos:

Estatura: 1.70 – 1.74 mts.

Peso: 65 a 70 kilos.

Complexión: Fuerte.

Edad aprox: 20 - 25 años.

Síntesis de la autopsia: *En la superficie corporal no se aprecian signos de violencia o lesiones externas (...) Únicamente se puede mencionar hipostasis pulmonar en regiones dorsales (decúbito). Cráneo, sin lesiones a nivel de la calota y base.*¹¹⁹

De la revista ocular practicada al occiso la Sub Prefectura citada se comprobó lo siguiente: Presentaba hematomas varios en la cara de ambos lados (...) en la espalda presentaba hematomas a causa de golpes de látigo o similares, en la cintura presentaba golpes, también en la cadera, en la nuca se observa hematomas, en la región anal una lastimadura tal vez con algún objeto

¹¹⁷Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 23 y 23 vto.: Informe al Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno. Prefectura del Puerto de Montevideo. 20 de mayo de 1976, Jefe de Guardia de la Oficina de Puerto, Tte. 1ero. Jorge Ceschi. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹¹⁸Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 24: Informe al Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno. Prefectura del Puerto de Montevideo. 20 de mayo de 1976, Jefe de Guardia de la Oficina de Puerto, Tte. 1ero. Jorge Ceschi. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹¹⁹Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995, Fo. 20: Resultado de la Autopsia, Informe al Sr. Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno. 14 de mayo de 1976, Dr. Raúl Rodríguez Sica. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

*punzante, no presenta el cuerpo fracturas visibles, y tiene ataduras en los pies y manos con cuerda de cáñamo fino.*¹²⁰

Tiempo de muerte aproximado: 15 - 20 días.

Causa de muerte según autopsia: *Conclusiones: Se ignora la causa de muerte. Se envían vísceras para examen toxicológico.*¹²¹

Posibles elementos identificatorios

*(...) En el brazo derecho tiene un tatuaje en forma de corazón con las iniciales “F.Y.A.”*¹²²

Se efectuó la extracción de huellas dactilares

Montevideo 20 de mayo de 1976

Señor Actuario del Juzgado Letrado de Instrucción de Primer Turno.

Hemos recibido una ficha decidactilar para su exámen.

La persona a quien pertenece dichas impresiones dactilares no registra antecedentes en este Instituto, luego de compulsado el Registro Dactiloscópico.

Dr. Eduardo Matho Puig, Sub- Director.¹²³

Observaciones

Con el Golpe de Estado en la Argentina, el 24 de marzo de 1976, comienza en forma masiva el fenómeno de la “Desaparición Forzada” y los “Vuelos de la muerte” de detenidos.¹²⁴

*Pocos días después del golpe militar el mismo almirante Mendía convocó una nueva reunión en el cine de Puerto Belgrano en la que marcó los lugares en los que se encontraban los «subversivos» y le comunicó a la Plana Mayor que la Armada no iba a ser ajena al combate antisubversivo y que integraría el Grupo de Tareas 3.3.2 (...). En esa reunión Mendía explicó el método de «lucha contra la subversión» e indicó que se actuase con ropa civil, operaciones rápidas, interrogatorios intensos, práctica de torturas y sistema de eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una «muerte cristiana».*¹²⁵

Se le llamaba un vuelo.

*Era normal, aunque en este momento parezca una aberración (...). Fui al sótano, donde estaban los que iban a volar. Abajo no quedaba nadie. Ahí se les informó que iban a ser trasladados al sur y que por ese motivo se les iba a poner una vacuna. Se les aplicó una vacuna...quiero decir una dosis para atontarlos, sedante. Así se los adormecía. (...). Después se los subió a un camión de la Armada (...) fuimos a Aeroparque. (...). A partir de ahí se cargaron como zombies a los subversivos y se embarcaron en el avión.*¹²⁶

*(...) Se los desvestía desmayados y, cuando el comandante del avión daba la orden, en función de donde estaba el avión, se abría la portezuela y se los arrojaba desnudos uno por uno.*¹²⁷

120 Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 23 y 23 vto. : Informe al Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno. 20 de mayo de 1976 Jefe de Guardia de la Oficina de Puerto. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

121 Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995, Fo. 20: Resultado de la Autopsia, Informe al Sr. Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno. 14 de mayo de 1976, Dr. Raúl Rodríguez Sica. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

122 *Ibíd.*

123 Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 22. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

124 Anterior al Golpe de Estado argentino se registran numerosos casos de detenidos-desaparecidos en ese país: (...) El 23 de mayo de 1997 denuncié la privación de la libertad y desaparición de 908 personas con anterioridad al 24 de marzo de 1976 (...) Acompaño copia de ella como así también del escrito donde se analizó la prueba producida a lo largo de cinco años de instrucción que confirmó la existencia de los hechos denunciados, o sea, las desapariciones de personas ocurridas durante el año 1975 y primer trimestre de 1976 (...). Dr. Florencio Varela. Juzgado Federal de San Rafael, Mendoza, Argentina. 14.11.2006.

125 Sentencia Nro. 16/2005 contra Adolfo F. Scilingo Manzorro por delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 19 de abril de 2005. España.

126 Horacio Verbitsky. El vuelo. (Argentina: Editorial Planeta, 1995), 29-30.

127 *Ibíd.*, 58.

Datos de la exhumación

Intendencia Municipal de Montevideo. Servicio Fúnebre y Necrópolis.

Montevideo 27 de marzo del 2001

Sres. Integrantes de la Comisión para la Paz

Presente:

De acuerdo a lo solicitado, el Servicio Fúnebre y de Necrópolis remite a Usted el complemento de la copia de los registros de cuerpos inhumados en el Cementerio del Norte con las características de NN de los años 1975 al 1977 corresponde expresar que dichos restos una vez culminados los plazos establecidos fueron reducidos y cremados de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.

*Carlos Santana, Director S. Fúnebres y Necrópolis.*¹²⁸

Identificación del NN

Nombre: Floreal Edgardo Avellaneda Pereyra. Legajo Nro. 1639. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Nacionalidad: Argentina.

Fecha de nacimiento: 14. 04.1961.

Padres: Floreal Avellaneda y Etelvina Iris Pereyra.

Fecha de desaparición: 15.04.1976, en su domicilio junto con su madre (que luego será trasladada a la Cárcel de Olmos).

El 15 de abril de 1976, aproximadamente a las 2hs. fue allanado el domicilio de la familia Avellaneda; el personal interviniente, ostensiblemente disfrazado, inició la búsqueda del Sr. Avellaneda y al no encontrarlo detuvo en calidad de rehenes a su esposa, Iris Etelvina Pereyra y a su hijo Floreal Edgardo, que contaba 14 años de edad (...). Tiempo después la señora fue trasladada a la Cárcel de Olmos, procedente del Comando de Institutos Militares, sin que se sepa nada más sobre el paradero del niño.

El día 16 de mayo de 1976, el diario argentino “Última Hora”, bajo el título “Cadáveres en Uruguay”, publica una noticia en la cual se afirma que flotando en aguas uruguayas aparecieron 8 cadáveres. Según la versión periodística, “un comunicado oficial de la Prefectura Nacional Naval se refería que el último cadáver hallado era de cutis trigueño, cabellos castaños oscuros, 1.70 de estatura y tenía un rasgo característico, consistente en un tatuaje en forma de corazón con las iniciales “F” y “A”.

Accediendo a una petición efectuada ante el Juzgado Federal N° 1 de San Martín, se requirió por exhorto diplomático al Uruguay, los datos sobre el cadáver encontrado con el tatuaje referido y, después de una dilatada tramitación, se recibieron las fotografías y fichas dactiloscópicas respectivas.

*Las fotografías mostraban al niño con sus manos y piernas atadas, desnucado, con signos de haber sufrido graves torturas.*¹²⁹

*(...)Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos.*¹³⁰

00.07.2001 (fecha probable). Planilla EAAF¹³¹ sobre NN aparecidos en costas uruguayas. En la columna denominada “Obs2”, fila 11: *En el Expte. 5493 de Interpol Argentina (Archivo General) a fs. 33 se menciona su hallazgo como el “octavo cadáver” y se habla del tatuaje en brazo derecho “F.A.” un corazón y una flecha. A fs. 37 hay una carta de Arsione Avellaneda “información*

128 Actuaciones cumplidas ante la Dirección Nacional de Necrópolis (Intendencia Municipal de Montevideo) por la Comisión para la Paz. Documento Nro. 7. Archivo Comisión para La Paz – Carpetas NN.

129 Nunca Más, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. (Buenos Aires: Editorial EUDEBA, Tercera edición julio 1997).

130 Rodolfo Walsh. 24 de marzo de 1977. Carta abierta a la Junta Militar de Argentina.

131 Equipo Argentino de Antropología Forense.

periodística obliga a suponer cadáver ubicado...corresponde a Floreal Avellaneda, secuestrado el 15 de abril en Vicente López...Solicitamos verificación dactilar. Pedimos audiencia urgente” dirigida al Jefe PF (Cardozo).¹³²

¹³² Planilla enviada vía mail. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, 12 de diciembre de 2005.

N. N. 4

Datos del hallazgo

Fecha: 19.07.1976.

Hora: 13:00 hs.

Lugar: Aguas del Río de la Plata, frente a Rambla Edison, a la altura de las calles Santa Fé y Mendoza.

Encontrado por:

Datos de la inhumación

Fecha:

Lugar:

Fosa:

Libro:

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Instrucción de 1er. Turno; Juez Dr. Waldemar Burella.

Prefectura: Jefe de la Oficina de Puerto de Guardia; Tte. 1ro. PNN Enrique Bastreri.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Raúl Rodríguez Sica.

Rasgos físicos

Raza:

Sexo: Masculino.

Cabello:

Ojos:

Estatura:

Peso:

Complexión:

Edad aprox: 50 - 55 años.

Síntesis de la autopsia:

Tiempo de muerte aproximado:

Causa de muerte según autopsia: *No se aprecian signos de asfixia por sumersión.*

Posibles elementos identificatorios

Observaciones

19.07.1976. Prefectura del Puerto de Montevideo. Oficio Nro. 341/19/7/976. Se solicita al Director de la Morgue de la Facultad de Medicina que reciba el cuerpo en depósito. Las anotaciones al final del documento están en letra manuscrita y resultan ilegibles, están hechas posiblemente por el Médico Forense actuante.¹³³

Datos de la exhumación

Intendencia Municipal de Montevideo. Servicio Fúnebre y Necrópolis.

Montevideo 27 de marzo del 2001

Sres. Integrantes de la Comisión para la Paz

Presente:

De acuerdo a lo solicitado, el Servicio Fúnebre y de Necrópolis remite a Usted el complemento de

¹³³ *Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 42 y 42 vto. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

la copia de los registros de cuerpos inhumados en el Cementerio del Norte con las características de NN de los años 1975 al 1977 corresponde expresar que dichos restos una vez culminados los plazos establecidos fueron reducidos y cremados de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.

Carlos Santana, Director S. Fúnebres y Necrópolis.¹³⁴

Análisis de ADN

¹³⁴ Actuaciones cumplidas ante la Dirección Nacional de Necrópolis (Intendencia Municipal de Montevideo) por la Comisión para la Paz. Documento Nro. 7. Archivo Comisión para La Paz – Carpetas NN.

N. N. 5

Datos del hallazgo

Fecha: 13.12.1976.

Hora: 13:00 hs.

Lugar: Aguas del Río de la Plata, en la zona de Punta de Carretas frente al Club La Restinga dentro del área de la Armada Nacional.

Encontrado por:

Datos de la inhumación

Fecha: 12 .12.1976¹³⁵

Lugar: Cementerio del Norte.

Fosa: Tubular Nro. 8337.

Autoridades intervinientes:

Judiciales: Juzgado Letrado de Instrucción de 1er. Turno; Juez Dr. Waldemar Burella.

Prefectura: Sub Prefectura de Trouville; Sub Prefecto Tte. PNN Uruguay Sánchez.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Raúl Rodríguez Sica.

Raza:

Sexo: Masculino.

Cabello: Semi calvo.

Bigotes: Sí.

Ojos:

Estatura: 1.72 mts.

Peso:

Complexión: Delgada.

Edad aprox: 55 a 60 años.

Síntesis de la autopsia u otros:

Tiempo de muerte aproximado:

Causa de muerte según autopsia: *Avanzado estado de putrefacción que impide extraer datos sobre causa de muerte.*¹³⁶

Posibles elementos identificatorios

*A la altura del estómago una cicatriz de una posible operación.*¹³⁷

Observaciones

Las fechas de hallazgo y realización de autopsia del cadáver (13 de diciembre) según documentación vista, no es consistente con la fecha de inhumación del cadáver (12 de diciembre) que surge del documento que se detalla en el ítem “Datos de la exhumación”.

Datos de la exhumación

Intendencia Municipal de Montevideo. Servicio Fúnebre y Necrópolis.

Montevideo, 27 de marzo de 2001

Sres. Integrantes de la Comisión para la Paz

¹³⁵ Ver ítem “Datos de la exhumación”.

¹³⁶ Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 43: Anotaciones manuscritas al pie del Oficio 401-13-XII-976, 13 de diciembre de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹³⁷ Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 43 Oficio 401-13-XII-976, 13 de diciembre de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Presente:

De acuerdo a lo solicitado, el Servicio Fúnebre y de Necrópolis remite a Usted el complemento de la copia de los registros de cuerpos inhumados en el Cementerio del Norte con las características de N/N de los años 1975 a 1977, corresponde expresar que dichos restos una vez culminados los plazos establecidos fueron reducidos y cremados de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.

Carlos Santana Director S. Fúnebres y Necrópolis.

12 de diciembre 1976

nn.

oficina 10.

edad, sexo, nacionalidad se ignoran.

médico Raúl Rodríguez.

S.F.M.

Tub. 8337.

Solicitante: p. Marítima Trouville.¹³⁸

Análisis de ADN

¹³⁸Actuaciones cumplidas ante la Dirección Nacional de Necrópolis (Intendencia Municipal de Montevideo) por la Comisión para la Paz. Documento Nro. 7. Archivo Comisión para La Paz – Carpetas NN.

N. N. 6

Identificado como Liborio Gadea Hernández (Paraguayo)

Datos del hallazgo

Fecha: 31.08.1977.

Hora: 13:00 hs.

Lugar: Playa Capurro.

Encontrado por: Hugo Zurlini, funcionario de la Cía. “Esso” que estaba de recorrida por las inmediaciones del viejo muelle.

Datos de la inhumación

Fecha:

Lugar:

Fosa:

Libro:

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Instrucción de 4to. Turno; Juez Dr. Ricardo Breñaza.

Prefectura: Puerto de Montevideo; Comandante de Guardia del P.P.M, Tte. 2do. R. Fernández.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Juan José Scandroglio.

Raza: *Posiblemente amarilla*¹³⁹ / *Blanca*.¹⁴⁰

Sexo: Masculino.

Cabello: Negros.

Bigotes:

Ojos:

Estatura: 1.70 mts.

Peso:

Complexión:

Edad aprox: 40 años.

Síntesis de la autopsia: *Existía una herida transversal del escroto (...). En el examen interno se constató que los pulmones estaban colapsados y la sección de los mismos no dejaba salir muy poca cantidad de líquido espumoso. Las cavidades pleurales no presentaban líquidos. El corazón presentaba la cavidad ventrícula izquierda dilatada uniformemente con conservación del grosor normal de la pared e insuficiencia aguda aurículo ventricular izquierda.*¹⁴¹

Tiempo de muerte aproximado:

Causa de muerte según autopsia: *El fallecido presentaba una herida en el escroto transversal hecho con un instrumento cortante y el testículo, el epididimo y el canal deferente habían sido tracionados y torcido sobre sí mismo, provocando fenómenos hemorrágicos (...). N.N. no falleció por una asfixia por sumersión. En su determinismo pudo haber actuado un fenómeno reflejo doloroso sobre agudo determinado por la tracción y torsión testicular con dilatación aguda e*

¹³⁹ Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995 Fo. 45: Informe de Autopsia, Dr. J. J. Scandroglio, 6 de setiembre de 1977. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN

¹⁴⁰ Parte de Procedimiento Nro. 0068. Prefectura Nacional Naval, División Inteligencia e Investigaciones, Departamento Técnico, Sección Laboratorio e Informes Técnicos. 31 de agosto de 1977. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁴¹ Parte de Procedimiento Nro. 0068. Prefectura Nacional Naval, División Inteligencia e Investigaciones, Departamento Técnico, Sección Laboratorio e Informes Técnicos. 31 de agosto de 1977. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

*insuficiencia del corazón.*¹⁴²

Posibles elementos identificatorios

*El occiso, en el momento de ser rescatado su cuerpo de las aguas tenía como única vestimenta un pulóver de lana, color negro, totalmente destruido y un par de calcetines también de color negro. La dentadura inferior: postiza.*¹⁴³

Observaciones

Datos de la exhumación

Intendencia Municipal de Montevideo. Servicio Fúnebre y Necrópolis.

Montevideo, 27 de marzo de 2001

Sres. Integrantes de la Comisión para la Paz

Presente:

De acuerdo a lo solicitado, el Servicio Fúnebre y de Necrópolis remite a Usted el complemento de la copia de los registros de cuerpos inhumados en el Cementerio del Norte con las características de N/N de los años 1975 a 1977, corresponde expresas que dichos restos una vez culminados los plazos establecidos fueron reducidos y cremados de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.

*Carlos Santana, Director S. Fúnebres y Necrópolis.*¹⁴⁴

Identificación del NN

Nombre: Liborio Gadea Hernández.

Nacionalidad: Paraguayo.

Estado Civil: Soltero.

Fecha de Nacimiento: 02.09.1954.

Edad: 23 años.

Ocupación:

Cédula Identidad: Nro. 933.445. Inició trámite para su renovación pero no lo concluyó finalmente.

Domicilio: Portugal 4130, Seccional 24a., Montevideo. Uruguay. No justificó la residencia en el país.¹⁴⁵

01.09.1977. Jefatura Policía de Montevideo. Dirección Nacional de Policía Técnica. Se envían cinco dedos de la mano derecha y cinco dedos de la mano izquierda para su identificación.¹⁴⁶

02.09.1977. Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Identificación Criminal.

Diligenciado Nro. 4424/77. *Señor Director: Informo a Ud. que las impresiones decidactilares que se adjuntan no se encuentran registradas en este Departamento. Sub Agente José A. Cuadro.*¹⁴⁷

31.08.1977. Prefectura Nacional Naval (DIPRE). Pedido de Informe Nro. 164/77 dirigido a la Dirección Nacional de Identificación Civil. *Se solicita a esa dirección quiera tener a bien de proporcionar identificación de las huellas dactilares que se adjuntan. Jefe de la División de Inteligencia e Investigaciones P/A Alf. PNN: Aníbal del Río.*¹⁴⁸

07.09.1977. Jefatura de Policía de Montevideo. Sección Técnica Dactiloscópica. Montevideo,

142 Parte de Procedimiento Nro. 0068. Prefectura Nacional Naval, División Inteligencia e Investigaciones, Departamento Técnico, Sección Laboratorio e Informes Técnicos. 31 de agosto de 1977. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

143 Parte de Procedimiento Nro. 0068, Prefectura Nacional Naval, *Ibíd.*

144 Actuaciones cumplidas ante la Dirección Nacional de Necrópolis (Intendencia Municipal de Montevideo) por la Comisión para la Paz. Documento Nro. 7. Archivo Comisión para La Paz – Carpetas NN.

145 Datos extraídos de: Carpeta Nro. 0068 A. “División Inteligencia, Departamento Técnico, Documentación Gráfica: Informe Médico Forense e Identificación referente a Liborio Gadea Hernández.” Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

146 Prefectura Nacional Naval, 1ero. de setiembre de 1977. Solicita examen pericial para identificación. Jefe del Departamento II, Técnica, Tte. 2do. PNN Daniel Maiorano. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

147 *Ibíd.*

148 *Ibíd.*

setiembre 7 de 1977. *Cúpleme informar que la ficha decidactilar adjunta se encuentra registrada a nombre de: Liborio Hernández Gadea, con Prio. Nro. 933. 954.*¹⁴⁹

05.09.1977. Prefectura Nacional Naval (DIPRE). Pedido de Informe Nro. 172/77 a la Dirección Nacional de Policía Técnica. *Se solicita a esa dirección quiera tener a bien de proporcionar en la brevedad posible fotos (2) de los ciudadanos que se detallan a continuación:*

GADEA HERNÁNDEZ, Liborio: C.I. 933.945

*ARIAS, Eleuterio: C.I. 177.730*¹⁵⁰

*Jefe de la División Inteligencia e Investigaciones, Capitán PNN Álvaro Diez Olazábal.*¹⁵¹

15.09.1977. Dirección Nacional de Policía Técnica, Departamento de Archivo Monodactilar. Informe Nro. 348/77: *Sr. Director Nacional de Policía Técnica: Atento a lo solicitado en el presente, cúpleme informar a Ud. que los números de C.I. enviados no coinciden con las personas de las cuales se solicitan fotos, tampoco fueron ubicadas patronímicamente en los archivos de Cédulas de Identificación Criminal, por lo que no puede darse cumplimiento a lo solicitado.*¹⁵²

Observaciones:

No coinciden los números de la Cédula de Identidad. En el Informe que se eleva al Jefe de la División Inteligencia e Investigaciones el 12 de setiembre de 1977 el número de identidad que figura es el 933.445.

Según la información que surge de la Dirección Nacional de Identificación Civil el número de identidad es: 933.954. En el Pedido de Informe Nro. 172/77 solicitando fotografía, el número de identidad que se proporciona a la Dirección Nacional de Identificación Civil es 933.945.¹⁵³

¹⁴⁹ *Ibíd.*

¹⁵⁰ *Ver N.N. 7.*

¹⁵¹ *Carpeta Nro. 0068 A “División Inteligencia, Departamento Técnico, Documentación Gráfica: Informe Médico Forense e Identificación referente a Liborio Gadea Hernández”. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

¹⁵² *Carpeta Nro. 0068 A “División Inteligencia, Departamento Técnico, Documentación Gráfica: Informe Médico Forense e Identificación referente a Liborio Gadea Hernández”. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

¹⁵³ *Ver ítem “Identificación de NN”.*

N. N. 7

Identificado como Atilio Eleuterio Arias (Uruguayo)

Datos del hallazgo

Fecha: 01.09. 1977.

Hora:

Lugar: Playa Ramírez, frente al Teatro de Verano.

Encontrado por:

Datos de la inhumación

Fecha:

Lugar: Cementerio del Norte.

Fosa: Tubular 556. Servicio Fúnebre Municipal.

Libro:

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Instrucción de 4to. Turno; Actuario Adjunto Esc. Marcelo Roberto Haendel.

Prefectura: Sub Prefectura de Trouville; Sub Prefecto Tte. 1º PNN Uruguay Sánchez.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Juan José Scandroglio.

Rasgos físicos

Raza: *Raza amarilla.*¹⁵⁴ / *Raza blanca.*¹⁵⁵

Sexo: Masculino.

Cabello:

Bigotes:

Ojos:

Estatura: 1.65 mts.

Peso:

Complexión:

Edad aprox: 40 años.

Síntesis de la autopsia: *La columna vertebral mostraba una luxación de la 7ma. vértebra cervical sobre la primera dorsal (...). Avanzado estado de putrefacción.*¹⁵⁶

Tiempo de muerte aproximado: Más de 30 días.

Causa de muerte según autopsia: *Es difícil precisar la causa de la muerte del NN pero es de presumir que ha existido una luxación traumática de la 7ma. vértebra vertical sobre la primera dorsal que pudo haber provocado la muerte brusca por traumatismo medular. No se puede afirmar la existencia de una asfixia por sumersión.*¹⁵⁷

*Presenta luxación entre las vértebras cervicales sexta y séptima provocada por el golpe aplicado con el canto de la mano o similar.*¹⁵⁸

¹⁵⁴ Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 47: Informe de la Autopsia, 6 de setiembre de 1977, Dr. J. J. Scandroglio. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁵⁵ Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995 Fo. 48: Of. 278-1/09/977 “Envío de un cuerpo NN”, Sub Prefecto de Trouville, Tte 1º PNN Uruguay Sánchez. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

¹⁵⁶ Carpeta Nro. 0069 A. Prefectura Nacional Naval, División de Inteligencia e Investigaciones, Departamento II (Técnica), Montevideo, 2 de setiembre de 1977. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁵⁷ Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1985. Fo. 47: Informe de la Autopsia, 6 de setiembre de 1977, Dr. J. J. Scandroglio. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁵⁸ Carpeta Nro. 0069 A. Prefectura Nacional Naval, División de Inteligencia e Investigaciones, Departamento II (Técnica), Montevideo, 2 de setiembre de 1977. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Posibles elementos identificatorios

*Se levantaron huellas dactiloscópicas de ambas manos.*¹⁵⁹

Observaciones

Datos de la exhumación

Intendencia Municipal de Montevideo. Servicio Fúnebre y Necrópolis.

Montevideo, 27 de marzo de 2001

Sres. Integrantes de la Comisión para la Paz

Presente:

De acuerdo a lo solicitado, el Servicio Fúnebre y de Necrópolis remite a Usted el complemento de la copia de los registros de cuerpos inhumados en el Cementerio del Norte con las características de N/N de los años 1975 a 1977, corresponde expresar que dichos restos una vez culminados los plazos establecidos fueron reducidos y cremados de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.

*Carlos Santana Director S. Fúnebres y Necrópolis.*¹⁶⁰

Identificación del NN

Nombre: Atilio Eleuterio Arias.

Nacionalidad: Uruguayo.

Lugar: Nacido en el Departamento de Durazno.

Estado Civil: Soltero.

Fecha de Nacimiento: 18.04.1901

Edad: 76 años.

Ocupación:

Cédula de Identidad: 177.730.

Domicilio:

02.09.1977. Jefatura de Policía de Montevideo. Dirección de Policía Técnica. Se enviaron cinco dedos de la mano derecha y cinco dedos de la mano izquierda para su identificación.¹⁶¹

02.09.1977. Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Identificación Criminal.

Diligenciado Nro. 4425/77. *Señor Director: Informo a Ud. que las impresiones decidactilares que se adjuntan pertenecen a quien dijo ser Atilio Eleuterio Arias, hijo de Ventura (Madre).*¹⁶²

05.09.1977. Prefectura Nacional Naval (DIPRE). Pedido de Informe Nro. 172/77 dirigido a la Dirección Nacional de Policía Técnica: *Se solicita a esa dirección quiera tener a bien de proporcionar en la brevedad posible fotos (2) de los ciudadanos que se detallan a continuación: GADEA HERNÁNDEZ, Liborio: C.I. 933.945*¹⁶³

ARIAS, Eleuterio C.I. 177.730

*Jefe de la División Inteligencia e Investigaciones, Capitán PNN Álvaro Diez Olazábal.*¹⁶⁴

15.09.1977. Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Archivo Monodactilar.

Informe Nro. 348/77. *Sr. Director Nacional de Policía Técnica: Atento a lo solicitado en el presente, cúmpleme informar a Ud. que los números de C.I. enviados no coinciden con las personas de las cuales se solicitan fotos, tampoco fueron ubicadas patronímicamente en los archivos de*

¹⁵⁹ Carpeta Nro. 0069 A, Prefectura Nacional Naval, División Inteligencia e Investigaciones, Departamento II (Técnica) Sección Laboratorio e Informes Técnicos. Montevideo, 1ero. de setiembre de 1977. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

¹⁶⁰ Actuaciones cumplidas ante la Dirección Nacional de Necrópolis (Intendencia Municipal de Montevideo) por la Comisión para la Paz. Documento Nro. 7. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁶¹ Carpeta Nro. 0069 A, Prefectura Nacional Naval, División Inteligencia e Investigaciones, Departamento II (Técnica) Sección Laboratorio e Informes Técnicos. Solicitud de examen pericial para identificación. Montevideo, 2 setiembre de 1977. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN.

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Ver NN 6.

¹⁶⁴ Carpeta Nro. 0068 A. División Inteligencia, Departamento Técnico, Documentación Gráfica: Informe Médico Forense e Identificación referente a Liborio Gadea Hernández. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

*Cédulas de Identificación Criminal, por lo que no puede darse cumplimiento a lo solicitado.*¹⁶⁵

¹⁶⁵ Carpeta Nro. 0068 A. División Inteligencia, Departamento Técnico, Documentación Gráfica: Informe Médico Forense e Identificación referente a Liborio Gadea Hernández. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

N. N. 8

Datos del hallazgo

Fecha: 10.12.1978.¹⁶⁶

Hora: 07:10 hs.

Lugar: Aguas del Río de la Plata, a la altura de la Isla de Flores, parte Este, a unos doscientos metros del faro.

Encontrado por: Marinero Ramón Nieto: *En momentos de encontrarse el cuerpo éste se encontraba en posición de cubito dorsal totalmente vestido.*¹⁶⁷

Datos de la inhumación

Fecha:

Lugar:

Fosa:

Libro:

Partido de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Instrucción de 5to. Turno; Juez Dr. Manuel Mercant, Actuario adjunto Esc. Horacio Caillibet.

Prefectura: Sub Prefectura de Trouville; Sub Prefecto Tte. 2do PNN Nelson Ventura.¹⁶⁸

Funcionarios actuantes de la DII; Mros. 1era. Carlos Cabrera y Daniel Rey. Oficial a cargo del procedimiento, Alférez PNN Daniel Sasso Barusso. Jefe del Depto Técnico, Tte. 2do. Daniel Maiorano.

Datos sobre la autopsia y otras observaciones

Médico Forense actuante:

Rasgos físicos

Raza: Cutis blanco.

Sexo: Masculino.

Cabello: Castaños.

Barba:

Ojos: Castaños.

Estatura: 1.78 mts.

Peso: 79 kgs.

Complexión:

Edad aprox: 38 a 45 años.

Síntesis de la autopsia: *Avanzadísimo estado de putrefacción. Dentro de lo posible no se aprecian señales de violencia ni mutilaciones. Se ignora la causa de muerte.*¹⁶⁹

Tiempo de muerte aproximado: 10 – 15 días.

Causa de muerte según autopsia: Asfixia por inmersión.¹⁷⁰

166 Carpeta Nro. 0161. Prefectura Nacional Naval, División Inteligencia, Departamento Técnico, Documentación Gráfica: *El cuerpo que fuera hallado en el día de ayer no se pudo trasladar en la embarcación “Guapa”, a cargo del C/C (C.G) Héctor Berruti por carecer de los medios. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

167 Carpeta Nro. 0161. Prefectura Nacional Naval. Parte de procedimiento Nro. 0161, 11 de diciembre de 1978. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

168 Carpeta Nro. 0161. Prefectura Nacional Naval. Parte de procedimiento Nro. 0161, 11 de diciembre de 1978: Sub Prefecto de Trouville, Tte. 1ro. Uruguay Sánchez. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

169 Pedido de Informes sobre NN en costas uruguayas, Diputado Guillermo Chifflet, 1995. Fo. 49: *Anotaciones en manuscrito al pie del Oficio Nro. 336/11/12/978. Montevideo, 11 de diciembre de 1978. Sub Prefecto de Trouville al Médico Forense. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

170 Carpeta Nro. 0161. Prefectura Nacional Naval. Parte de procedimiento Nro. 0161. 11 de diciembre de 1978. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Posibles elementos identificatorios

Se realizaron los trabajos periciales correspondientes: a tomas fotográficas, levantamiento de datos, peritaje ocular del cuerpo y peritaje dactiloscópico (...). Se solicitó autorización al Juez de 5to. Turno para la amputación de los dedos.¹⁷¹

Vestimenta: Camisa Celeste marca Reg For, pantalón azul sin marca atado con un hilo tipo chaura. Medias marrones. Zapatos tipo mocasín marca Master.¹⁷²

Observaciones

Es dable hacer mención que la Embajada de Portugal denunció la desaparición de un ciudadano de aquella nacionalidad del buque “Porto” con fecha 27 de noviembre de 1978 y cuyos rasgos y características corresponden en general con los del cadáver. La persona denunciada es de nombre Joaquín Enrique Silva, nacido el 16 de abril de 1936, de complexión robusta, 1.72 de estatura, ojos y cabellos castaños.¹⁷³

8 de mayo de 1979: Recibí de la División Inteligencia e Investigaciones de la PNN Departamento II (técnica) una carpeta numerada 0161 (copia 3) referente a un aparecido en Isla de Flores con fecha 11 de diciembre de 1978, en la jurisdicción de la Sub. Pref. Trouville. Recibe por PREMO de acuerdo al pedido de informes Nro. 6/979 del D2 (Informaciones de P.P.M. Héctor Muñiz).

Datos de la exhumación

Intendencia Municipal de Montevideo. Servicio Fúnebre y Necrópolis.

Montevideo, 27 de marzo de 2001

Sres. Integrantes de la Comisión para la Paz

Presente:

De acuerdo a lo solicitado, el Servicio Fúnebre y de Necrópolis remite a Usted el complemento de la copia de los registros de cuerpos inhumados en el Cementerio del Norte con las características de N/N de los años 1975 a 1977, corresponde expresar que dichos restos una vez culminados los plazos establecidos fueron reducidos y cremados de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.

Carlos Santana Director S. Fúnebres y Necrópolis.¹⁷⁴

Análisis de ADN

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Carpeta Nro. 0161 PNN. Hoja sin membrete. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

¹⁷⁴ *Actuaciones cumplidas ante la Dirección Nacional de Necrópolis (IMM) por la Comisión para la Paz. Documento Nro. 7. Archivo Comisión para La Paz – Carpetas NN.*

N. N. 9

Datos del hallazgo

Fecha: 4.01.1979.

Hora:

Lugar: Aguas del Puerto capitalino, muelle Mántaras.

Encontrado por: El sereno del Barco Mellino VI. El cuerpo se encontraba totalmente vestido.

Datos de la inhumación

Fecha:

Lugar:

Fosa:

Libro:

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado Letrado de Instrucción de 4to. Turno; Juez Dr. Ramón Gutiérrez.

Prefectura: Puerto de Montevideo; Prefecto C/F (C.G.) Ricardo Barbé; Jefe de D-3 Operaciones, Tte. 1ero. PNN Nelson Sánchez. Oficial a cargo del procedimiento; S/O PNN Neri González.

Personal del Depto Técnico: Mros. de 1a. PNN Daniel Bordoni y Daniel Rey.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Juan Scandroglia.

Raza: Cutis negro.

Sexo: Masculino.

Cabello: Negros.

Barba: Sí.

Ojos: Negros.

Estatura: 1.78 mts.

Peso: 79 Kgs.

Complexión:

Edad aprox:

Síntesis de la autopsia:

Tiempo de muerte aproximado: 4 días.¹⁷⁵

Causa de muerte según autopsia:

Posibles elementos identificatorios

Se realizaron los trabajos periciales: tomas fotográficas, peritaje ocular (...) levantamiento de huellas dactiloscópicas. No se pudo determinar (la identidad) ni aún a través de las impresiones dactiloscópicas, debido al estado de la epidermis (...). El cuerpo se encontraba en avanzado estado de putrefacción, notándose desprendimiento de epidermis.¹⁷⁶

Pertenencias del occiso: a cargo de PREMO.¹⁷⁷

Observaciones

¹⁷⁵ Carpeta Nro. 0168. Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia, Departamento Técnico. Parte de procedimiento Nro. 0168, 4 de enero de 1979. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁷⁶ Carpeta Nro. 0168. Prefectura Nacional Naval. 4 de enero de 1979. Informe al Jefe de la División Inteligencia, Cap. PNN Álvaro Díez Olazábal. Jefe del Depto II Técnica, Tte. 2do. Daniel Maiorano. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁷⁷ Carpeta Nro. 0168. Prefectura Nacional Naval. 4 de enero de 1979. División Inteligencia, Departamento Técnico. Parte de procedimiento Nro. 0168. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

En la documentación disponible para este caso, no se tuvo la referente a los resultados de la autopsia, ni informes en ese sentido.

Montevideo, enero 4 de 1979

Recibí de la División Inteligencia e Investigaciones de la PNN Departamento II (Técnica), dos carpetas correspondientes al Procedimiento Nro. 0168, referente a un NN ahogado que apareciera en el Muelle Mántaras en el día de la fecha. Firma (ilegible) Aclaración de firma (ilegible).¹⁷⁸

Datos de la exhumación

Intendencia Municipal de Montevideo. Servicio Fúnebre y Necrópolis.

Montevideo, 27 de marzo de 2001

Sres. Integrantes de la Comisión para la Paz

Presente:

De acuerdo a lo solicitado, el Servicio Fúnebre y de Necrópolis remite a Usted el complemento de la copia de los registros de cuerpos inhumados en el Cementerio del Norte con las características de N/N de los años 1975 a 1977, corresponde expresar que dichos restos una vez culminados los plazos establecidos fueron reducidos y cremados de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.

Carlos Santana Director S. Fúnebres y Necrópolis.¹⁷⁹

Análisis de ADN

¹⁷⁸ Carpeta Nro. 0168. Prefectura Nacional Naval. Archivo de la comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁷⁹ Actuaciones cumplidas ante la Dirección Nacional de Necrópolis (Intendencia Municipal de Montevideo) por la Comisión para la Paz. Documento Nro. 7. Archivo Comisión para La Paz – Carpetas NN.

ROCHA
N. N. 1

Datos del hallazgo

Fecha hallazgo: 22.04.1976.

Hora: 08:00 – 08:15 hs.

Lugar: Laguna Garzón, Paraje Las Garzas.

Encontrado por: Sr. Pedro Moreira Olid, en la orilla del mar. Estaba boca abajo, con una tela adherida a una de sus muñecas y los ojos vendados por otra que le rodeaba toda la cabeza y estaba anudada.¹⁸⁰

*Las manos estaban atadas con un trozo de tela azul y los ojos fuertemente vendados con un trozo de tela naranja.*¹⁸¹

Datos de la inhumación

Fecha: 23.04.1976.

Lugar: Cementerio de Rocha.

Fosa: Nicho Municipal Nro. 99, Sección F, 6to. Piso. Cajón serie 9-A, Nro. 3703.

Libro:

Partida de Defunción: Testimonio de Partida, Acta. Nro. 2.¹⁸²

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado de Paz de la 7a. Sección; Jueza Sandra Presa Baycee. Juzgado Letrado de Primer Turno (Exp. 272/1977); Juez Dr. Walter Mario Forni Bell.

Prefectura: Puerto de La Paloma; Sub Prefecto Tte. 1ero. PNN Baldomero San Martín. Sub Oficial a cargo PNN Artemio Pereyra.

Síntesis de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Mario Katz.

Raza: (...) *Por los rasgos (nariz achatada y labios gruesos y presumible color de piel) y complexión se puede decir que se trataba de un individuo de raza oriental.*¹⁸³

Sexo: Masculino.

Cabello: Morocho lacio.

Barba: Sí.

Ojos:

Estatura: 1.70 mts.

Complexión: Fuerte.

Edad aprox: 35 - 40 años.

Síntesis de la autopsia: Este cadáver fue observado en el sitio donde fue encontrado por la Jueza de Paz Sandra Presa, el Sub Oficial a cargo PNN Artemio Pereyra y por el Dr. Mario Katz. Luego fue visto nuevamente en la morgue del Hospital.

*(...) Presenta una serie de hematomas y heridas sobre todo en el hombro izquierdo, flanco izquierdo y lumbo sacro; también se aprecia lesiones similares de menor intensidad en el hombro; tiene rotos ambos brazos (...). Sacada esta última (la venda de la cara) se comprueba que en la cara tiene múltiples hematomas en ambas mejillas, región nasal y labios.*¹⁸⁴

180 Exp. 272/1977, Fo. 19: Acta de Conocimiento. Garzón, 22 de abril de 1976. Dra. Sandra Presa. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

181 Exp. 272/1977, Fo. 35: Testimonio Acta Nro. 2. 27 de abril de 1976. Dra. Sandra Presa, Oficial del Estado Civil. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

182 Exp. 272/1977, Fo. 35: Testimonio Acta Nro. 2. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

183 Exp. 272/1977, Fo. 19 Vto.: Acta de Conocimiento. Garzón, 22 de abril de 1976. Dra. Sandra Presa. Primer informe del Dr. Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

184 Exp. 272/1977, Fo. 19 Vto.: Acta de Conocimiento. Garzón, 22 de abril de 1976. Dra. Sandra Presa. Archivo de la

*(...) El examen clínico demuestra un cuerpo en avanzado estado de descomposición (...) con múltiples erosiones y heridas superficiales y profundas en ambos hombros, gran cantidad de hematomas, fracturas de ambos brazos. La parte superior de la cara firmemente apretada con un ancho vendaje atado en la parte de atrás, que una vez quitada mostró lesiones profundas (...). Edema importante del escroto y de los miembros. Llama la atención la falta de espuma del clásico “Hongo de espuma” en la boca y en las narinas que certifica la muerte por inmersión.*¹⁸⁵

Tiempo de muerte aproximado: 10 días.

Causa de muerte según autopsia: *(...) Después de habérseles practicado el reconocimiento por parte del Médico de Policía, Dr. Mario Katz, fueron conducidos ambos (NN1 y NN2) occisos al Hospital Central de Rocha donde se les practicaría la autopsia, acto que no llegó a su fin, por el avanzadísimo estado de putrefacción de ambos cadáveres, lo que fue claramente imposible practicar dicha tarea ni aún con máscara anti gas (según lo manifestó el Dr. Mario Katz).*¹⁸⁶

Primer reconocimiento: *(...) El diagnóstico primario demuestra que fue golpeado salvajemente, muerto y tirado al agua, al no presentar el característico hongo de espuma.*¹⁸⁷

*(...) Se puede afirmar que el occiso falleció antes de su inmersión y que la muerte debe datar de más de 10 días...Las fracturas de los brazos, la gran profusión de hematomas, permiten afirmar que la muerte se produjo por los múltiples traumatismos recibidos antes de la inmersión...El poder Judicial dispuso de todo lo necesario para efectuar la autopsia en la morgue del Centro Departamental, dado que la morgue del cementerio está sin luz eléctrica. Este acto médico debió limitarse sólo a un nuevo reconocimiento del cadáver que efectuó el suscrito ante las autoridades del Instituto Policial, dado el avanzadísimo estado de descomposición del cadáver.*¹⁸⁸

Posibles elementos identificatorios

Observaciones

Se extrajeron huellas digitales (...). *En el día de la fecha (26 de abril de 1976) concurrieron al Cementerio Local de la ciudad de Rocha, conjuntamente con el Teniente 1ero. PNN (r) Baldomero San Martín, personal de la Policía Técnica de la Jefatura Departamental de Montevideo, el Oficial Principal Héctor Galbán y el fotógrafo Sr. Hugo Rossi (...) los precitados funcionarios efectuaron el reconocimiento de los 4 cadáveres, realizando la función de extraer las huellas digitales (...) en los occisos número 1 y 5.*¹⁸⁹ (...). *Del NN 9A-3703 solamente fichas de la mano derecha.*¹⁹⁰

Datos de la exhumación¹⁹¹

Suprema Corte de Justicia. Secretaría Administrativa.

Montevideo, abril 20 de 1995.

Circular Nro. 21.

A los señores magistrados en materia penal:

La Secretaria Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, cumple con librar a Uds., la

Comisión para la Paz – Carpetas NN.

185 Exp. 272/1977, Fo. 22: Informe del examen efectuado a los cadáveres no identificados. Dr. Mario Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

186 Exp. 272/1977, Fo. 28 Vto.: Oficio 93-24-IV-1976. Puerto de la Paloma, 24 de abril de 1976. A la Sra. Juez de Paz. Sub prefecto del Puerto de la Paloma, Tte. 1ero. PNN Baldomero San Martín. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

187 Exp. 272/1977, Fo. 19 Vto.: Acta de Conocimiento. Garzón, 22 de abril de 1976. Dra. Sandra Presa. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

188 Exp. 272/1977, Fo. 22: Informe del examen efectuado a los cadáveres no identificados. Dr. Mario Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

189 Exp. 272/1977, Fo. 31 Oficio 96-26-IV-976. Puerto de la Paloma, 26 de abril de 1976 Sub prefecto del Puerto de la Paloma, Tte. 1ro. Baldomero San Martín. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

190 Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Identificación Criminal. 25 de Abril de 1976, al Subcomisario Julio R. Bossio. Of. Principal Héctor Galbán. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN. El número “NN 9A – 3703” corresponde al hallazgo identificado como N.N. 1.

191 Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

presente Circular, a fin de que se sirvan remitir a la Corporación, toda la información que se disponga sobre los casos de personas aparecidas sin vida y que no hayan sido identificadas entre los años 1975 y 1982, mencionando autos, fichas, número de archivo de los mismos.

Dr. Ricardo C. Pérez Manrique. Secretario Letrado.

Intendencia Municipal de Rocha. Dirección de Necrópolis.

Rocha, 17 de mayo de 1995.

Dirección de Necrópolis

De acuerdo a lo solicitado precedentemente, esta Dirección informa que entre los años 1973 y 1985, fueron sepultados trece (13) cadáveres arrojados por el mar; quienes una vez reducidos pasaron a fosa común como a continuación se detalla:

22/04/76. Cadáver arrojado por el mar. Masculino. Chapa 3703. Serie 9a. Nicho 99. Sección F. Piso

6to. Reducción: 23/11/83.¹⁹²

Comisión para la Paz.

Montevideo, 17 de setiembre de 2001.

Señor Intendente Municipal del Departamento de Rocha

Dr. Irineu Riet Correa

PRESENTE.

Por medio de la presente y en nombre de la Comisión para la Paz vengo a solicitar al señor Intendente que, a través de la Dirección de Necrópolis, se sirva informarnos la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los cementerios de su circunscripción departamental, indicándonos, en cada caso, fecha de la inhumación, identificación del sepulcro respectivo y fundamentalmente si los restos permanecen en el mismo o si fueron objeto de la reducción en su caso. Dado que los datos requeridos los precisa esta Comisión para trabajar en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que viene al Uruguay invitado por el Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, el próximo 24 de setiembre de 2001, encarecemos a usted, en lo posible, sirva remitirnos los datos solicitados, con antelación a la fecha indicada.

Asimismo, en la eventualidad de que los antropólogos – quienes permanecerán unos días en nuestro país – necesitaran compulsar vuestros registros, solicitamos a usted se sirva facilitarle el acceso a los mismos.

Agradeciéndole la cooperación que pueda usted brindar a esta Comisión, le saluda (...).

Dr. Gonzalo Fernández.

Intendencia Municipal de Rocha. Oficio N° 1100/2001 a la Comisión para la Paz.

Rocha, 18 de octubre de 2001

La Intendencia Municipal de Rocha comunica a la Comisión para la Paz que en relación a vuestra solicitud referente a la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los diferentes cementerios de este departamento, la Dirección de Necrópolis de la ciudad de Rocha informa que fueron sepultados en diferentes fechas 12 (doce) cuerpos arrojados por el mar entre los años 1976 y 1983, los mismos fueron inhumados en nichos municipales y luego de tres (3) años, todos los restos pasaron a una fosa común.

Darwin Rodríguez Secretario General, Irineu Riet Correa Intendente Municipal.

Análisis de ADN

¹⁹² Informe de la Suprema Corte de Justicia a la Comisión para la Paz sobre sus actuaciones. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

N. N. 2

Datos del hallazgo

Fecha: 22.04.1976.

Hora: 09:35 hs.

Lugar: Costa de Paraje El Caracol, fuera del agua, a unos 8 kms. de distancia del cadáver denominado N.N. 1.

Encontrado por: Juan de Dios Churi.

Datos de la inhumación

Fecha: 23.04.1976.

Lugar: Cementerio de Rocha.

Fosa: Nicho Municipal Nro. 99, Sección F, 6to. Piso, Cajón serie 9 + A, Nro. 3702.

Libro:

Partida de Defunción: Testimonio de Partida, Acta Nro. 3.¹⁹³

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado de Paz de la 7a. Sección; Jueza Sandra Presa Baycee. Juzgado Letrado de Primera Instancia (Exp. 272/1977); Juez Dr. Walter Mario Forni Bell.

Prefectura: Puerto de La Paloma; Sub Prefecto Tte. 1ro. PNN Baldomero San Martín. Sub Oficial a cargo PNN Artemio Pereyra.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Mario Katz.

Raza:

Sexo: Masculino.

Cabello:

Ojos:

Estatura: 1.60 mts.

Complexión: Regular.

Edad aprox:

Síntesis de la autopsia: (...) *Después de habérseles practicado el reconocimiento por parte del Médico de Policía, Dr. Mario Katz, fueron conducidos ambos (NN1 y NN2) occisos al Hospital Central de Rocha donde se les practicaría la autopsia, acto que no llegó a su fin, por el avanzadísimo estado de putrefacción de ambos cadáveres, lo que fue claramente imposible practicar dicha tarea ni aún con máscara anti gas (según lo manifestó el Dr. Mario Katz).*¹⁹⁴

Primer reconocimiento: *Tiene lesiones traumáticas en los huesos de la cara, maxilar inferior, molares y nasales. No tiene hongo de espuma. Tiene destruidas las venas, arterias y tendones en los miembros inferiores, lo que demuestra la brutal intensidad de la ligadura.*¹⁹⁵

Nuevo Reconocimiento en Hospital Central: *Este cuerpo tampoco presentaba el clásico hongo de espuma (...). Los miembros inferiores estaban firmemente ligados con una cuerda relativamente gruesa y a ese nivel se apreciaba una destrucción casi completa de los tejidos. A nivel del macizo facial se apreciaban lesiones óseas importantes de los siguientes huesos: maxilar inferior, superior, malares, y huesos nasales.*¹⁹⁶

¹⁹³ Exp. 272/1977, Fo. 36: Testimonio Acta Nro. 3. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁹⁴ Exp. 272/1977, Fo. 28 Vto.: Oficio 93-24-IV-1976 Puerto de la Paloma, 24 de abril de 1976. A la Sra. Jueza de Paz. Sub Prefecto del Puerto de la Paloma, Tte. 1ero. PNN Baldomero San Martín. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁹⁵ Exp. 272/1977, Fo. 19 vto.: Acta de Conocimiento. Garzón, 22 de abril de 1976. Dra. Sandra Presa. Primer informe del Dr. Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

¹⁹⁶ Exp. 272/1977, Fo. 22: Informe del examen efectuado a los cadáveres no identificados. Dr. Mario Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Tiempo de muerte aproximado: Más de 20 días.

Causa de muerte según autopsia: *Expresa el Doctor que por el estado que presenta el cuerpo, éste debe de haber sido totalmente destrozado antes de ser arrojado al agua.*¹⁹⁷

*Dado el avanzadísimo estado de putrefacción de ese cuerpo tampoco pudo efectuarse la autopsia, pero los hechos anteriormente consignados permiten aseverar que la muerte se debió a lesiones traumáticas y que luego el cuerpo fue arrojado al agua.*¹⁹⁸

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Restos de un pantalón vaquero marca Far West en el botón de la cintura de color azul. El pantalón se encuentra desgarrado y sujeto a los pies, que se hallan atados con una cuerda.

Observaciones

No pudieron extraerse huellas dactilares. *Debido al avanzado estado de putrefacción carecían de papilas y los pocos rastros estaban totalmente destruidos, siendo imposible la toma de huellas.*¹⁹⁹²⁰⁰

Datos de la exhumación²⁰¹

Suprema Corte de Justicia.

Montevideo, abril 20 de 1995.

Circular Nro. 21.

A los señores magistrados en materia penal:

La Secretaría Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, cumple con librar a Uds., la presente Circular, a fin de que se sirvan remitir a la Corporación, toda la información que se disponga sobre los casos de personas aparecidas sin vida y que no hayan sido identificadas entre los años 1975 y 1982, mencionando autos, fichas, número de archivo de los mismos.

Dr. Ricardo C. Pérez Manrique. Secretario Letrado.

Intendencia Municipal de Rocha.

Rocha, 17 de mayo de 1995.

Dirección de Necrópolis

De acuerdo a lo solicitado precedentemente, esta Dirección informa que entre los años 1973 y 1985, fueron sepultados trece (13) cadáveres arrojados por el mar; quienes una vez reducidos pasaron a fosa común como a continuación se detalla:

22/04/76. Cadáver arrojado por el mar. Chapa 3702. Serie 9a. Nicho 99. Sección F. Piso 6to.

*Reducción: 23/11/83.*²⁰²

Comisión para la Paz.

Montevideo, 17 de setiembre de 2001.

Señor Intendente Municipal del Departamento de Rocha

Dr. Irineu Riet Correa

PRESENTE.

Por medio de la presente y en nombre de la Comisión para la Paz vengo a solicitar al señor Intendente que, a través de la Dirección de Necrópolis, se sirva informarnos la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los cementerios de su circunscripción departamental, indicándonos, en cada caso, fecha de la inhumación, identificación del sepulcro respectivo y fundamentalmente si los restos permanecen en el mismo o si fueron objeto de la reducción en su caso. Dado que los datos

197 Exp. 272/1977, Fo. 19 vto.: Acta de Conocimiento. Garzón, 22 de abril de 1976. Dra. Sandra Presa. Primer informe del Dr. Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

198 Exp. 272/1977, Fo. 23: Informe del examen efectuado a los cadáveres no identificados. Dr. Mario Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

199 Dirección Nacional de Policía Técnica, Departamento de Identificación Criminal, Abril 25 de 1976, al Subcomisario Julio R. Bossio. Of. Principal Héctor Galbán. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

200 Exp. 272/1977, Fo. 31.: Oficio 96-26-IV-976, Puerto de la Paloma, 26 de abril de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

201 Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

202 Informe de la Suprema Corte de Justicia a la Comisión para la Paz sobre sus actuaciones. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

requeridos lo precisa esta Comisión para trabajar en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que viene al Uruguay invitado por el Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, el próximo 24 de setiembre de 2001, encarecemos a usted, en lo posible, sirva remitirnos los datos solicitados, con antelación a la fecha indicada.

Asimismo, en la eventualidad de que los antropólogos – quienes permanecerán unos días en nuestro país – necesitaran compulsar vuestros registros, solicitamos a usted se sirva facilitarle el acceso a los mismos.

Agradeciéndole la cooperación que pueda usted brindarle a esta Comisión, le saluda (...).

Dr. Gonzalo Fernández.

Intendencia Municipal de Rocha. Oficio N° 1100/2001.

Rocha, 18 de octubre de 2001

La Intendencia Municipal de Rocha comunica a la Comisión para la Paz que en relación a vuestra solicitud referente a la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los diferentes cementerios de este departamento, la Dirección de Necrópolis de la ciudad de Rocha informa que fueron sepultados en diferentes fechas 12 (doce) cuerpos arrojados por el mar entre los años 1976 y 1983, los mismos fueron inhumados en nichos municipales y luego de tres (3) años, todos los restos pasaron a una fosa común.

Firmas: Darwin Rodríguez Secretario General, Irineu Riet Correa Intendente Municipal.

Análisis de ADN

N.N. 3

Datos del hallazgo

Fecha: 22.04.1976.

Hora: 16:15 hs.

Lugar: Inmediaciones de la Barra de la Laguna de Rocha, costa del Océano Atlántico.

Encontrado por: Sr. Washington Huelmo Machado y Sr. Ramiro Lovato mientras caminaban por la playa. *A unos veinte metros de la orilla del mar sobre la playa (...). El cuerpo estaba en posición de cúbito ventral, verticalmente a la línea de la orilla (...). Sobre el tobillo derecho tenía atado fuertemente una tira de género reforzada, de unos treinta centímetros de longitud.*²⁰³

Datos de la inhumación

Fecha: 23.04.1976.

Lugar: Cementerio de Rocha.

Fosa: Nicho Municipal Nro. 99, Sección F, 6to. Piso. Cajón serie 9A, Nro. 3704.

Libro: Libro C de Defunciones, fs. 5 vto., año 1976.

Partida de Defunción: Testimonio de Defunción expedido por el Oficial del Registro del Estado Civil, Dr. Hermes Ballesta.²⁰⁴

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado de Paz de la 10. Sección; Juez Dr. Hermes Ballesta Márquez. Juzgado Letrado de Primera Instancia (Exp. 272/1977); Juez Dr. Walter Mario Forni Bell.

Prefectura: Puerto de La Paloma; Sub Prefecto Tte. 1ero. PNN Baldomero San Martín.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Mario Katz.

Raza: *Se trata de una mujer de raza oriental.*²⁰⁵

Sexo: Femenino.

Cabello: Muy negro y lacio.

Barba:

Ojos: Azul claro.

Estatura: 1.60 mts.

Complexión: Fuerte.

Edad aprox.: 25 – 30 años.

Síntesis de la autopsia: Según análisis clínico realizado por el Dr. Mario Katz.²⁰⁶ Presenta un avanzado estado de descomposición, no presenta el clásico signo del Hongo de Espuma, que indica que la muerte se produjo antes de la inmersión. El examen muestra signos de violación. Fractura múltiple de los huesos del miembro superior izquierdo, con total destrucción del codo. Los dos miembros inferiores también destrozados con restos de haber sido fuertemente ligados conservándose la cuerda en la pierna derecha. Enorme cantidad de hematomas profusamente diseminados por todo el cuerpo. Destrozo total del cráneo observándose un enorme orificio irregular en la región occipital. Destrozo del macizo óseo facial.

Tiempo de muerte aproximado: 20 días.

Causa de muerte según autopsia: El cuerpo fue trasladado al Cementerio Local de Rocha y el día 23 de abril a las 09:00 hs. se realizó examen clínico pero no autopsia: *En vista de lo observado y del*

203 Exp. 272/1977, Fo. 40 Vto. y 41: Acta de Conocimiento. 22 de abril de 1976. Juez de Paz Dr. Ballesta. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

204 Exp. 272/1977, Fo. 49: Testimonio de Defunción. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

205 Exp. 272/1977, Fo. 46.: Informe del Dr. Mario Katz sobre reconocimiento del cuerpo. Rocha, 23 de abril de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

206 Exp. 272/1977, Fo. 46: Informe del Dr. Mario Katz sobre reconocimiento del cuerpo. Rocha, 23 de abril de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

*estado de putrefacción avanzado del cadáver se decide no abrirlo, pues no nos daría más datos para aclarar la causa de la muerte, pues era bien evidente (...). Esto se comunica de inmediato por teléfono al Sr Juez Letrado Departamental Dr. Walter Forni, el que luego de enterarse de los hechos referidos, da el visto bueno a lo actuado (...).*²⁰⁷
*La muerte se produjo por traumatismos violentos que destrozaron prácticamente el cuerpo de la víctima.*²⁰⁸

Posibles elementos identificatorios

Observaciones:

El Juez de Paz interviniente dispuso: A) Obtener fotografías del cuerpo, especialmente del rostro; B) Obtener las impresiones digitales; C) Realizar la autopsia; D) La remisión de esta sede del resultado de las medidas dispuestas, así como del certificado médico de defunción para su inscripción en el Registro Civil.

Se obtuvieron las huellas dactilares: *De inmediato se procedió a fotografiar a las víctimas, que se hallaban en avanzado estado de descomposición y a tomar huellas dactilares (...) pudiendo solamente tomar fichas al cadáver numerado 9A-3704, correspondiente al sexo femenino. Una vez reintegrado a este Departamento, se procedió a la búsqueda de las huellas enviadas – digo- transportadas, obteniéndose resultado negativo en las del cadáver de la NN femenino.*²⁰⁹

Datos de la exhumación²¹⁰

Suprema Corte de Justicia.

Montevideo, abril 20 de 1995.

Circular Nro. 21.

A los señores magistrados en materia penal:

La Secretaria Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, cumple con librar a Uds., la presente Circular, a fin de que se sirvan remitir a la Corporación, toda la información que se disponga sobre los casos de personas aparecidas sin vida y que no hayan sido identificadas entre los años 1975 y 1982, mencionando autos, fichas, número de archivo de los mismos.

Dr. Ricardo C. Pérez Manrique. Secretario Letrado.

Intendencia Municipal de Rocha.

Rocha, 17 de mayo de 1995.

Dirección de Necrópolis

De acuerdo a lo solicitado precedentemente, esta Dirección informa que entre los años 1973 y 1985, fueron sepultados trece (13) cadáveres arrojados por el mar; quienes una vez reducidos pasaron a fosa común como a continuación se detalla:

*22/04/76. Cadáver arrojado por el mar. Femenino. Chapa 3704. Serie 9a. Nicho 99. Sección F. Piso 6to. Reducción: 23/11/83.*²¹¹

Comisión para la Paz.

Montevideo, 17 de setiembre de 2001.

207 Exp. 272/1977, Fo. 49 Vto y 50: *El 5 de mayo el Juez de Paz de la 10a. S. J. de Rocha eleva al Juez Letrado la siguiente nota: El facultativo actuante establece las causas por las cuales no efectuó la autopsia ordenada, pero no los motivos que tuvo para no dirigirse a la autoridad que dispuso la medida. La razón por la cual se dispuso la autopsia es obvia, pero además en el sub-exámine tal diligencia podría aportar datos fundamentales para la tipificación del presunto ilícito (...) No se conoce si la occisa tenía aparatos de prótesis dental, que serían de gran valor identificatorio. No se conoce si existían proyectiles en el interior del cuerpo. Es probable que la autopsia no hubiere arrojado elementos positivos sobre los mencionados extremos u otros, pero no quedaría la duda sino se han desaprovechado factores importantísimos. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

208 Exp. 272/1977, Fo. 46: *Informe del Dr. Mario Katz sobre reconocimiento del cuerpo. Rocha, 23 de abril de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

209 *Dirección Nacional de Policía Técnica, Departamento de Identificación Criminal. 25 de Abril de 1976, al Subcomisario Julio R. Bossio. Of. Principal Héctor Galbán. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

210 *Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

211 *Informe de la Suprema Corte de Justicia a la Comisión para la Paz sobre sus actuaciones. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.*

Señor Intendente Municipal del Departamento de Rocha

Dr. Irineu Riet Correa

PRESENTE.

Por medio de la presente y en nombre de la Comisión para la Paz vengo a solicitar al señor Intendente que, a través de la Dirección de Necrópolis, se sirva informarnos la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los cementerios de su circunscripción departamental, indicándonos, en cada caso, fecha de la inhumación, identificación del sepulcro respectivo y fundamentalmente si los restos permanecen en el mismo o si fueron objeto de la reducción en su caso. Dado que los datos requeridos los precisa esta Comisión para trabajar en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que viene al Uruguay invitado por el Sr. Presidente de la Republica, Dr. Jorge Batlle, el próximo 24 de setiembre de 2001, encarecemos a usted, en lo posible, sirva remitirnos los datos solicitados, con antelación a la fecha indicada.

Asimismo, en la eventualidad de que los antropólogos – quienes permanecerán unos días en nuestro país – necesitaran compulsar vuestros registros, solicitamos a usted se sirva facilitarle el acceso a los mismos.

Agradeciéndole la cooperación que pueda usted brindarle a esta Comisión, le saluda (...).

Dr. Gonzalo Fernández.

Intendencia Municipal de Rocha. Oficio N° 1100/2001

Rocha, 18 de octubre de 2001

La Intendencia Municipal de Rocha comunica a la Comisión para la Paz que en relación a vuestra solicitud referente a la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los diferentes cementerios de este departamento, la Dirección de Necrópolis de la ciudad de Rocha informa que fueron sepultados en diferentes fechas 12 (doce) cuerpos arrojados por el mar entre los años 1976 y 1983, los mismos fueron inhumados en nichos municipales y luego de tres (3) años, todos los restos pasaron a una fosa común.

Firmas: Darwin Rodríguez Secretario General, Irineu Riet Correa Intendente Municipal.

Análisis de ADN

N. N. 4

Datos del hallazgo

Fecha: 23.04.1976.

Hora: 07:00 hs.

Lugar: Playa El Caracol.

Encontrado por: Luis Mario Sosa: *Estaba boca abajo y con los brazos atados atrás con una cuerda de nylon. Tenía restos de una camisa amarillita envuelta en el cuello, una campera de lana con botones (...) También tenía puesto un calcetín verde con una rayita blanca al costado.*²¹²

*(...) Se encontraba maniatado de los miembros superiores hacia atrás, con una cuerda de nylon, de posición cúbito-ventral, con restos de camisa y trozos de buzo de lana verde.*²¹³

*Presenta grandes hematomas en todo el cuerpo (...) el cráneo y el macizo facial totalmente destrozado a golpes (...) tiene las manos atadas con soga de nylon y conserva, retenida por ésta, restos de camisa de fondo color crema con rayas finas, de color bordeaux y verdes, formando cuadros pequeños, un buzo de lana verde, en uno de sus pies hay un calcetín.*²¹⁴

Datos de la inhumación

Fecha de inhumación: 23.04.1976.

Lugar: Cementerio de Rocha.

Fosa: Nicho Municipal Nro. 99, Sección F, 6to. Piso, Cajón serie 9 A, Nro. 3705.

Libro:

Partida de Defunción: Testimonio de Partida de Defunción Acta nro. 4.²¹⁵

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado de Paz de la 7a. Sección; Jueza Sandra Presa Baycee. Juzgado Letrado de Primera Instancia (Exp. 272/1977); Juez Dr. Walter Mario Forni Bell.

Prefectura: Puerto de La Paloma; Sub Prefecto Tte. 1ro. PNN Baldomero San Martín.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Mario Katz.

Raza: No se puede afirmar la edad aproximada ni sus características raciales.²¹⁶

Sexo: Masculino.

Cabello:

Ojos:

Estatura: 1.60 mts.

Complexión: Regular.

Edad aprox:

Síntesis de la autopsia: *Presenta un avanzado estado de descomposición con maceración muy acentuada y total desaparición del cuero cabelludo. Presenta múltiples hematomas, los miembros superiores atados por la espalda y la cabeza completamente destrozada por lo cual es imposible reconocer los rasgos faciales.*²¹⁷

Tiempo de muerte aproximado: Más de 20 días.

212 Exp. 272/1977, Fo. 34 y 34 Vto.: Declaración de Luis Sosa. Audiencia celebrada el 4 de mayo de 1976 por la Jueza de Paz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

213 Exp. 272/1977, Fo. 29 Vto.: Oficio 93-24-IV-1976. Puerto de la Paloma, 24 de abril de 1976. Sub Prefecto del Puerto de la Paloma. Tte. 1ero. PNN Baldomero San Martín. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

214 Exp. 272/1977, Fo. 21. Primer reconocimiento realizado por la Jueza de Paz y el Médico Forense en el Cementerio local, 23 de abril de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

215 Exp. 272/1977, Fo. 37: Testimonio Acta. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

216 Exp. 272/1977, Fo. 23: Informe del examen efectuado a los cadáveres no identificados. Dr. Mario Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

217 Exp. 272/1977, Fo. 23: Informe del examen efectuado a los cadáveres no identificados. Dr. Mario Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Causa de muerte según autopsia: *Su muerte se produjo en forma violenta por el brutal traumatismo a que fue sometido antes de ser arrojado al mar.*²¹⁸

Posibles elementos identificatorios

Observaciones

Los restos de la vestimenta según orden de la Juez de Paz fueron conservados.

No pudieron extraerse huellas dactilares: *Debido al avanzado estado de putrefacción carecían de papilas y los pocos rastros estaban totalmente destruidos, siendo imposible la toma de huellas.*²¹⁹

Datos de la exhumación²²⁰

Suprema Corte de Justicia.

Montevideo, abril 20 de 1995.

Circular Nro. 21.

A los señores magistrados en materia penal:

La Secretaria Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, cumple con librar a Uds., la presente Circular, a fin de que se sirvan remitir a la Corporación, toda la información que se disponga sobre los casos de personas aparecidas sin vida y que no hayan sido identificadas entre los años 1975 y 1982, mencionando autos, fichas, número de archivo de los mismos.

Dr. Ricardo C. Pérez Manrique. Secretario Letrado.

Intendencia Municipal de Rocha.

Rocha, 17 de mayo de 1995.

Dirección de Necrópolis

De acuerdo a lo solicitado precedentemente, esta Dirección informa que entre los años 1973 y 1985, fueron sepultados trece (13) cadáveres arrojados por el mar; quienes una vez reducidos pasaron a fosa común como a continuación se detalla:

22/04/76. Cadáver arrojado por el mar. Chapa 3705. Serie 9a. Nicho 99. Sección F. Piso 6to.

*Reducción: 23/11/83.*²²¹

Comisión para la Paz.

Montevideo, 17 de setiembre de 2001.

Señor Intendente Municipal del Departamento de Rocha

Dr. Irineu Riet Correa

PRESENTE.

Por medio de la presente y en nombre de la Comisión para la Paz vengo a solicitar al señor Intendente que, a través de la Dirección de Necrópolis, se sirva informarnos la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los cementerios de su circunscripción departamental, indicándonos, en cada caso, fecha de la inhumación, identificación del sepulcro respectivo y fundamentalmente si los restos permanecen en el mismo o si fueron objeto de la reducción en su caso. Dado que los datos requeridos los precisa esta Comisión para trabajar en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que viene al Uruguay invitado por el Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, el próximo 24 de setiembre de 2001, encarecemos a usted, en lo posible, sirva remitirnos los datos solicitados, con antelación a la fecha indicada.

Asimismo, en la eventualidad de que los antropólogos – quienes permanecerán unos días en nuestro país – necesitaran compulsar vuestros registros, solicitamos a usted se sirva facilitarle el acceso a los mismos.

Agradeciéndole la cooperación que pueda usted brindarle a esta Comisión, le saluda (...).

218 Exp. 272/1977, Fo. 23: Informe del examen efectuado a los cadáveres no identificados. Dr. Mario Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

219 Dirección Nacional de Policía Técnica, Departamento de Identificación Criminal. 25 de Abril de 1976, al Subcomisario Julio R. Bossio. Of. Principal Héctor Galbán. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

220 Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

221 Informe de la Suprema Corte de Justicia a la Comisión para la Paz sobre sus actuaciones. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Dr. Gonzalo Fernández.

Intendencia Municipal de Rocha. Oficio N° 1100/2001.

Rocha, 18 de octubre de 2001

La Intendencia Municipal de Rocha comunica a la Comisión para la Paz que en relación a vuestra solicitud referente a la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los diferentes cementerios de este departamento, la Dirección de Necrópolis de la ciudad de Rocha informa que fueron sepultados en diferentes fechas 12 (doce) cuerpos arrojados por el mar entre los años 1976 y 1983, los mismos fueron inhumados en nichos municipales y luego de tres (3) años, todos los restos pasaron a una fosa común.

Firmas: Darwin Rodríguez Secretario General, Irineu Riet Correa Intendente Municipal.

Análisis de ADN

N. N. 5

Datos del hallazgo

Fecha: 23.04.1976.

Hora:

Lugar: 15 millas al Este del Faro José Ignacio, Garzón.

Encontrado por: Un avión de reconocimiento de la Base Capitán Curbelo, a unas 15 millas al Este del Faro José Ignacio, a la altura de la zona conocida como Garzón.

Datos de la inhumación

Fecha: 24.04.1976.

Lugar: Cementerio de Rocha.

Fosa: Nicho Municipal Nro. 99, Sección F, 6to. Piso, Cajón serie 9A, Nro. 3706.

Libro:

Partida de Defunción: Testimonio de Partida de Defunción Acta Nro. 5.²²²

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado de Paz de la 7a. Sección; Jueza Sandra Presa Baycee. Juzgado Letrado de Primera Instancia (Exp. 272/1977); Juez Dr. Walter Mario Forni Bell.

Prefectura: Puerto de La Paloma; Sub Prefecto Tte.1ro. PNN Baldomero San Martín.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Mario Katz.

Raza:

Sexo: Masculino.

Cabello:

Ojos:

Estatura: 1.60 mts.

Complexión: Regular.

Edad aprox:

Síntesis de la autopsia: *1) Macizo facial y cráneo destrozado, pero conservando parte del cuero cabelludo (...); 2) Región anal e inguinal muy deformadas por lesiones traumáticas muy extensas; 3) Lesiones óseas con fracturas múltiples en los 4 miembros; 4) Los miembros inferiores presentan signos de haber sido ligados muy fuertemente y las manos atadas independientemente con alambres.*²²³

Tiempo de muerte aproximado: Menos de 20 días.

Causa de muerte según autopsia: *En resumen (...) la muerte precedió a la inmersión y se debió a los salvajes traumatismos inferidos. La muerte data de menos de 20 días.*²²⁴

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Trozo de saco de color azul.

Observaciones

En los expedientes no se especifica si se realizó efectivamente la autopsia u ocurrió como en los casos anteriores, en que sólo se hizo un reconocimiento externo.

Se extrajeron huellas dactilares: *De los NN numerados 9A – 3706, se pudo tomar huellas papilares*

²²² Exp. 272/1977, Fo. 38: Testimonio Acta Nro. 4. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

²²³ Exp. 272/1977, Fo. 24: Informe del examen efectuado al cadáver Nro. 5. Dr. Mario Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

²²⁴ Exp. 272/1977, Fo. 24: Informe del examen efectuado al cadáver Nro. 5. Dr. Mario Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

*de la mano derecha y del pulgar izquierdo.*²²⁵

Datos de la exhumación²²⁶

Suprema Corte de Justicia.

Montevideo, abril 20 de 1995.

Circular Nro. 21.

A los señores magistrados en materia penal:

La Secretaria Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, cumple con librar a Uds., la presente Circular, a fin de que se sirvan remitir a la Corporación, toda la información que se disponga sobre los casos de personas aparecidas sin vida y que no hayan sido identificadas entre los años 1975 y 1982, mencionando autos, fichas, número de archivo de los mismos.

Dr. Ricardo C. Pérez Manrique. Secretario Letrado.

Intendencia Municipal de Rocha.

Rocha, 17 de mayo de 1995.

Dirección de Necrópolis

De acuerdo a lo solicitado precedentemente, esta Dirección informa que entre los años 1973 y 1985, fueron sepultados trece (13) cadáveres arrojados por el mar; quienes una vez reducidos pasaron a fosa común como a continuación se detalla:

*24/04/76. Cadáver arrojado por el mar. Masculino. Chapa 3706. Serie 9a. Nicho 99. Sección F. Piso 6to. Reducción: 23/11/83.*²²⁷

Comisión para la Paz.

Montevideo, 17 de setiembre de 2001.

Señor Intendente Municipal del Departamento de Rocha

Dr. Irineu Riet Correa

PRESENTE.

Por medio de la presente y en nombre de la Comisión para la Paz vengo a solicitar al señor Intendente que, a través de la Dirección de Necrópolis, se sirva informarnos la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los cementerios de su circunscripción departamental, indicándonos, en cada caso, fecha de la inhumación, identificación del sepulcro respectivo y fundamentalmente si los restos permanecen en el mismo o si fueron objeto de la reducción en su caso. Dado que los datos requeridos los precisa esta Comisión para trabajar en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que viene al Uruguay invitado por el Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, el próximo 24 de setiembre de 2001, encarecemos a usted, en lo posible, sirva remitirnos los datos solicitados, con antelación a la fecha indicada.

Asimismo, en la eventualidad de que los antropólogos – quienes permanecerán unos días en nuestro país – necesitaran compulsar vuestros registros, solicitamos a usted se sirva facilitarle el acceso a los mismos.

Agradeciéndole la cooperación que pueda usted brindarle a esta Comisión, le saluda (...).

Dr. Gonzalo Fernández.

Intendencia Municipal de Rocha. Oficio N° 1100/2001.

Rocha, 18 de octubre de 2001

La Intendencia Municipal de Rocha comunica a la Comisión para la Paz que en relación a vuestra solicitud referente a la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los diferentes cementerios de este departamento, la Dirección de Necrópolis de la ciudad de Rocha informa que fueron sepultados en diferentes fechas 12 (doce) cuerpos arrojados por el mar entre los años 1976 y 1983, los mismos fueron inhumados en nichos municipales y luego de tres (3) años, todos los restos pasaron a una fosa común.

Firmas: Darwin Rodríguez Secretario General, Irineu Riet Correa Intendente Municipal.

²²⁵ Dirección Nacional de Policía Técnica, Departamento de Identificación Criminal. 25 de Abril de 1976, al Subcomisario Julio R. Bossio. Of. Principal Héctor Galbán. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

²²⁶ Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

²²⁷ Informe de la Suprema Corte de Justicia a la Comisión para la Paz sobre sus actuaciones. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Análisis de ADN

Datos del hallazgo

Fecha: 01.05.1976.

Hora:

Lugar: Costas del Océano Atlántico, a la altura del Balneario La Esmeralda de La Coronilla.

Encontrado por: Elbio Amaral Viera. *El suscrito, (Dr. Julio César Turenne, Juez de Paz) se constituyó en el lugar del hallazgo, distante a unos 5 kilómetros, rumbo Norte, del Balneario La Esmeralda de La Coronilla, sobre la costa oceánica, a la altura del Km. 282, de la Ruta Nacional Gral. Leonardo Olivera (...) a unos veinte o veinticinco metros de la orilla del agua, de cúbito ventral se encontraba el cadáver de una persona del sexo masculino, en avanzado estado de descomposición, presentando ataduras en el puño izquierdo y pierna derecha a la altura del tobillo, por cuerdas de nylon y lienzo, respectivamente (...) presentando además hundimiento de cráneo, pérdida de carne en la pierna izquierda, ano, órganos genitales, cara y desprendimiento de la misma materia en la región frontal, lo que hacía imposible su identificación.*²²⁸

Datos de la inhumación

Fecha: 02.05.1976.

Lugar: Cementerio de Castillos.

Fosa: Nicho Municipal Nro. 14, féretro serie B-N 3580.

Libro:

Partida de Defunción: Testimonio de Partida de Defunción, ordenada por Oficio Nro. 1143, 14 de junio de 1977. Expedida por el Juez de Paz Dr. Cancio Méndez.²²⁹

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juzgado de Paz de la 5ta. Sección; Juez Dr. Cancio Méndez. Juez de Paz encargado del Despacho de la 5ta. Sección; Juez Dr. César Turenne. Juzgado Letrado de Primera Instancia (Exp. 272/1977); Juez Dr. Walter Mario Forni Bell.

Prefectura: Puerto de La Paloma; Sub Prefecto Tte. 1ro. PNN Baldomero San Martín. Sub Oficial a cargo PNN Artemio Pereyra,

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Médico Supernumerario de Sanidad Policial: Dr. Jesús Laborda Guimaraes.

Raza: *El cadáver corresponde a un hombre presumiblemente por sus rasgos de raza asiática (...).*²³⁰

Cutis: *achinado. Frente: Grande. Cejas: Separadas. Boca: imposible de especificar puesto que tiene el cráneo hundido. Labios: medianos. Nariz: falta en su totalidad el caballete nasal. Mentón: Vertical. Ojos: Imposible de precisar. Orejas: Medianas.*²³¹

Sexo: Masculino.

Cabello: Castaño, con impresión de que fuese calvo en forma coronal.

Ojos:

Estatura: 1.78 mts.

Peso: 86 Kg.

Complexión: Fuerte.

228 Exp. 272/1977, Fo. 57: Acta de Constitución. 1 de mayo de 1976. Dr. César Turenne. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

229 Exp. 272/1977, Fo. 83 y 83 vto.: Testimonio de Partida de Defunción. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN. Ver Anexo Documental. **DOCUMENTO 12.**

230 Exp. 272/1977, Fo. 63: Informe de autopsia. Castillos, 2 de mayo de 1976. Dr. Jesús Laborda Guimaraes. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

231 Prefectura Nacional Naval. División Información. Sección Técnica. Of. Laboratorio. Montevideo. 5 de mayo de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Edad aprox: 40 - 50 años.

Síntesis de la autopsia: *Presentaba múltiples fracturas de los huesos del cráneo, del macizo facial y del maxilar inferior, sin constatare lesiones de piel y cuero cabelludo que expliquen el medio utilizado para provocar tales fracturas. Presenta hematomas varios de región dorsal y pierna derecha (...).*

*Presenta atadura de cuerda de nylon en el puño izquierdo y otra de una tira de lienzo en región supramaleolar derecha, las que se retiran previo corte con tijera.*²³²

Tiempo de muerte aproximado: Más de 20 días.

Causa de muerte según autopsia: No surge la causa de muerte del informe de la autopsia realizada por el Dr. Jesús Laborda Guimaraes.

Posibles elementos identificatorios

Observaciones

*Se hizo presente en el lugar del hecho Personal de la Policía Técnica de la Jefatura Deptal. de Rocha quienes extrajeron huellas dactilares y tomaron muestras fotográficas (material adjunto). Se eleva en igual forma trozos de cordeles que poseía el cadáver.*²³³

*01.05.1976. El cuerpo encontrado en la playa “La Esmeralda” es trasladado al Hospital de Castillos. El Juez de Paz encargado de Despacho de la 5ª Sección de Castillos, César Turenne, solicita al médico de Sanidad Policial, Dr. Jesús Laborda, que inspeccione el cuerpo (...). Éste constata que el cuerpo pertenecía a una persona de raza blanca, de entre 40 y 50 años, con “mordeduras en las piernas” y fracturas en el cráneo que indicaban que había sido “maltratado o castigado”. El médico de guardia del Hospital de Castillo, Dr. Julio César Sanguinetti, también sostuvo que el cuerpo no era de un asiático.*²³⁴

Datos de la exhumación²³⁵

1993. Intendencia Municipal de Rocha.

*Dirección de Necrópolis. Los restos del cuerpo NN enterrado en el cementerio de Castillos son exhumados, puestos en una bolsa de nylon con su respectiva chapa que los identificara y depositados en el Osario Municipal.*²³⁶

Análisis de ADN

00.08.2000. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). Solicita autorización al Intendente de Rocha, Irineu Riet Correa, para la realización de estudios antropológicos con fines identificatorios ante la posibilidad de que el denominado N.N.6 pudiera tratarse de la persona desaparecida Olivar Lauro Sena.

Los restos son exhumados.

19.08.2000. El Lic. Horacio Solla remite los resultados de los estudios antropológicos forenses solicitados por SERPAJ. Se constatan: *múltiples fracturas de cráneo (estallido craneano), múltiples fracturas del macizo facial, fractura de mandíbula a nivel de la sínfisis con pérdida de parte de la misma, doble fractura de peroné derecho (a nivel del tercio superior y a la altura media de la diáfisis), múltiples fracturas de escápulas derecha e izquierda, fractura de ambos coxales a nivel de la articulación coxofemoral y de la cresta ilíaca derecha, fractura de la sexta costilla izquierda y de novena costilla derecha.*

Conclusión:

232 Exp. 272/1977, Fo. 63: Informe de autopsia. Castillos, 2 de mayo de 1976. Dr. Jesús Laborda Guimaraes. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

233 Exp. 272/1977, Fo. 64 y 64 Vto.: Oficio Nro. (ilegible) Prefectura del Puerto de la Paloma. 3 de mayo de 1976. Sub Prefecto del Puerto de La Paloma Tte. PNN Baldomero San Martín. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

234 Legajo COMIPAZ N° 231. Sena, Olivar Lauro.

235 Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

236 Legajo COMIPAZ N° 231. Sena, Olivar Lauro.

Los restos óseos analizados son humanos, correspondientes a un solo individuo, de sexo masculino, de aproximadamente 1.70 cms. de estatura, de raza blanca (caucasoide) y de una edad al momento de la muerte (edad anagráfica) entre 33 y 43 años, datando la misma de más de 20 años. Forma de la muerte: politraumatismos gravísimos por precipitación.

05.12.2000. Los resultados del estudio identificatorio entregados a SERPAJ establecen que los restos analizados (el cráneo) pertenecen a Olivar Sena en un 99.99%.

13.12.2000. SERPAJ anuncia que el cuerpo hallado en la playa “La Esmeralda” corresponde al de Olivar Sena.

La Comisión para la Paz solicita la intervención del Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Identificación Civil, para que realice la confrontación entre las impresiones dactilares proporcionadas por la Corte Electoral pertenecientes a Olivar Sena con las pertenecientes al N.N. 6. El informe técnico llega a la conclusión indubitable, de que no se trata de la misma persona.

Ante la presencia de informes contradictorios con respecto a la identificación de los restos N.N. se realizan estudios en el Ministerio del Interior y en el exterior del país.

23.03.2001. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento de Laboratorio Biológico. Informe de Laboratorio N° 88/B/01: *El ADN extraído de las piezas óseas y dentales puede ser excluido como perteneciente a Olivar Sena (...).*

22.05.2001. Ministerio de Justicia de España. Sección Biología del Departamento de Madrid del Instituto de Toxicología. Los resultados obtenidos mediante técnicas de amplificación génica en el análisis de los marcadores genéticos analizados *permiten excluir* que puedan pertenecer a Olivar Sena.

18.06.2001. Universidad de Helsinki. Departamento de Medicina Forense. Laboratorio de Biología Forense: *Existe fuerte evidencia contraria a la idea de que los restos que han ocupado su atención correspondan a los del Sr. Olivar Sena.*²³⁷

30.05.2011. Poder Judicial de la Nación, solicitud a la Licenciada Soledad Cibils de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. *Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en carácter de Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Ac. 70/98 C.C.C.Fed.)-sita en Avda. Comodoro Py 2002, 2do Piso, C.P. 1104, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, T.E Nro. 4032-7561-, en el expediente L. 6 caratulado “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de persona desaparecidas durante el período 1976/1983”, a fin de solicitarle que autorice a los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, para proceder al estudio y a la extracción de muestras de los restos del N.N nro. 6, correspondiente a uno de los siete cuerpos aparecidos entre el 22 de abril y el 11 de mayo de 1977 en el Departamento de Rocha, República Oriental del Uruguay, para su posterior traslado hacia el laboratorio de dicho organismo sito en Avda. Rivadavia 2443, 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.*

Asimismo, pongo en su conocimiento que de acuerdo a lo manifestado por los integrantes de dicho Equipo, los restos señalados se encontrarían en poder del Servicio de Paz y Justicia del Uruguay.

Saludo a Usted muy atentamente.

[Firma]

Horacio Rolando Cattani

Juez de Cámara

237 Ver en este libro, Sección de Fichas personales de detenidos desaparecidos. Sena, Olivar Lauro.

N. N. 7

Datos del hallazgo

Fecha: 11.05.1977.

Hora: 20:15 hs.

Lugar: La Paloma, Paraje El Caracol.

Encontrado por: Amadeo Rodríguez.

Datos de la inhumación

Fecha: 12.05.1977.

Lugar: Cementerio de Rocha.

Fosa: Nicho Municipal Nro. 71, Sección G, 6to. Piso, Cajón serie 9A, Nro. 4115.

Libro:

Partida de Defunción:

Autoridades intervinientes

Judiciales: Juez de Paz; Eduardo Tisne Costa.

Prefectura: Puerto de Maldonado, Sub Prefectura del Puerto de la Paloma; Sub Oficial a cargo PNN, Héctor Decuadra.

Datos de la autopsia u otras observaciones

Médico Forense actuante: Dr. Mario Katz.

Raza:

Sexo: Femenino.

Cabello:

Ojos:

Estatura: 1.65 mts.

Peso: 50 - 55 Kg.

Complexión:

Edad aprox:

Síntesis de la autopsia: *Efectuado el peritaje correspondiente por este Departamento se revela que se trataba de un cuerpo totalmente mutilado, decapitado, con amputación traumática del miembro superior derecho, mutilaciones parciales de ambos miembros inferiores, maceración de piel.*²³⁸

Tiempo de muerte aproximado: Más de 30 días.

Causa de muerte según autopsia: *Esto permite suponer que fue arrojado al agua ya mutilado (...) no pudiéndose determinar raza y otros caracteres.*²³⁹

Posibles elementos identificatorios

Vestimenta: Llevaba puesto un pantalón *Levi Strauss*.²⁴⁰

Observaciones

Por el estado del cadáver no fue posible el levantamiento de huellas dactiloscópicas.²⁴¹

238 Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia e Investigaciones. Departamento Técnico. Sección Laboratorio e Informes técnicos. Montevideo, 12 de mayo de 1977. Fotógrafo de guardia Mro. de 1era. PNN Luis García al Jefe de Depto Técnico Alferez PNN Daniel Maiorano Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

239 Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia e Investigaciones. Departamento Técnico. Sección Laboratorio e Informes Técnicos. Montevideo, 12 de mayo de 1977. Fotógrafo de guardia, Mro. de 1era. PNN Luis García al Jefe de Depto. Técnico, Alferez PNN Daniel Maiorano. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

240 Daniel Rey Piuma. *Un Marino acusa. Informe sobre la violación de los derechos humanos en el Uruguay* (Montevideo: Prisma Ltda., 1988).

241 Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia e Investigaciones. Departamento Técnico. Sección Laboratorio e Informes Técnicos. Montevideo, 12 de mayo de 1977. Fotógrafo de guardia, Mro. de 1era. PNN Luis García al Jefe de Depto. Técnico, Alferez PNN Daniel Maiorano. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Datos de la exhumación²⁴²

Suprema Corte de Justicia.

Montevideo, abril 20 de 1995.

Circular Nro. 21.

A los señores magistrados en materia penal:

La Secretaria Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, cumple con librar a Uds., la presente Circular, a fin de que se sirvan remitir a la Corporación, toda la información que se disponga sobre los casos de personas aparecidas sin vida y que no hayan sido identificadas entre los años 1975 y 1982, mencionando autos, fichas, número de archivo de los mismos.

Dr. Ricardo C. Pérez Manrique. Secretario Letrado.

Intendencia Municipal de Rocha.

Rocha, 17 de mayo de 1995.

Dirección de Necrópolis

De acuerdo a lo solicitado precedentemente, esta Dirección informa que entre los años 1973 y 1985, fueron sepultados trece (13) cadáveres arrojados por el mar; quienes una vez reducidos pasaron a fosa común como a continuación se detalla:

12/05/77. Cadáver arrojado por el mar. Chapa 4115. Serie 9a. Nicho 71. Sección G. Piso 6to.

Reducción: 23/11/83.²⁴³

Comisión para la Paz.

Montevideo, 17 de setiembre de 2001.

Señor Intendente Municipal del Departamento de Rocha.

Dr. Irineu Riet Correa.

PRESENTE.

Por medio de la presente y en nombre de la Comisión para la Paz vengo a solicitar al señor Intendente que, a través de la Dirección de Necrópolis, se sirva informarnos la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los cementerios de su circunscripción departamental, indicándonos, en cada caso, fecha de la inhumación, identificación del sepulcro respectivo y fundamentalmente si los restos permanecen en el mismo o si fueron objeto de la reducción en su caso. Dado que los datos requeridos los precisa esta Comisión para trabajar en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que viene al Uruguay invitado por el Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, el próximo 24 de setiembre de 2001, encarecemos a usted, en lo posible, sirva remitirnos los datos solicitados, con antelación a la fecha indicada.

Asimismo, en la eventualidad de que los antropólogos – quienes permanecerán unos días en nuestro país – necesitaran compulsar vuestros registros, solicitamos a usted se sirva facilitarle el acceso a los mismos.

Agradeciéndole la cooperación que pueda usted brindarle a esta Comisión, le saluda (...).

Dr. Gonzalo Fernández.

Intendencia Municipal de Rocha. Oficio N° 1100/2001.

Rocha, 18 de octubre de 2001.

La Intendencia Municipal de Rocha comunica a la Comisión para la Paz que en relación a vuestra solicitud referente a la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los diferentes cementerios de este departamento, la Dirección de Necrópolis de la ciudad de Rocha informa que fueron sepultados en diferentes fechas 12 (doce) cuerpos arrojados por el mar entre los años 1976 y 1983, los mismos fueron inhumados en nichos municipales y luego de tres (3) años, todos los restos pasaron a una fosa común.

Firmas: Darwin Rodríguez Secretario General, Irineu Riet Correa Intendente Municipal.

Análisis de ADN

²⁴² Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

²⁴³ Informe de la Suprema Corte de Justicia a la Comisión para la Paz sobre sus actuaciones. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.

Cronología general de los hallazgos

Entre 1975 y 1979 fueron hallados treinta y un cuerpos en las costas uruguayas. De los mismos fueron identificados hasta el momento cinco cuerpos.

- 1.1975, 08 de noviembre. Departamento de Colonia
- 2.1975, 01 de diciembre. Departamento de Montevideo
- 3.1976, 03 de enero. Departamento de Colonia
- 4.1976, 22 de abril. Departamento de Rocha
- 5.1976, 22 de abril. Departamento de Rocha
- 6.1976, 22 de abril. Departamento de Rocha
- 7.1976, 23 de abril. Departamento de Rocha
- 8.1976, 23 de abril. Departamento de Rocha
- 9.1976, 01 de mayo. Departamento de Rocha
- 10.1976, 09 de mayo. Departamento de Montevideo
- 11.1976, 14 de mayo. Departamento de Montevideo
- 12.1976, 17 de mayo. Departamento de Colonia
- 13.1976, 19 de mayo. Departamento de Colonia
- 14.1976, 26 de mayo. Departamento de Colonia
- 15.1976, 05 de junio. Departamento de Colonia
- 16.1976, 19 de julio. Departamento de Montevideo
- 17.1976, 04 de setiembre. Departamento de Colonia
- 18.1976, 05 de setiembre. Departamento de Colonia
- 19.1976, 05 de setiembre. Departamento de Colonia
- 20.1976, 08 de setiembre. Departamento de Colonia
- 21.1976, 13 de diciembre. Departamento de Montevideo
- 22.1977, 11 de abril. Departamento de Maldonado
- 23.1977, 09 de mayo. Departamento de Maldonado
- 24.1977, 11 de mayo. Departamento de Rocha
- 25.1977, 31 de agosto. Departamento de Montevideo
- 26.1977, 01 de setiembre. Departamento de Montevideo
- 27.1978, 20 de setiembre. Departamento de Colonia
- 28.1978, 10 de diciembre. Departamento de Montevideo
- 29.1979, 04 de enero. Departamento de Montevideo
- 30.1979, 07 de abril. Departamento de Maldonado
- 31.1979, 09 de abril. Departamento de Rocha*

Por años:

1975 2 hallazgos
1976 19 hallazgos
1977 5 hallazgos
1978 2 hallazgos
1979 3 hallazgos

Por Departamento:

Colonia 11 hallazgos
Maldonado 3 hallazgos
Montevideo 9 hallazgos
Rocha 8 hallazgos*²⁴⁴

244 * El octavo cuerpo N.N. del sexo masculino fue encontrado el 09.04.1979 en jurisdicción de la Subprefectura de La Paloma, paraje Valizas, con un tiempo de muerte de 30- 50 días. El médico forense fue el Dr. Mario Katz. Dicho cuerpo

Identificados:**Nombre Nacionalidad Fecha de hallazgo Departamento**

María Rosa Mora Argentina 09.05.1976 Montevideo

Floreal Avellaneda Argentina 14.05.1976 Montevideo

Raúl A. Niño Argentina 05.06.1976 Colonia

Liborio Gadea Paraguay 31.08.1977 Montevideo

Atilio E. Arias Uruguay 01.09.1977 Montevideo

DOCUMENTO 1 (Colonia)

[Declaración de la Jueza de Paz, Dra. Ana María Míguez ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Cámara de Representantes. 21.10.1985. Archivo Raúl Olivera y Sara Méndez (versión digital)]

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión tuvo información sobre la aparición de cadáveres en el departamento de Colonia e hizo un pedido de informes a la correspondiente Junta Departamental, la que contesta con la denuncia que suscribe el doctor Alberto Badaracco, Edil de Colonia y con una información de todo lo que se ha procesado hasta el momento con respecto a la aparición de cadáveres en ese lugar.

La Junta Departamental acompaña tres o cuatro actas de defunción, y como en ese momento quien estaba al frente del Juzgado de Paz era la doctora Ana María Míguez, la Comisión ha considerado oportuno citarla para pedirle información al respecto.

Por lo tanto, le damos la palabra y luego los señores Diputados podrán formular las preguntas que entiendan pertinentes.

SEÑORA MIGUEZ.- El Juez de Paz, como encargado del Registro de Estado Civil, sólo puede registrar un hecho que llega a su conocimiento porque la autoridad interviniente – en este caso la Prefectura – se lo comunica por oficio. Es lo normal, de acuerdo con las disposiciones del Registro de Estado Civil, que en el acta se establezca por oficio número tal enviado por la Prefectura... y de ese oficio es de donde se sacan los datos que se deben registrar. Ese oficio está acompañado por un certificado del médico. Nosotros solamente podemos poner lo que éste señala. Si el médico dice “sumersión”, y no “inmersión”, no podemos hacer otra cosa que poner “sumersión” porque de lo contrario sería alterar ese certificado.

Existe la obligación de que mensualmente el Oficial de Registro de Estado Civil remita a Salud Pública todos los certificados médicos. Salud Pública nos envía un formulario, donde nosotros aclaramos el número de actas, en qué folios se hallan inscriptas, etc. A su vez, Salud Pública lleva un registro en el que se asienta el movimiento mensual que existe en cada Juzgado del interior e inclusive, en las oficinas correspondientes de Montevideo, en este momento. Se pone, por ejemplo, el primer mes, enero – supongamos – del acta número 1 a la 19; en febrero, de la 19 a la 20. Si el Juez no remite uno de los certificados, nos envían una comunicación solicitando por qué se saltó una de esas actas. Inclusive, si alguna cosa fuera mal en el certificado o en el acta, se nos pide que se hagan las aclaraciones pertinentes.

Yo fui a Salud Pública a solicitar todos los certificados médicos. En Salud Pública, por un decreto del Poder Ejecutivo N° 355/82, los certificados son quemados cada cinco años. De modo que lo único que puede traer a ustedes es, primero la constancia de Salud Pública, y segundo...

SEÑOR PORRAS LARRALDE.- ¿De qué fecha es el decreto que obliga a quemar los certificados quinquenalmente?

SEÑORA MÍGUEZ.- Es el número 355 del año 1982.

SEÑOR PORRAS LARRALDE.- Quería que quedara la constancia, porque estos hechos son anteriores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tenemos aquí, en la primera parte de estas actuaciones una declaración suya, que naturalmente fue la que motivó que se solicitara su presencia en esta Comisión, la que tomamos en cuenta. En lo que se refiere a la última parte de su declaración, no abrimos opinión.

SEÑORA MÍGUEZ.- Con respecto a los trámites de instrucción que hay que hacer, le corresponden al Juez Letrado. A mí no tenían por qué comunicármelo. Yo solamente podía transmitir al Juez o hacer alguna denuncia, en el supuesto caso que hubiera visto que había alteración o se hubiera tratado de inscribir alguna persona sin el certificado de defunción.

SEÑOR PORRAS LARRALDE.- ¿Usted, como Oficial del Estado Civil, puede hacer una inscripción sin certificado de defunción?

SEÑORA MÍGUEZ.- No lo puedo hacer.

SEÑOR PORRAS LARRALDE.- ¿Es totalmente ilegal?

SEÑORA MÍGUEZ.- Sí.

SEÑOR MELO SANTA MARINA.- No entiendo por qué la doctora Miguez nos acaba de afirmar que ella no puede registrar una defunción si no existe el certificado. La información que tiene esta Comisión, producto de la investigación que hace la Junta Departamental de Colonia, respecto de una pregunta concreta sobre a pedido de quién se efectuaban tales inhumaciones y qué certificado se presentó en dicha oportunidad, es: “No existe documentación alguna presentada, excepto para el cadáver sepultado en la fosa N° 1/976, tampoco se ha encontrado solicitud escrita para ninguna de las inhumaciones, a tal efecto sólo podemos remitirnos al decir de Personal del Cementerio de Colonia, que habiendo actuado en aquellas oportunidades, en forma verbal nos ha informado que en los casos que nos ocupan, actuaron personal de Prefectura y/o Policía”.

Por otra parte, en la documentación que la doctora ha tenido la gentileza de hacernos llegar la semana pasada sobre tres casos, veo, por ejemplo, que el cuerpo encontrado con fecha 17 de mayo de 1976 en la Zona Franca del Puerto de Colonia, la inscripción se hace el día 21 de mayo. La Prefectura del Puerto de Colonia eleva el oficio al Juez Letrado Departamental el día 24, es decir tres días después de haberse registrado la defunción de esta persona y junto con este oficio va recién el protocolo de la autopsia. No me queda claro si en el momento en que se hizo el registro, la Oficial de Estado Civil tenía en su poder el certificado de defunción.

SEÑOR PORRAS LARRALDE.- Hay un hecho que es más irregular aún. En la propia acta de defunción de fecha 21 de mayo de 1976, se recibe este oficio de la Prefectura, de fecha 17 de mayo. Pero el 21 de mayo, al labrarse el acta, se estampa textualmente con la firma del Oficial del Estado Civil que actúa: “Causas de la muerte: Autopsia a realizar, según consta del certificado del médico que se expedirá”. Es decir que el acta de defunción y la inhumación se hacen sin certificado médico, ya que se habla del “certificado médico que se expedirá”; el 21 de mayo no existía ese certificado médico ni estaba hecha la autopsia.

SEÑORA MÍGUEZ.- Deseo hacer una aclaración. Eso se hace siempre, porque nosotros nos tenemos que atener al certificado médico. Yo estuve inquiriendo en el Registro de Estado Civil y eso es normal; así me lo comunicaron en Salud Pública también. Se reciben los certificados y se dice: “Causas de la muerte según reconocimiento de autopsia que se expedirá”. Nosotros no hacemos más que registrar lo que dice el certificado médico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es decir que el certificado médico que usted tenía a la vista al hacer esta inscripción de defunción, decía exactamente lo que dice aquí, o sea, que el médico no certificaba las causas de la muerte.

SEÑORA MÍGUEZ.- Ustedes habrán visto las fotos que traje. Yo no puedo presumir qué pudo haber pasado ni era mi competencia analizarlo. Había cosas que desde un principio no se podían hacer y se necesitaba un estudio más profundo. No sé que pudo pasarle al médico, no puedo hablar del doctor, que es Raimondi, el único médico forense que hay en Colonia.

SEÑOR PORRAS LARRALDE.- Usted expresó que no puede hacer ninguna inhumación ni labrar ningún acta sin certificado médico, porque eso es ilegal. Pero de esta partida surge que no había certificado médico cuando se labró el acta.

SEÑORA MÍGUEZ.- El certificado vino porque decía como “causa de muerte: según autopsia a realizar”.

SEÑOR PORRAS LARRALDE.- A realizar.

SEÑORA MÍGUEZ.- Pero el certificado yo lo tenía.

SEÑOR PORRAS LARRALDE.- Pero el acta dice lo contrario: “según consta del certificado médico que se expedirá”. Si se va a expedir, es porque no está expedido.

SEÑOR MELO SANTA MARINA.- Deseo confirmar lo que expresa el Diputado Porras Larralde, porque inclusive estoy mirando la fotocopia de otro asunto que dice: “autopsia a realizar según consta del certificado médico que se expedirá”. Se afirma que el certificado va a ser expedido con posterioridad. No hago hincapié en otras exigencias que tiene el acta como, por ejemplo, quiénes fueron los testigos que declaran. Se hace constar que los declarantes son vecinos. No sabemos más.

SEÑORA MÍGUEZ.- Ustedes saben que Oficial del Registro Civil es un empleado del Juzgado, yo soy quien supervisa las cosas. Existen ciertos formulismos que se siguen, y eso es normal en todas

las actas, y no en esta sola. Tenemos una superintendencia del Registro Civil de Montevideo que nos ha hecho inspecciones y que nunca nos dijo que esto no se pudiera hacer. Nunca hicieron una corrección ni nos dijeron que esto estuviera mal. Generalmente, en defunciones, es normal que se inscriban como N.N. Asimismo, es normal, que, por ejemplo, en los nacimientos en el interior, como todos ellos son en el hospital, quien nos oficia y nos comunica la inscripción es el médico del hospital, por lo que siempre ponemos también que los declarantes son vecinos.

SEÑOR PORRAS LARRALDE.- Pero hay un problema de sensibilidad personal. Un nacimiento es un hecho natural y es de acuerdo a lo que denuncia el hospital; es un hecho de la vida real que no apareja consecuencias. Pero hay diferencia cuando se trata de cadáveres atados con alambres, con torturas físicas. Aceptar que se pueda labrar un acta y hacer declarar en el Juzgado a dos vecinos como testigos de estos episodios, implica, reitero, una diferencia muy notable, porque se trata de un hecho que rechina con la conciencia humana más insensible. No se puede utilizar como valedero el hecho de que en la rutina de las inscripciones del Registro de Estado Civil se utilicen testigos de buena voluntad que suscriben las actas. Ante hechos de esta magnitud, me parece que el procedimiento tendría que haber sido el contrario.

Por otra parte, el argumento de que esto no ha sido observado por los secuaces de la dictadura que ocupaban estas direcciones, no me extraña. Ellos no iban a realizar ninguna gestión sino que, por el contrario, tratarían de mantener esto en el mayor de los silencios, porque ahora me entero que el Secretario General de la Intendencia manifestó que no fueron ocho los cadáveres que aparecieron en el cementerio sino veinte. En estos casos, involucrar a vecinos del Juzgado es un hecho que debería haber hecho meditar al funcionario antes de extender actas de esta naturaleza.

SEÑORA MIGUEZ.- En principio, es normal que se inscriba N.N. Aún hoy eso existe y se hace la inscripción con declarantes vecinos. Y que yo sepa, no estamos en una dictadura sino en una democracia. Nadie ha hecho observaciones. No puedo decir más.

SEÑOR MELO SANTA MARINA.- Solicito a la doctora Miguez que no centre su respuesta en esta última parte de mi pregunta respecto a la declaración de los testigos, sino en la existencia o no del certificado de defunción. Voy a leer la información que nos da la Junta Departamental de Colonia respecto a este caso de los certificados

SEÑORA MÍGUEZ.- Yo no puedo decirlo en este momento, certificados yo tenía. En el Oficio y en el certificado que se adjuntaba se establecía causas de la muerte, se expedirán posteriormente. Yo no recuerdo nada más. A mí me lo mandan y estoy segura de que el certificado venía. Ese certificado estaba, pues de lo contrario el Ministerio de Salud Pública me lo hubiera reclamado. Nosotros inscribimos tal como viene. Además, les adjunto copia que dice: “Señor Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia: dando cumplimiento a lo dispuesto por usted, se le dio sepultura bajo el nombre N.N. en el cementerio local”. Y eso es para todos los muertos. Las actuaciones se estaban haciendo en el Juzgado Letrado. No me competía otra cosa. El Juez Letrado era quien tenía que hacer las demás cosas. Esto no es insensibilidad ni mucho menos, yo no podía hacer más que esto. Además, se que hay más muertes porque Prefectura me lo comunicó y las actuaciones respecto a otros casos están en el Juzgado de Primera Instancia de Rosario. También intervino el Juzgado de Juan Lacaze. Aparecieron muertos en la Arenisca, Juan Lacaze, Cosmopolita. Un cuerpo sin vida en Juan Lacaze; en Bocas de Rosario, dos cuerpos sin vida.

Estas son las actuaciones de que se dio cuenta a la Justicia. Si en las demás no se dio cuenta a la Justicia, la responsabilidad no es del Oficial del Registro de Estado Civil. Era vox populi. No sé que habrá hecho el Juez Letrado. Yo no podía intervenir porque había un Juez Letrado que tenía facultades para instruir.

SEÑOR MELO SANTA MARINA.- Le preguntaría de qué forma entra en conocimiento el Oficial del Registro Civil de que hay un Juez actuando en esto, porque de las actuaciones de la Comisión surge que el conocimiento del Juez , salvo el conocimiento verbal en el momento en que se encuentran los cadáveres, se produce varios días después, cuando los oficios son elevados e inclusive con posterioridad a haber asentado el fallecimiento en las actas del Registro Civil.

SEÑORA MÍGUEZ.- Yo no sé. Yo hablé con el doctor que intervino en todas las autopsias. Yo lo sabía porque además era una cosa que todo el mundo comentaba. Por lo menos era un colega y

hablaba con él, con el Actuario y cuando nos podía caer alguna duda, se comunicaba al Letrado y veíamos si se habían hecho bien las cosas. Además, supongo que es parte de Prefectura. Se da cuenta que venía mucha documentación como esa. En este momento no puedo recordar algo de diez años atrás, pero Prefectura hizo las comunicaciones pertinentes. Me mandó los oficios que iban a los Juzgados Letrado y de Paz. Prefectura las manda cada tres años a Montevideo. No sé que hacen con la documentación.

SEÑOR ZAFFARONI.- Apelo un poco a su sensibilidad. Piense en un acta de defunción que le traen para inscribir en el acta correspondiente del Registro, a pesar de que eso ocurrió hace unos cuantos años. ¿A usted no se le ocurrió, con todo lo que se estaba viviendo en la dictadura, con casos de tortura, tener la máxima seguridad y valerse de todas las garantías, antes de labrar un acta, ya que el certificado médico venía con posterioridad? Porque esa era una cosa muy evidente en esos momentos en todo el interior, donde hubo toda clase de atropellos.

SEÑORA MÍGUEZ.- Ya dije que con posterioridad vino el certificado. El certificado que llegó en ese momento con el oficio de Prefectura decía: “Se expedirá según autopsia posterior” y eso fue lo que nosotros registramos. Repito que vino un certificado del médico que decía que posteriormente se expediría el otro. Eso es lo que se registró, nada más. Incluso me interesé ante el Letrado, pero no podíamos hacer otra cosa. El que intervino fue el Juez Letrado. ¿Qué otra cosa podía hacer? La Justicia, dentro de lo que era su competencia, hacía todo lo posible. Yo no tenía facultades para salir a investigar.

SEÑOR MELO SANTA MARINA.- ¿Cuál es el procedimiento habitual en el caso de que el Oficial del Registro Civil constate irregularidades? ¿Informa al Juez de Paz o al Letrado?

SEÑORA MÍGUEZ.- Si se constatan irregularidades en la documentación que se nos presenta, se informa al Letrado.

SEÑOR MELO SANTA MARINA.- ¿Es normal que un Oficial del Estado Civil labre un acta porque un Prefecto de Puerto o un comisario se lo diga, sin tener un certificado médico a la vista?

SEÑORA MÍGUEZ.- El certificado médico no lo tuve, he tenido un certificado que decía que se expediría posteriormente. Los certificados que nos llegan, quedan en el Juzgado, y les ponemos arriba el número de acta. Eso es lo que comunicamos a Salud Pública. No puedo haberlo obviado y haber inscripto nada sin ese certificado, porque inmediatamente iba a aclararse, ya que Salud Pública lo necesita para la Dirección de Estadísticas y Censos.

SEÑOR MELO SANTA MARINA.- Dado el período en que ocurrió todo eso, ello no es para nosotros ninguna garantía.

SEÑORA MÍGUEZ.- Entonces, vamos a salir a la caza de brujas. A mí se me está enjuiciando por algo que no tengo nada que ver, y no puedo defenderme, porque lo que digo ocurrió durante la dictadura.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión no la está enjuiciando, sino que está investigando los hechos. La Comisión no tiene ningún prejuicio ni ninguna actitud que no sea la de actuar objetivamente y recibir informes sobre hechos que puedan motivar alguna investigación, pero de ninguna manera la Comisión abre un juicio de valor.

SEÑOR PORRAS LARRALDE.- La doctora Míguez ha hecho una afirmación ahora que no la puedo dejar pasar por alto.

En primer lugar, yo no soy el autor de esa denuncia y de esa investigación, simplemente fui el portador material de un expediente elaborado en el Municipio de Colonia a raíz de una denuncia que hizo el doctor Badaracco, de Carmelo, a quién conocí accidentalmente. En segundo término no hay ninguna denuncia por actuación contra la doctora Míguez. La Comisión estudiará sus declaraciones y los documentos que están en su poder, y de las manifestaciones formuladas aquí surgirá lo que la Comisión resuelva.

El procedimiento a seguir, se verá en el futuro (...).

SEÑOR MELO SANTA MARINA.- Me sorprende que la doctora Míguez, con la experiencia que tiene en materia judicial, hable de enjuiciamiento, cuando es evidente que una Comisión Parlamentaria, no puede enjuiciar. Aquí no se trata de un juicio, sino de una investigación.

SEÑORA MÍGUEZ.- Es cierto, me expresé mal.

SEÑOR MELO SANTA MARINA.- Entonces, es natural que los antecedentes que manejó esta Comisión fueron los elevados por un organismo oficial, como es la Junta Departamental, donde se afirma que no existen certificados médicos. Se dice que se investigó en el Registro Civil de Colonia, donde se pudieron localizar como asentadas sólo cuatro muertes. Lo natural es que esta Comisión tratara de averiguar si esto es así realmente, es por eso que nos pareció importante tener la versión del actor principal en esto, que era el Oficial de Registro de Estado Civil, el que afirmó ante esta Comisión que actuó con certificados a la vista. Luego será el ámbito jurisdiccional quien determinará si actuó bien o no; o si miente la Junta Departamental o la testigo.

SEÑORA MÍGUEZ.- Nosotros a la Intendencia no le comunicamos los certificados. Simplemente se elevan las actas todos los años, los libros con las actas, y los certificados los mandamos al Ministerio de Salud Pública, lo que pasa es que estaba actuando en un período de dictadura y cuando digo: “Bueno, tal persona me pedía el certificado, si no estaba...”. Pero como estábamos en dictadura... me están enjuiciando; si cada cosa que digo... no tenía más remedio porque era gente de la dictadura y bueno...

SEÑOR PRESIDENTE.- El problema es el siguiente: Sé que como usted dice que es una norma o una rutina que se ponga en el certificado que los declarantes son vecinos, etc. Pero este era un caso muy especial; era un comunicado de la Prefectura.

SEÑORA MÍGUEZ.- Pero no se hace así.

SEÑOR PRESIDENTE.- Enviaban los certificados donde constaba la muerte de una persona desconocida, pero lo asentaron en un documento. Pero donde dice en esta parte que era por rutina, en este caso no tenía que haberse llenado porque evidentemente no correspondía. Le acepto que usted me diga que eso se hacía por rutina y que usted hizo el certificado y lo firmó. Naturalmente se puede firmar, pensando que no hay ninguna irregularidad, pero hay frases que no corresponden.

SEÑORA MÍGUEZ.- Los libros de nacimiento, de matrimonio o de defunción, el Oficial del Registro de Estado Civil los firma y en el momento controlará si existe la documentación correspondiente. Pero se firman cada diez días. Algunos documentos se firman cada seis meses, a efectos de tenerlos prontos para fin de año.

SEÑOR MELO SANTA MARINA.- A efectos de ilustrarnos voy a hacer esta pregunta. ¿La oficina del Registro de Estado Civil luego de asentado un fallecimiento – y me remito a estos casos, prescindiendo de las particularidades que tienen, por ser de dominio público y debido a la circunstancias en que estos cuerpos aparecieron, se podía presumir la existencia de delito, ni hizo ninguna actuación posterior tendiente a completar los datos filiatorios? ¿Los registros quedan tan incompletos como aparece en esta fotocopia?

SEÑORA MÍGUEZ.- Las actuaciones se hacen dentro de los Juzgados Letrados. Si el Juez Letrado, posteriormente, puede identificar algunos cadáveres, comunica por oficio nuevamente. Al margen se pondría “N.N. fulano de tal” Y se le pone el nombre de la persona.

SEÑOR MELO SANTA MARINA.- Fíjese que es lo que queda registrado en actas oficiales del Estado e imagine lo que un historiador puede hacer con esto dentro de treinta años. Se trató de un cuerpo encontrado en Barras de San Juan, de una persona cuya identidad se desconoce, de sexo masculino, oriental, de cuarenta años, y estamos hablando de una persona no identificada.

SEÑORA MÍGUEZ.- En este momento no le puedo decir cómo es eso porque no recuerdo. Yo vi el acta y pensé como fue que se puso: “oriental” de cuarenta años. Creo que se habría sacado del oficio que mando Prefectura, porque no inventamos nada. N.N. hubo, hay y habrá muchísimos. Podría ocurrir lo mismo si se solicitan datos de los Registros Civiles, no solamente en la época de la dictadura sino de muchos años atrás.

DOCUMENTO 2 (Colonia)

[Síntesis del Informe del Equipo Argentino de Antropología Forense en exhumación de 8 cuerpos N.N. en el Cementerio de Colonia del Sacramento. 21-25.01.2002. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

En enero de 2002, la Comisión para la Paz, solicitó expresamente la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense a los efectos de realizar la exhumación de ocho cuerpos N.N. enterrados en el Cementerio de Colonia del Sacramento, correspondientes a su vez a ocho de los cuerpos hallados en las costas durante el año 1976.

Síntesis del Informe forense

Dicha investigación se realizó entre los días 21 y 25 de enero de 2002, bajo la coordinación y ejecución de cinco integrantes del EAAF. Colaboró asimismo el personal de la Intendencia y del Cementerio local. En esos días también estuvieron presentes integrantes de la Comisión para la Paz y autoridades del Departamento.

Durante las tareas de laboratorio se hicieron presentes miembros de la Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior, quienes procedieron junto con el EAAF a tomar muestras óseas de los esqueletos recuperados para efectuar los análisis genéticos.

Principales hallazgos:

1. Se recuperaron ocho esqueletos humanos que se hallaban inhumados individualmente en las sepulturas 1, 17, 18, 24, 38, 39, 40 y 41. Se encontraban dentro de ataúdes, de los cuales quedaban sólo algunos clavos, madera y plásticos, lo que muestra que son las sepulturas originales.
2. Todos los esqueletos se hallaban completos, excepto el sepultado en la fosa 17, al que le faltaba el cráneo (en coincidencia con la autopsia realizada en su momento).
3. Algunos esqueletos presentaban restos de amarras a nivel de muñecas y otros ya descritos durante el primer hallazgo.
4. No se hallaron proyectiles de arma de fuego asociados a los restos.
5. El estado de conservación en términos generales es bueno.
6. Los ocho esqueletos corresponden a individuos del sexo masculino, con características raciales correspondientes al grupo CAUCASOIDES. Esta observación descarta que hubiera alguno con rasgos mongoloides o asiáticos.
7. Desde el punto de vista identificatorio no pudo realizarse un cotejo de información. Pero se observaron importantes características desde el punto de vista odontológico que eventualmente podrían servir como material identificatorio.
8. Seis de los ocho esqueletos presentan múltiples fracturas “peri mortem”, fundamentalmente en cráneo y miembros superiores e inferiores. Las mismas, por su severidad, podrían estar relacionadas con la causa de muerte. Los otros dos no presentan lesiones peri mortem en los restos óseos.
9. Las fracturas que presentan los esqueletos pueden clasificarse de 3 modos:

Fracturas post mortem: Corresponden a todas las lesiones que recibió el individuo después de muerto, que muchas veces tienen que ver con la acción de agentes abióticos (agua, sol, piedras, tierra, etc.) o bióticos (roedores, perros, etc.).

Fracturas peri mortem: Tienen que ver con las lesiones que recibió el individuo alrededor del momento de la muerte y que pueden ser su causa. Presentan morfología, color y textura específicas lo que permite distinguirlas y diferenciarlas de las anteriores. En los casos analizados se hallaron especialmente en cráneos y huesos largos (brazos y piernas). En cuanto a la causa de dichas fracturas, la mayoría de las observadas en huesos largos muestran similitudes con las que habitualmente se observan en caídas de un cuerpo desde cierta altura y su impacto contra un elemento sólido.

Fracturas de etiología indeterminada: Son aquellas donde, debido a las características del hueso y al proceso erosivo, es difícil determinar si ocurrieron antes o después de la muerte. Esto se observa generalmente a nivel de costillas y huesos esponjosos (epífisis, cuerpos vertebrales y pelvis). Es de destacar que también se realizaron los estudios de las piezas dentales de los cadáveres

exhumados. Dicho estudio constituye un elemento de suma importancia para la posible identificación futura de los NN.

DOCUMENTO 3 (Colonia)

[Informe sobre objetos y ropa para la identificación de N.N. de la Jefatura de Policía de Colonia al Director Nacional de Policía Técnica. 21.05.1976. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

Adjunto el presente remito a Ud. restos de prenda de vestir, solicitando quiera tener a bien se informe a esta Jefatura sobre los resultados obtenidos. Las mismas pertenecen al cadáver encontrado el día 17 de mayo del cte. en aguas del Río de la Plata, en lado exterior escolleras puerto Franco esta ciudad; de raza: sin determinar (debido estado putrefacción). Edad: Sin determinar (se supone entre 35 a 40 años). Talla: 1 metro 75 centímetros aprox. Tiempo de la muerte: entre 45 a 60 días.

Tenía sujeta a su cintura placa de hormigón de 7 kilogramos de peso, atada con cuerda y alambre. Se trata de un trozo de hormigón formado por cemento, arena y canto rodado. Se observa que el canto rodado no es usado en nuestro país para la construcción sino que se utiliza piedra granito molida. El material que se menciona es extraído del Río Paraná y transportado vía marítima a Buenos Aires y allí se le destina para obras, en reemplazo de la piedra uruguaya, ahorrando así divisas.

Se adjunta para mayor ilustración, copia de Protocolo de la autopsia practicada.

Firma: Comisario E. Acosta – Subdirector de Seguridad.

Respuesta de la Dirección Nacional de Policía Técnica:

Montevideo, 26 de mayo de 1976

Se examinaron las ropas recibidas con el presente, a saber:

Restos de una camisa en tela a cuadros pequeños en fondo beige y con rayas de color marrón y verde, con botones de acrílicos.

Restos de un buzo tejido en material sintético, a rayas blancas, azules y rojas, con botones de poliéster.

Un trozo de cuerda de tres cabos.

Un trozo de alambre acerado.

No se encontraron en los elementos mencionados, indicios útiles para la pericia.

Firma: Quim. Ind. Josefina J. de Sartorio y Comisario Quim. Ind. Raul Bergehet.

DOCUMENTO 4 (Colonia)

[Investigaciones posteriores al año 1985 en relación a la aparición de N.N. en las costas de Colonia. Síntesis. Intendencia Municipal, Junta Departamental, Juzgado Letrado de Primera Instancia. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

Intendencia Municipal de Colonia. Expediente Nro. 013370

Asunto: Asesoría Letrada eleva Oficio Nro. 109/A.L./985 relacionado con ocho cadáveres sepultados en el Cementerio de Colonia no identificados.

13 de setiembre de 1985. El Edil Departamental de Colonia, Dr. Alberto Badaracco eleva al Presidente de la Junta Departamental de Colonia (quien, posterior tratamiento del tema, resuelve acompañarla) la solicitud de que por su intermedio se curse un pedido de informes a la Intendencia Municipal sobre:

1. Cuántos cadáveres no identificados se encuentran sepultados en el Cementerio de Colonia.
2. Fecha en que se produjeron dichos entierros.
3. A pedido de quién se efectuaron tales inhumaciones y qué documentación se presentó en dicha oportunidad.
4. En caso de contarse con el Certificado de Defunción, el nombre del médico y las causas de dichos fallecimientos.
5. Si posteriormente a dichos entierros, la autoridad que intervino informó a la Intendencia Municipal el origen y/o procedencia de los citados cadáveres.

20 de setiembre de 1985. La solicitud de informes pasa en primer lugar a la Dirección de Limpieza, Salubridad y Necrópolis.

24 de setiembre de 1985. A través del Informe Nro. 2.539/85, el Departamento de Higiene y Servicios, del cual depende la Dirección de Limpieza, Salubridad y Necrópolis responde lo siguiente:

Dirección de Limpieza, Salubridad y Necrópolis.-

Informe No. 932/1985 – Colonia, Setiembre 23 de 1985

Elévase al Departamento de Higiene contestando por su orden las preguntas formuladas por la Junta Departamental con fecha 23 de setiembre de 1985.

Respuesta a la pregunta 1: Los cadáveres no identificados que se encuentran sepultados en el Cementerio de la ciudad de Colonia, son ocho.

Respuesta a la pregunta 2: Las inhumaciones, habrían tenido lugar en las siguientes fechas: Enero 3 de 1976: un cadáver en fosa Nro. 1/976; Mayo 17 de 1976: un cadáver en fosa 17/976; Mayo 19 de 1976: un cadáver en fosa Nro. 18/976, Mayo 26 de 1976: un cadáver en fosa Nro. 26/976; Setiembre 6 de 1976: tres cadáveres en fosas Nros. 38/976, 39/976 y 40/976; Setiembre 8 de 1976: un cadáver en fosa Nro. 41/976.

Respuesta a la pregunta 3: No existe documentación alguna presentada, excepto para el cadáver sepultado en la fosa Nro. 1/976, tampoco se ha encontrado solicitud escrita para ninguna de las inhumaciones, a tal efecto solo podemos remitirnos al decir de Personal del Cementerio de Colonia, que habiendo actuado en aquellas oportunidades, en forma verbal nos ha informado que en los casos que nos ocupan, actuaron personal de Prefectura y/o Policía, habiendo dado en todos los casos la orden de inhumación quien actuó como Médico Forense.

Respuesta a la pregunta 4: Tal como se informara a la pregunta anterior, no se cuenta con los Certificados de Defunción de las últimas siete inhumaciones, por lo que se practicó averiguaciones en la Sección Registro Civil, donde solo se pudieron localizar como asentadas, cuatro de las muertes, incluyendo a la primera, a tal efecto se agrega a este informe fotocopia de estos documentos.

Respuesta a la pregunta 5: Revisados los Libros y Archivos relativos a las inhumaciones en el Cementerio de la Ciudad de Colonia, no se localiza ninguna comunicación oficial al respecto.

28 de octubre de 1985. Por Oficio Nro. 109/A.L./985 dirigido al Intendente, la Asesoría Letrada de

la IMC da cuenta de las investigaciones realizadas y concluye:

De todo lo expuesto, resulta claro que se han cometido irregularidades administrativas que, de acuerdo con el artículo 191 del Decreto Nro. 640/973 – vigente en el ámbito municipal por imperio de la norma del artículo 148 de la Modificación Presupuestal para el Ejercicio 1982 – ameritan, en la especie, disponer una investigación administrativa tendiente a determinar o comprobar la existencia de actos o hechos “irregulares” o ilícitos dentro del servicio y a la individualización de eventuales responsables.

20 de noviembre de 1985. Por Resolución Nro. 298/E.C./985, ante lo expuesto por la Asesoría Letrada de la comuna, informando sobre la existencia de ocho cadáveres sepultados en el Cementerio de Colonia no identificados, el Intendente Municipal de Colonia, Raúl A. Bianchi Espíndola resuelve iniciar la realización de una Investigación Administrativa. Como instructores de esta investigación se designaron a la Dra. María del Carmen Espino y al Director interino de Limpieza, Salubridad y Necrópolis Luis A. Cremasco.

10 de diciembre de 1985. Oficio Nro. 131/A.L./985, solicitud de la Instructora de la Investigación Administrativa a la Directora Interina de Personal de la IMC para que informe qué funcionarios cumplían tareas en la Necrópolis local y Oficina de Cementerios dentro del período comprendido entre el 1° de enero de 1976 y el 30 de setiembre de 1976.

3 de marzo de 1986. Oficio Nro. 30/A.L./986. Al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia, Dr. Roberto H. Molinari, solicitando los instructores de la Investigación Administrativa, la entrega de fotocopias de los siguientes documentos: Oficio del Prefecto del Puerto de Colonia de 6/11/85; Declaración del Dr. Luis Raimondi en autos: Junta Departamental de Colonia – inhumación de NN – (Fa. P/164/985).

23 de enero de 1986. Oficio Nro. 11/986 dirigido a la Asesoría Letrada en respuesta al Oficio Nro. 131 informando del personal a cargo en el período citado.

5 de mayo de 1986. Oficio Nro. 45/A.L./986. Solicitud al Juez Letrado de Primera Instancia de Rosario de entrega de los expedientes 204 de 1976 (Sub-Prefectura Marítima Informa: Hallazgo de cuerpos sin vida en costas de la 4ta. Sección) y 202 de 1976 (Sub-Prefectura Marítima Informa: Hallazgo de cuerpos sin vida en costas de la 14a. Sección) ya archivados.

12 de mayo de 1986. Se entregan los expedientes solicitados por la Asesoría Letrada.

28 de mayo de 1986. Informe de los instructores designados para la Investigación Administrativa dirigido al Intendente Municipal de Colonia:

Colonia, mayo 29 de 1985

Sr. Intendente:

Cúmplenos elevar a Ud. estas actuaciones, al respecto debemos informar:

Que en la fecha en que se realizaron las inhumaciones motivo de la Investigación Administrativa dispuesta, las de Oficio se hacían con la sola presentación del certificado de defunción (Art. 13 de la Ordenanza de 21/1/954), no se exigía solicitud escrita acompañando el certificado.

Anotado en el Registro de Inhumaciones del Cementerio de Colonia existen las de ocho cadáveres no identificados. Del inhumado en la fosa Nro. 1 el 3/1/976 se presentó la partida de defunción (Acta nro. 12 del 14/1/976 de oficio).

En la fosa Nro. 17, inhumado el 17/5/976, existe partida de defunción (Acta Nro. 68 de 21/5/976 de oficio).

En la fosa Nro. 18 el 19/5/976, existe partida de defunción (Acta Nro. 69 de 21/5/976 de oficio).

En fosa Nro. 24, inhumado el 26/5/976, existe partida de defunción (Acta Nro. 94 de 18/6/976 de oficio).

Para las inhumaciones en fosas 17, 18 y 24 no se habría hecho el trámite presentando las partidas. Los cuatro cadáveres restantes inhumados en fosas 38, 39, 40 y 41, los tres primeros el día 6/9/976 y el último el día ocho del mismo mes y año, según surge de los expedientes Fas. 202/976 y 204/976 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rosario, a los que se hallan glosados los expedientes administrativos de la Intendencia Municipal de Colonia Nros. 33-AV-2 y 33-AV-1, cuyas fotocopias autenticadas se acompañan, no se realizó la inscripción de las defunciones y se ingresaron al Cementerio de Colonia por Oficio 10/2/977 solicitado por la Prefectura de Puertos

de Colonia y Sub-Prefectura de Juan Lacaze y por orden judicial.

En el Juzgado de Primera Instancia de Colonia se sustancian los autos caratulados “Junta Deptal. de Colonia – Inhumación de NN” (Fa. P 164/985) pero dado el estado de los procedimientos, no es posible por el momento disponer de la información. Por tanto, se sugiere reservar estos obrados a la espera del pronunciamiento de la justicia competente.

15 de setiembre de 1986. El Intendente Municipal resuelve reservar estas actuaciones tal como fue sugerido por los Instructores de la Investigación Administrativa.

Junta Departamental de Colonia. Asunto Nro. 42, Libro de entrada H. Folio 382

Año 1995

Sres. Ediles Ricardo Arbeleche y Dr. Alberto Badaracco presentan pedido de informes a la Intendencia Municipal sobre las actuaciones realizadas en el año 1985 respecto al hallazgo de cadáveres no identificados en las playas del Departamento de Colonia

24 de marzo de 1995. Solicitud de pedido de informes sobre las actuaciones realizadas en el año 1985. Se requieren datos sobre lo siguiente:

1. Fotocopias de las Actas de Defunción.
2. Fotocopias de todos los Obrados en los distintos Juzgados del Departamento y de los trámites seguidos por la Intendencia de Colonia y la Junta Departamental, con respecto a estos hechos.

23 de junio de 1995. Oficio Nro. 426/995 – Al Intendente.

Sr. Intendente: En sesión realizada el día 16 de los corrientes la Junta Departamental de Colonia resolvió hacer suya la iniciativa presentada por los Sres. Ediles Ricardo Arbeleche y Dr. Alberto Badaracco, relacionada con la reducción de los ocho cadáveres N.N. sepultados en el Cementerio de la ciudad de Colonia.

Atento a la situación vivida en el vecino país respecto a la violación de los Derechos Humanos durante la pasada dictadura que provocó la desaparición de personas, los citados legisladores consideraron imprescindible solicitar a ese Departamento Ejecutivo que -mediante Dirección de Necrópolis- mantenga dichos sepulcros sin proceder a la reducción de los cuerpos.

Amerita dicha solicitud el poder allanar el camino a la posible identificación por parte de familiares de las víctimas, a través de los medios legales correspondientes.

Agradeciendo vuestro apoyo al respecto, lo saludan cordialmente.

Gladys Martínez (secretaria general) – Jorge Godoy (presidente)

20 de julio de 1995. Informe Nro. 0558/95.

Elévese al Depto. de Higiene informando que la Dirección de Necrópolis, siempre ha resguardado a su propia iniciativa los restos de personas N.N. sepultadas en el año 1976 en el Cementerio de Colonia. Dicho resguardo se ha hecho a pesar de la disposición Reglamentaria contenida en el Art. 5 de la Ordenanza de Cementerio de 1954 vigente a la fecha de las inhumaciones y a su modificación del año 1980 en su artículo 11 (vigente), ambas ordenanzas son coincidentes en que una vez transcurridos 5 años desde la inhumación y si los cuerpos no hubieren sido exhumados ante gestión de los interesados, éstos serán retirados y llevados sin más trámite al Osario común. Es por ello y por la preocupación de esta Dirección en su conservación, manteniéndoles más allá de lo que marca el Reglamento, que hoy podemos mantener, esperando identificar alguno de ellos. Más allá de lo antes dicho, sugiero que el Departamento Ejecutivo dicte una resolución, disponiendo que los restos de personas “No Nombradas” inhumados en las fosas números: 1, 17, 18, 24, 38, 39, 40 y 41 del año 1976 en el Cementerio de Colonia, no sean exhumados hasta nueva resolución debidamente fundada, dictada por el Ejecutivo. Firma: Luis A. Cremasco, Director.

12 de setiembre de 1995: Exp. Nro. 95/01/0636-3. Resolución por la cual se dispone que los restos de los 8 NN inhumados en el año 1976 no sean exhumados hasta nueva resolución debidamente fundada dictada por el Ejecutivo Comunal. Firmado por el Intendente Municipal de Colonia, Dr. Carlos Moreira.

Intendencia Municipal de Colonia. Expediente Nro. 95/01/0694.

Asunto: Dr. Ricardo Changala y Javier Miranda. Solicitan se les informe sobre la existencia de tumbas NN en Necrópolis de este Departamento, Colonia 31 de marzo de 1995.

19 de noviembre de 1997. Oficio Nro. 1216/997. La Junta Departamental de Colonia resuelve

apoyar un pedido realizado por el Edil Dr. Alberto Badaracco, quien en nombre de la Comisión de DDHH requirió el urgente envío de antecedentes, datos y fotos que puedan aportarse sobre cadáveres NN en las costas del Depto. de Colonia.

8 de diciembre de 1997. Departamento de Higiene y Servicios. Informe Nro. 3.956/97.

Se informa que los antecedentes solicitados se encuentran en el Expediente 013370 agregado al 86/03/0276 y al 95/01/636. Se tramita el Exp. 95/01/0694 en que SERPAJ solicitaba información al respecto. El expediente se encuentra en carpeta desde el 26 de junio de 1995 a la espera de los recaudos solicitados. Firma: Ing. Agr. Luis Garat, Departamento de Higiene y Servicios.

23 de marzo de 1999. *Esta comisión sugiere mantener este expediente en presente guardándolo provisoriamente en el archivo del Cuerpo, hasta el día en que surjan novedades al respecto.*
Firmas: Ediles Ricardo Arbeleche, Ricardo Aranda, Patricia González, Raúl Godoy y Roberto Grandich.

5 de abril de 1999. En la fecha se guarda.

Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia. Expediente 164 /85.

Juez Dr. Roberto Hugo Molinari

11 de octubre de 1985. La Junta Departamental de Colonia resuelve pasar fotocopia autenticada al Juzgado Letrado de Colonia del Expediente relacionado con el Cementerio de Colonia.

17 de octubre de 1985. El Sr. Juez dispone la formación de la pieza.

25 de octubre de 1985. Oficio Nro. 1207 al Intendente Municipal de Colonia:

Solicitando:

1. Nombres, domicilios y cargos de los funcionarios de la Dirección de Limpieza, Salubridad y Necrópolis en el período enero – octubre de 1976.
2. Citar por medio de la dirección a aquellos que actualmente continúen siendo funcionarios y que hallan realizado tareas de inhumación de cadáveres en el período citado.
3. Informar por qué se realizaron 7 inhumaciones de N.N. sin que exista certificado de defunción correspondiente.
4. Realizar interrogatorio por escrito a la Fiscal Letrada Dra. Ana María Míguez, Oficial del Estado Civil en el período comprendido entre enero y octubre de 1976.

25 de octubre de 1985. Of. Nro. 1214. Al Director del Registro del Estado Civil solicitando que informe si en el año 1976 se realizaron por el Juzgado de Paz de la Primera Sección judicial de Colonia actas de defunciones de NN y se remita el testimonio de dichas actas al Juzgado Letrado.

5 de noviembre de 1985. Informe Nro. 1105-985 al Departamento de Higiene informando sobre nombres, domicilios y cargos de los funcionarios, según solicita el Juzgado e informando lo siguiente:

En cuanto al por qué se realizaron estas inhumaciones N.N. sin que existieran Certificados de Defunción, esta Dirección no está en condiciones de informar sobre este punto ya que en aquel momento prestaba servicios en una dependencia Municipal totalmente ajena a los Cementerios, sí podemos decir que la Ordenanza vigente prohibía las inhumaciones sin la previa presentación de Certificado de Defunción.

6 de noviembre de 1985. Audiencia compareciendo el Sr. Luis Ernesto Vidal, quien en el período comprendido entre enero – octubre de 1976 trabajaba en el Cementerio de Colonia y las tareas que tenía asignadas eran sepultar, inhumar, etc.

Efectivamente realicé sepulturas de NN durante dichos meses de enero a octubre de 1976.

Pregunta: Si durante la tarea realizada por usted y con la presencia de otras personas de dicha necrópolis, si había algunas o alguna otra persona ajena al personal de la citada necrópolis presente. Contesta: Que estaban presentes personal de la Policía Técnica de Colonia y también personal de Prefectura de esta ciudad y el médico forense correspondiente. Pregunta: ¿Qué médicos estuvieron presentes? Contesta: Que Raimondi estuvo en todos los casos y en algunos estuvo también el Dr. Arrigoni. Pregunta: Si tiene conocimientos de que se haya presentado ante dicha Necrópolis los respectivos Certificados de Defunción de los NN. Contesta: Desconozco porque tales sepulturas eran dadas en forma verbal por el médico forense actuante ya que asimismo yo cumplía las órdenes que me daba el Sr. Benítez encargado de dicha necrópolis.

6 de noviembre de 1985. Audiencia compareciendo el Sr. Esteban Benítez, capataz del Cementerio de Colonia, quien en el período comprendido entre enero – octubre de 1976 trabajaba en el Cementerio de Colonia. (...): *Dichos cadáveres estaban en un avanzado estado de descomposición y los mismos fueron llevados a la morgue del cementerio por una de las empresas fúnebres de Colonia (...) en dicha morgue estaba presente el Dr. Raimondi y en algunas oportunidades el Dr. Arrigoni (...) también se encontraban presentes personal de la Policía Técnica de Colonia y de Prefectura de Colonia (...) yo le preguntaba al Dr. Raymondi si se podía darles las sepulturas a dichos casos de NN a lo que el médico me expresaba que sí, procediendo de esa manera yo con el personal a mi cargo a las inhumaciones pertinentes (...).* Pregunta: Si por tales inhumaciones de NN le fueron presentados certificados de defunciones de los mismos. Contesta: Que no... Pregunta: Si usted no le preguntó al médico forense actuante en los casos de NN si no debía dejar algún comprobante o certificado de tales defunciones.

Contesta: Que no, que realmente no me atreví, máxime interpretando que el médico forense es una autoridad y a la cual yo la respeto, lo único que hice fue pedirle autorización para proceder a la inhumación de los mismos en las oportunidades que fueron llevados.

6 de noviembre de 1985. Audiencia compareciendo el Sr. Miguel Ángel Martínez, quien en el período comprendido entre enero – octubre de 1976 trabajaba en el Cementerio de Colonia realizaba las tareas de sepultura, limpieza, etc.

8 de noviembre. En Audiencia comparece el Edil Dr. Alberto Badaracco.

12 de noviembre de 1985. Oficio Iro. 307/A/985 – Jefatura de Policía de Colonia. Informe acerca de Oficio Iro. 1208.

Señor Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia. Al acusar recibo a su Oficio Iro. 1208 de 25 de octubre de 1985, en Autos: “Junta Departamental de Colonia, Inhumación de NN, Fa, Pres. Iro. 164/85”, comunica a Usted que el personal policial dependiente de esta Jefatura no participó en la inhumación de cadáveres NN. Firma Jefe de Policía de Colonia. Raúl Emaná Miguel.

13 de noviembre de 1985. Audiencia compareciendo el Dr. Luis Alberto Raimondi.

Pregunta: Si usted intervino en la realización de autopsias de cadáveres de NN en el período de enero a fines de setiembre del año 1976. Contesta: Que si intervine. Pregunta: Narre usted quién le comunicó la realización de cada una de dichas autopsias. Contesta: Que no puedo recordar quiénes daban las órdenes, pero serían gente de la Prefectura y había en la actuación policías, supongo que con orden judicial. Pregunta: Se pidieron peritajes dactiloscópicos. Contesta: Yo hacía el peritaje y entregaba las cosas que se iban sacando a las autoridades actuantes. Ya sea ropa, documentos, etc. Como siempre se hace. Pregunta: Si usted expidió en cada una de las autopsias realizadas de los cadáveres NN un certificado de defunción. Contesta: Que no estoy seguro y no recuerdo pero quisiera creer que si. Pregunta: Quién daba la orden de sepultura del cadáver de NN en cada caso. Contesta: Yo desconozco quien daba la orden. Yo me remito al peritaje técnico. Pregunta: Quién materialmente realizaba la sepultura de estos cadáveres. Contesta: Que no tengo ni idea. Mi misión comienza en la morgue y termina allí (...). Pregunta: Si usualmente se hace certificado de defunción y a quién se entrega.

Contesta: Que sí y se le entrega a la empresa fúnebre. Pregunta: El Sr. Benítez expresa en esta Sede que no se atrevió a pedirle un comprobante certificado de las defunciones por ser Ud. una autoridad y que lo único que hizo fue pedir la autorización para proceder a la inhumación de los cadáveres. Contesta: Que no es cierto.

19 de noviembre de 1985. Al Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia, respuesta al Oficio Nro. 1215 sobre certificados médicos de defunciones: (...) Debemos manifestar que de acuerdo con lo que autoriza el Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 355/82, los certificados de defunción se destruyen después de 5 años de emitidos y siempre que se hayan completado las elaboraciones estadísticas correspondientes, razón por la cual al día de hoy sólo están archivados en esta División los certificados de defunción de 1980 hasta la fecha... En cada certificado médico que se nos remite, el Juez de Paz debe colocar al pie en el espacio respectivo, los números de hoja y acta que les correspondió en el libro de defunciones, siendo esos libros por lo tanto la fuente para obtener datos filiatorios de los fallecidos... Por estos motivos no nos es posible proporcionar los

datos solicitados. Firma Mabel Abella. Directora, Ministerio de Salud Pública, División Estadística.

26 de febrero de 1986. Oficio Nro. 4. Juez Letrado de Colonia. En contestación al Oficio Nro. 1217 librado, donde se solicita la respuesta por escrito de la Fiscal Letrada, Dra. Ana María Míguez (Oficial del Estado Civil en el período comprendido entre enero y octubre de 1976).

Pregunta: Diga si es suya la firma del acta Nro. 12 del 14 de enero de 1976, correspondiente a la defunción de un NN y en caso afirmativo porque en la misma figura como oriental la nacionalidad del NN Contesta: *Sí, corresponde a la suscrita. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, debo entrar en un temario de suposiciones, considerando que debe de tratarse de un error del funcionario que intervino, cosa que sucede a menudo y por ello se efectúa el trámite de rectificación de partida.* Pregunta: *Diga por qué en las actas Nro. 68 del 21 de mayo de 1976 y Nro. 94 del 18 de junio de 1976 en el espacio relativo a las consecuencias del fallecimiento no se dejó el espacio en blanco (decreto 22/5/42 Art. 5) y por qué se asentó “autopsia a realizar según constancia del médico que la expedirá”* Contesta: *Porque cuando se recibió la documentación enviada por Prefectura se adjuntaba un certificado médico provisorio, donde se especificaba de ese modo, las causas del fallecimiento.* Pregunta: *Diga por qué en dichos casos mencionados en el literal anterior no se completó la causa del fallecimiento.* Contesta: *No se completó porque el Sr. Juez Letrado cuando recibió el resultado de la autopsia no mandó el oficio pertinente, por lo menos hasta el 31 de diciembre de 1976, en que los libros estaban en la Sede del Juzgado de Paz de la 1a. Sección de Colonia (...).* Pregunta: *Diga si conoce por qué no existe acta de defunción de 4 NN cuyos cadáveres fueron sepultados en el Cementerio de Colonia en las siguientes fechas: 6 de setiembre de 1976 y 8 de setiembre de 1976.* Contesta: *El Oficial del Registro Civil interviene cuando se le comunica el fallecimiento, sea por un particular o por la autoridad que interviene. Si no se le comunica el hecho por los interesados, no interviene.* Pregunta: *Diga con referencia al acta 94 del 18 de junio de 1976 por qué la misma se extendió en dicha fecha cuando el cadáver de la persona NN fue hallado el 26 de mayo de 1976.* Contesta: *El acta de defunción se extiende en el momento en que el comunicado de Prefectura llega a la sede, con independencia de cuándo fue hallado.* Firma Dra. Ana María Míguez.²⁴⁵

15 de junio de 1987. Audiencia en la ciudad de Colonia, comparecen el Dr. Luis Alberto Raimondi y el Sr. Esteban Benítez. Se realiza un careo entre los mismos en razón de las contradicciones existentes en sus declaraciones anteriores. Ambos se mantienen en la afirmación de sus declaraciones originales.

2 de febrero de 1987. Oficio Nro. 28. Sr. Jefe de Policía de Colonia, Raúl Egaña Miguel. Se solicita enviar al Juzgado Letrado de Primera Instancia las vestimentas, ataduras, cables, trozos de tela, alambres, trozo de hormigón, cajas de cigarrillos L&M y todo otro objeto que poseían los cadáveres de personas NN encontradas en el departamento de Colonia en el período de enero-octubre de 1976, octubre de 1975 y setiembre de 1978 y el resultado de las investigaciones practicadas con relación a dichos objetos.

Oficio Nro. 31. Se solicita citar a declarar a la Sra. Jueza de Paz de la 4a. Sección Judicial de Colonia, Dra. Blanca Germano.

Oficio Nro. 27. Se solicita enviar al Juzgado todas las actuaciones relativas al cadáver NN, especialmente el protocolo de la autopsia (Cadáver hallado en Cantera Vieja del Paraje Martin Chico, el día 8 de octubre de 1975 y sepultado en el Cementerio de esa ciudad, con acta Nro. 200).

Oficio Nro. 25. Solicitud de información al Juez Letrado de Primera Instancia de Rosario sobre la realización o no de autopsia a cadáver NN hallado el 8 de setiembre de 1976 y de contestar afirmativamente solicita el envío del protocolo de la misma.

9 de febrero de 1987. Informe Nro. 047/987. Dirección de Investigaciones Departamental. Sr. Encargado de Inspección. *Atento a lo dispuesto precedentemente informo que en esta no existen los elementos materiales que se mencionan ni constancia sobre su destino final. En referencia a la vestimenta y en los casos en que intervino la Sección Técnica de esta Dirección, ellos fueron*

²⁴⁵ Ver Anexo documental, DOCUMENTO 3. Comparecencia de la Dra. Ana María Míguez ante la Comisión Investigadora parlamentaria sobre personas desaparecidas y hechos que la motivaron. 1985.

derivados para su estudio a la Dirección Nacional de Policía Técnica, no teniéndose constancia de su reposición. Las investigaciones realizadas versaron sobre la faz técnica que fueron derivadas a la Dirección Nacional de Policía Técnica, obteniéndose en cada caso un informe que fue remitido a la autoridad Jurisdiccional interviniente (Prefectura de Puerto de Colonia). Los casos en que se tomó intervención fueron los siguientes:

17/5/976 – cuerpo NN aparecido en escollera Puerto Colonia

Firma El Egdo. Accidental de la D.I.D. Oficial Ayudante Edison M. Pérez.

20/5/976 – cuerpo NN aparecido en Paraje la Arenisca.

26/5/976 – cuerpo NN aparecido en Isla de López.

9 de febrero de 1987. Oficio Nro. 86 dirigido al Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Argentina. Informa del hallazgo en las costas de Colonia, de nueve cadáveres con prendas de vestir de confección argentina, cigarrillos argentinos y una cédula de identidad de la República Argentina (la que detalla). Por lo anterior presume que dichos cadáveres provenían de la República Argentina. Solicita que se sirva comunicar al Juzgado Letrado de Colonia, a los órganos judiciales o administrativos que se encargan de realizar la investigación sobre la identificación de personas desaparecidas y se sirva aportar todos los datos que sean útiles para la identificación por esta sede de los referidos cadáveres.

19 de febrero de 1987. Audiencia. Comparece Blanca Germano, Jueza de Paz de la 14a. Sección Judicial de Colonia, actuando en el período enero – octubre de 1976 como Jueza de Paz de la 4a. Sección Judicial. Intervino en el hallazgo de los cuerpos del 5 de setiembre de 1976, en Rosario. *Pregunta: Por qué no se hizo las inscripciones respectivas de los mismos. Contesta: Bueno entendí que al ordenar la autopsia, enterada al superior en forma telefónica inmediatamente de los hechos y de que iba a elevar las actuaciones, lo que se imponía, iban a hacer decretadas de oficio por el Sr. Juez Letrado competente, estuve próximamente un mes sin elevar el expediente a pedido expreso de la Sub Prefectura de Juan Lacaze, a quien la suscrita le había ordenado que intensificaran la identificación pues en uno de los cuerpos, mejor dicho de una de sus ropas se había encontrado una cédula de identidad argentina completamente legible de una mujer de apellido Cámpora...por la que se hubiera podido, a mi entender, llegar, o por lo menos intentar hacerlo, a saber algo relacionado con ese cuerpo o con su identidad e hice yo las llamadas, tanto en la Prefectura local como en la departamental, y al no recibir ningún tipo de contestación elevé vencida la reserva el expediente al superior. Posteriormente, más o menos a los dos meses, recibí oficio del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rosario preguntándome si se había registrado la inscripción respectiva en el Registro Civil, lo que contesté de inmediato diciendo que no. Ignoraba hasta este momento que no habían sido inscriptos (...).*

12 de marzo de 1987. Respuesta del Jefe de la Segunda Circunscripción PNN y Prefecto del Puerto de Colonia, Comandante José Edgardo Abeleira al Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia, en relación con el oficio 24-2/II/87.

Efectuada la revisión de documentación de archivos de esta unidad, unidades dependientes de la 2da. Circunscripción y solicitada la información correspondiente a la Dirección de Seguridad de la Prefectura Nacional Naval, por intermedio de la División Inteligencia e Investigaciones PNN, informó que no se ha constatado la existencia de la mencionada documentación, la que tampoco tiene registro de ingreso a dichas dependencia, con excepción de la cédula de identidad argentina a nombre de María Cristina Cámpora, que se encontraba en los archivos de la sub. Prefectura de Juan L. Lacaze, la cual se adjunta.

9 de marzo de 1987. Con respecto a oficio Nro. 86, Exhorto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia Argentina:

Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional. Montevideo 9 de marzo de 1987, El presente exhorto librado a tribunales argentinos, se remite directamente a la sede rogada vía Autoridades Centrales; Convenio uruguayo – argentino sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, vigente desde el 12 de mayo de 1981. Firma Dr. Eduardo Tellechea.

30 de abril de 1987. Buenos Aires. Ref. Nro. 1 del Expediente S-492/86 Superintendencia. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia s/información sobre desaparecidos.

Por disposición del Tribunal: a) Remítase fotocopia de estas actuaciones a la Subsecretaría de DDHH dependiente del Ministerio del Interior los fines pertinentes (Art. 2 inc. e del Decreto 3090/84, complementado por el Nro. 1526/86); b) Oficiese a las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y en lo Criminal y Correccional Federal y a las Cámaras Federales del interior del país para que tomen conocimiento del requerimiento formulado y aporten algún pedido de utilidad con relación a causas que hayan tramitado o tramiten por ante sus jurisdicciones, que tengan relación con la cuestión; c) Líbrese exhorto al Juzgado Nacional de Primera Instancia de Colonia a fin de que sea impuesto lo decidido. Resérvense los autos. Nota: El 7 de mayo de 1987 se libran los oficios ordenados.

11 de mayo de 1987. Buenos Aires, Poder Judicial de la Nación. Al Sr. Secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Leopoldo H. Schiffrin, del Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Capital, respondiendo al oficio Nro. 590, Exp. 492/86, ref. 1, le hace saber que con los datos aportados por el Juzgado Letrado de Colonia (Uruguay) no se puede establecer qué vinculación tuvieron aquellos hechos, con los que se tramitan o tramitaron en el tribunal, relacionados con la lucha contra la subversión: *Sólo puede destacarse como único antecedente lo que se dijo en oportunidad de dictarse la sentencia en la causa 13/84 con fecha 9 de diciembre de 1985 en el Capítulo XVI que “(...) muchas de las personas secuestradas fueron eliminadas físicamente, hallándose en la costa del mar y los ríos un llamativo número de cadáveres (...).” Firma Andrés José D’Alessio.*

3 de junio de 1987. Oficio Nro. 626. Al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Carmelo, solicitando envíe al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia todo lo relativo a las actuaciones realizadas por el hallazgo de un cadáver NN encontrado en Cantera Vieja, Paraje Martín Chico, el día 8 de octubre de 1975, sepultado en el Cementerio de Carmelo, con Acta Nro. 200.

22 de julio de 1987. Respuesta al Oficio Nro. 62. *Surge que en el año 1975 se tramitaron los autos: NN persona no identificada sexo masculino. Su muerte (fa. 387P/75)” archivada con el Nro. 21, año 1978, L. 2, el que se encuentra depositado en el Archivo General de la Nación. Con los datos que surgen del exhorto procedente no fue posible localizar otros expedientes relacionados con los hechos que se mencionan.* (Firma ilegible).

6 de agosto de 1987. Audiencia en la ciudad de Colonia. Juzgado Letrado de Primera Instancia. Comparece Sr. Florentino Darío Miranda, quien era Director interino de la Dirección de Limpieza y Cementerio, efectuando el trabajo administrativo, años 1972 o 1973.

Oficio Nro. 1072. Exhorto al Sr. Juez de igual categoría de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Solicita determinar el domicilio correspondiente a *María Cristina Cámpora* (cuya identificación había sido hallada en las ropas de uno de los cadáveres NN aparecidos en las costas del departamento de Colonia el 5 de setiembre de 1976), y en caso de ser ubicada, se le realicen una serie de preguntas ya determinadas.

Oficio Nro. 1069. República Argentina. Exhorto al Sr. Juez del Juzgado Federal Nro. 1 de San Martín. Solicita datos sobre expediente Nro. 28.976 relativos al cadáver de NN identificado como Floreal Avellaneda.²⁴⁶

3 de noviembre de 1987. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Se recibe exhorto Nro. 1072 y se resuelve, de determinarse domicilio de María Cristina Cámpora, la citación de la misma para su declaración testimonial.

República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Información que surge del Registro Electoral de Buenos Aires sobre María Cristina Cámpora: Figura empadronada bajo el Nro. DNI 11.774.474, hija de Juan Carlos y Mirta Evel Cámpora y figura último domicilio con fecha 26 de abril de 1974. En comunicación con la Oficina de Prontuarios de la Policía Federal se informa lo siguiente: Legajo María Cristina Cámpora: C.I. Nro. 8.779.213, argentina, hija de Juan Carlos Cámpora y Mirta Evelia Gandara, domicilio Juramento 2109, piso 3, depto. I, Capital Federal, fecha año 1979.

13 de noviembre de 1987. Buenos Aires. Solicitud al Sr. Juez para citar a María Cristina Cámpora.

13 de abril de 1988. Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias: Declaración testimonial de María Cristina Cámpora Gandara librada 13 de abril de 1988. Entrada: 8 de junio de 1988. Juzgado

246 Ver en esta Sección: Montevideo, NN 3 Identificado

Exhortante: Juzgado Letrado de 1a. Instancia de Colonia.

8 de junio de 1988. Citación a María C. Cámpora para el 10 de junio de 1988. Finalmente no es encontrada en la dirección que figuraba en último término y tampoco los padres de la misma.

22 de agosto de 1988. Vista al Fiscal.

2 de setiembre de 1988. *Sr. Juez, en autos se ha realizado la instrucción pertinente minuciosamente por la sede. Se encuentran agregadas las fotocopias de los trámites que se efectuaron cuando se encontraron los cadáveres NN, con el debido certificado, digo, protocolo de autopsia en el que se establece el estado en que fueron encontrados.*

Emerge que, no todos los casos se expidieron los certificados de defunción pertinentes y que, la orden fue dada por el Juzgado Letrado, siendo, los... (ilegible), la autoridad administrativa que intervenía.

Es lógico que de acuerdo a problemas de sanidad no era posible no realizar la inhumación de los restos. El error u omisión de la Sede Letrada consistió en no enviar los datos pertinentes al Juzgado de Paz, cuando se recibió los resultados de la autopsia, para que se pudieran llenar los claros en las partidas de defunción.

No emergen elementos de convicción suficientes que nos permitan involucrar en la muerte violenta de los aparecidos en las costas de nuestro país, a persona alguna.

La autoridad administrativa actuó como correspondía en esos casos, solicitando debidamente autorización judicial.

Respecto a la actuación que le correspondió a la firmante como Oficial de Registro Civil, entiende la suscrita que le corresponde valorarlo al Sr. Juez, solicitando las medidas que éste considere convenientes²⁴⁷

En relación a la participación de las demás autoridades intervinientes no existiendo apartamiento de las normas vigentes, este Ministerio solicita el archivo de las actuaciones sin perjuicio. Firma Dra. Ana María Míguez – Fiscal Letrado.

12 de junio de 1995. *Margarita Graña de Berrutti, Actuaría Adjunta del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia 1ro y 2do. Turno. CERTIFICA: Que ha tenido a la vista el tomo de “Decretos Presumariales Penales” correspondiente al año 1988, del que surge a fs. 14, con fecha “SETIEMBRE 7 de 1988 (Despacho a cargo del Dr. Eduardo Julio Turell)”, “Decreto Nro. 301 – JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA – INHUMACIÓN DE NN Fa. P. 164/1985. Autos para resolución” y a fs. 19 del mismo tomo: “NOVIEMBRE 3 de 1988 (Despacho a cargo del Dr. Eduardo Julio Turell) – 437 – JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA, INHUMACIÓN DE NN Fa. P/164/985, VISTOS Y CONSIDERANDO: Que se han agotado las medidas instructivas tendientes a determinar las identidades de los desconocidos enterrados en el Cementerio de Colonia y las circunstancias de su muerte. Que tampoco surgen de autos quienes pueden ser imputados como autores de la muerte de dichos desconocidos en los casos no atribuibles a muertes naturales. Que asimismo no surgen de estas actuaciones otras responsabilidades penales imputables a aquellas que intervinieron en los procesos de inhumación de los cuerpos. Por lo que RESUELVO: Archivar estas actuaciones sin perjuicio.*

EN FE DE ELLO y para ser agregada al Expediente: FICHA P/164/985. Archivo Nro. 854. Año 1988. Presumario: Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia. Junta Departamental de Colonia.

Inhumación de NN, 17 de octubre de 1985 (por haberse extraviado la última foja de dicho expediente), se expide el presente en la ciudad de Colonia, a doce de junio de 1995. Firma Esc. Margarita Graña de Berrutti, Actuaría Adjunta.

²⁴⁷ Subrayado en el original.

DOCUMENTO 5 (Colonia)

[Imposibilidad de recoger huellas dactilares por estado del cuerpo. Jefatura de Policía de Colonia, Memorandum N° 504/H/2002. 30.01.2002. Dirección de Investigaciones Departamental, Sección Narcóticos, Coordinación Ejecutiva. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

Señor Jefe de Policía de Colonia.

Para mayor ilustración se hace constar que con referencia al NN (...) se aprecia (en fotografía) que presumiblemente el perito toma rastros papilares del cadáver, lo que también menciona el Médico del Servicio Público, en protocolo de la autopsia.

Al respecto cabe informar que no se ubicaron las fichas con dichas impresiones dactilares, ni existe constancia de que las mismas hayan sido remitidas a la Dirección Nacional de Policía Técnica y/o alguna dependencia judicial.

Por tal motivo consulté en forma verbal al Comisario (R) Miguel Ángel Muñoz Pérez, quien es el que tomó intervención como integrante de la Sección Técnica de ese entonces y me manifestó que si bien se hizo el intento fue imposible levantar los rastros papilares por el estado de descomposición del cuerpo, ya que la piel se levantaba, lo que fue corroborado por el Agente 1era. (R) César Edgardo Sánchez, quien era el fotógrafo en ese equipo, manifestando ambos que sólo se limitaron a realizar el registro que se adjunta y remitirlo a la Sede Judicial.

El encargado de Investigaciones Comisario Miguel A. Isaza Muniz. Firma.

DOCUMENTO 6 (Colonia)

[Sobre los N.N. denominados 7, 8 y 9, correspondientes a los hallazgos realizados en el mes de setiembre de 1976 en el Departamento de Colonia. Informe sobre la investigación. Sección Técnica de la PNN. 06.09.1976. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

Montevideo, 6 de setiembre de 1976.

División Información.

Sección Técnica.

Laboratorio.

Señor Jefe de la Sección Técnica Alf. PNN Eduardo Craigdallie, cúpleme elevar a Ud. el informe de la investigación sobre el hallazgo de tres cadáveres en la Jurisdicción de la Sub Prefectura de Juan L. Lacaze. Siendo la hora 19.00 del día 4 de los corrientes el Sr. Ruben Berazategui, C.I.

——— se presenta en aquélla y denuncia haber encontrado un cuerpo sin vida en la playa Cosmopolita, el cual se le designa Cadáver N.1 que presentaba las siguientes características:

Sexo: Masculino

Estatura: 1.78 mts.

Complexión: Fuerte

Tenía dos orificios en la región costal izquierda y la región genital destrozada, estaba atado fuertemente en las manos con cables de cobre y correas al parecer del tipo que se usan en las ventanas de arrollar (todos los cadáveres se encuentran atados con el mismo tipo de correas) Vestía buzo gris, camisa azul de procedencia Argentina, dos pares de medias, uno amarillo por debajo y otro negro superpuesto.

Cadáver N.2

A la hora 11.00 del 5 de setiembre de 1976 se comunica con la Sub-Prefectura de Juan L. Lacaze que en la zona llamada Bocas del Rosario se encuentra un cuerpo sin vida, se concurre al lugar del hecho dónde el Sr. Pedro Esteban Perdomo, C.I. ——— había encontrado un cadáver de sexo masculino, 1.60 mts. de estatura, de 20 a 25 años de edad, presentando fracturas en el cráneo, la pierna derecha fracturada en la parte media y vestía camiseta interlock, buzo celeste, vaquero negro marca Pancho, se encontraba atado con correas y piola del tipo Sisal.

Cadáver N.3

Estando en el lugar del hallazgo del segundo cadáver comunica el Sr. Albérico Leal C.C. ——— que a unos 300 mts. de este lugar se encuentra un cadáver del sexo masculino de 1,70 metros de estatura con la pierna izquierda en la región anterior del muslo, sin testículos (según el médico de la zona hay señales de corte) con fracturas de las costillas sobre el lado derecho superior y un gran orificio en la región escapular y costal. Vestía pantalón vaquero, marrón y medias negras.

También se encontró en la zona una C.I. Argentina de la cual se adjunta fotografía.

Todos los cadáveres llevaban en el agua entre los 15 y los 20 días.²⁴⁸

DOCUMENTO 7 (Colonia)

[Descripción del cadáver N.N.7 encontrado en la Playa Cosmopolita. Jueza de Paz de la 14ª Sección. Dra. Herminia Norma Martínez de Sposto. Acta de reconocimiento. 04.09.1976. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

Acta de Constitución: En la ciudad de Juan L. Lacaze, a los cuatro días del mes de setiembre de mil novecientos setenta y seis la suscrita Juez de Paz de la Decimocuarta Sección del Departamento de Colonia, Dra. Herminia Norma Martínez de Sposto, acompañada del Sub-Prefecto don Juan Luis Vázquez y funcionarios, siendo la hora 20, se constituyó en la playa Cosmopolita, por haberse comunicado en forma telefónica que en el referido lugar, una persona que se encontraba de pesca había (Ilegible) un cadáver. En el lugar se pudo constatar que efectivamente se hallaba un cadáver del sexo masculino y que estaba (...) orilla del agua, sobre la arena, de estatura de un metro setenta y cinco aproximadamente, de cabellos rubios y que se encontraba semi-desnudo, con una camisa de manga larga de color oscuro, buzo de color oscuro también con franjas claras, puño y cuello, dos pares de medias, una de color oscuro y otra de color amarillo y sin más ropas que las descritas. Presentaba evidentes signos de violencia, con ligaduras en manos y pies que ostentaba separadamente, las ligaduras en las muñecas habían sido cortadas, pudiéndose apreciar que eran con cintas de las que se usan en cortinas de enrollar y cable plástico. Y con las siguientes violencias que se observan: dos perforaciones, al parecer de bala, a la altura debajo de la costilla izquierda; golpe en la región occipital derecha con fractura expuesta en ambas piernas; desgarramientos varios, pérdida del aparato genital, que aparentemente había sido cortado con un instrumento filoso, ojos aparentemente vaciados; el (ilegible) avanzado estado de descomposición y fue depositado en la Empresa Fúnebre local en el cementerio, en depósito.

Horas más tarde personal de la Prefectura Técnica de Montevideo sacó diversas fotos al cuerpo, siendo trasladado a la ciudad de Colonia para la autopsia por carecer de medios en la localidad para su realización. Habiéndose encargado del reconocimiento prima facie al Dr. Salomón Jarodich. Se ordenó instrucción del presumario pertinente al que agregarán el examen de los técnicos actuantes, así como el resultado de la autopsia realizada. Se labra la presente que sello y firmo en el lugar y fecha indicados con los testigos de actuación. Firma de la Jueza. Firma de dos testigos.

DOCUMENTO 8 (Colonia)

[Hallazgo de N.N. 8 en la desembocadura del arroyo Rosario. Informe de la Subprefectura de Juan Lacaze al Juzgado de Paz de la 4ª Sección Judicial de Colonia. Oficio 214/7. 09.1976. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

Documento 8.1

A la Sra. Juez de Paz de la 4ta. Sección Judicial del Departamento de Colonia: Sra. Blanca Germano de Jorcin: cúpleme informar a usted que siendo la hora 08:00 del día 5 del corriente mes se recibió un llamado telefónico del sub receptor de Aduana de Boca del Rosario, Sr. Atahualpa Vicente, informando que en la playa Blanca Arena, próximo a la desembocadura del arroyo Rosario, se encontraba un cuerpo sin vida, aparentemente arrojado por las aguas, de inmediato el suscrito puso en conocimiento de esta novedad y acompañado de personal técnico y subalterno nos dirigimos al lugar indicado, donde se pudo comprobar que de cúbito ventral sobre la orilla del agua, se encontraba un cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, con signos evidentes de violencia, ligaduras en tobillos y muñecas efectuadas con tiras de loneta y ataduras en el cuello con tiras de telas azul y otra color ocre.

Documento 8.2

Acta de Constitución: en Boca del Rosario, 4ta. Sección Judicial del Departamento de Colonia, y el día 5 de setiembre de 1976, como Juez de Paz, siendo la hora diez me constituí en el lugar indicado a los efectos ordenados en el Acta de Constitución que antecede. Ya en costas de Boca de Rosario, fui informada por un Marinero de guardia en el lugar de que eran dos cuerpos sin vida (ver NN 9) que se encontraban a orillas del agua. Acompañada por el Médico del Servicio Público y del Sub prefecto del puerto constaté: que el primer cuerpo se encontraba boca abajo, absolutamente desnudo, con tremendos signos de violencia en el cuerpo, atados los pies por un cordón grueso tipo correa sobre unos calcetines negros, sus brazos estaban estirados y en una de las muñecas se veía una fuerte atadura con una correa de dos colores, el cuerpo se encontraba lleno de hematomas, al proceder a dar vuelta el mismo, se constató por parte del Médico actuante, Dr. Juan Carlos Rossel, que habían sido extirpados los testículos y el escroto, siendo el sexo de la víctima masculino. Al preguntarle la suscrita si la extirpación de los miembros podía ser por efectos de la permanencia del cuerpo en las aguas, contestó que no, que se advertía con absoluta seguridad de que habían sido extirpados antes. La cabeza no tenía pelo, lo que sí, dijo el Médico, podía ser factible por el trabajo del río.²⁴⁹

249 Acta de Constitución, 5 de setiembre de 1976, Jueza de Paz de la 4ta. S.J. De Colonia, Blanca Germano de Jorcin.

DOCUMENTO 9 (Colonia)

[Hallazgo de N.N. 9 en estado de descomposición. Informe de la Subprefectura de Juan Lacaze al Juzgado de Paz de la 4ª Sección Judicial de Colonia. Oficio 214/7. 09.1976. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

Documento 9.1

Siendo la hora 09.30, encontrándose en el lugar mencionado (de hallazgo del cadáver denominado NN 8), se acercó el Sr. Pedro Esteban Perdomo (...) indicando que a poca distancia, aproximadamente, unos doscientos metros hacia la Boca, se encontraba otro cuerpo, de inmediato nos trasladamos al lugar indicado, comprobando que el cuerpo del sexo masculino se encontraba de cúbito ventral en la orilla del agua en avanzado estado de descomposición.

Documento 9.2

Más o menos a medio kilómetro de distancia del primer cuerpo (Ver NN 8), aparece el restante, también boca abajo y del sexo masculino, con las mismas características que el primero en cuanto a extirpación de miembros, absolutamente desnudo, pero quedaban en sus piernas, también atadas a la altura de los tobillos, restos de lo que parece ser un pantalón marrón. A diferencia del primero, el segundo cadáver presenta dos correas, es decir una en cada muñeca, también tiene los brazos abiertos, evidenciando que así los tenía cuando recibió muerte, al preguntarle al médico actuante sobre las lesiones y signos de violencia..., contestó: Que presentaba pérdida de pelo, aunque el occiso tenía barba, fractura de cráneo, fractura expuesta de pierna derecha, fractura no expuesta de cadera.²⁵⁰

DOCUMENTO 10 (Colonia)

[Sobre trámites ante inhumación de cuerpos. Declaración de Luis Cremasco en la Audiencia realizada en Colonia el 25.10.1985, Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia. Juez, Dr. Roberto Hugo Molinari. Expediente 164/85. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

Pregunta: ¿Qué documento debe presentar la Intendencia Municipal para inhumación de un cadáver?

Contesta: Certificado de Defunción expedida por el Oficial del Registro.

Pregunta: Si siempre se tiene que presentar dicho certificado o puede hacerse una inhumación por razones de urgencia.

Contesta: El certificado de defunción se tiene que presentar en todos los casos, ahora en casos de urgencia se procede a la inhumación mediante la exhibición de la certificación médica del deceso otorgándose un plazo de 10 días a la empresa fúnebre actuante para presentar el certificado definitivo de defunción. En caso de no lograrse la documentación, digo dicho certificado de defunción, el municipio deberá proceder a la inscripción de dicha defunción.

Pregunta: ¿Ante quién debe presentarse el certificado de defunción?

Contesta: Ante la Dirección del Cementerio, o sea que el empresario fúnebre actuante que es el responsable de todos los trámites ante el municipio debe presentarla en los plazos acordados por la ordenanza municipal vigente.

Pregunta: ¿Qué personal realiza la inhumación?

Contesta: El personal afectado a la Necrópolis donde esta se realiza hay un encargado en el Cementerio, existiendo un encargado en cada cementerio, ante el cual se presenta el Certificado de Defunción, no obstante debo expresar que la ordenanza municipal determina que en forma previa a la inhumación se debe gestionar la autorización correspondiente en forma escrita y abonar los recaudos que correspondieren, éstos sin embargo no se lleva a la práctica dado que las empresas fúnebres actuantes se ven imposibilitadas de presentar toda la documentación en la misma fecha, por lo que también en el marco de la ordenanza se les acuerda un plazo hasta el próximo día hábil para presentar toda la documentación exigida bajo su responsabilidad.

Pregunta: ¿Dónde se archivan los certificados de defunción?

Contesta: En sobre correspondiente a cada una de las inhumaciones y en el archivo de la Dirección de Necrópolis.

Pregunta: Dígame el carácter y fecha que regulan las disposiciones de esta materia.

Contesta: Ordenanza Municipal de Cementerios del año 1980, creo que en los antecedentes del año de la ordenanza anterior son de 1953 y la anterior de 1937.

Pregunta: ¿Qué disposición ordena comunicar o informar a la Intendencia el origen o precedencia de los cadáveres?

Contesta: Yo lo que conozco para dar sepultura a un cadáver tengo que tener certificado médico de la defunción que tiene que presentar la empresa fúnebre actuante, no pudiendo ninguna otra persona o institución realizar la inhumación.

Pregunta: Narre usted lo que sepa en cuanto a las ocho inhumaciones de NN efectuadas en enero – octubre de 1976.

Contesta: Que yo me hice cargo de la Dirección de Cementerios aproximadamente en el mes de junio de 1982 a raíz de faltas administrativas del anterior Director que luego llevaron a su destitución, ni bien ingresé y al revisar la documentación existente comprobé que en el año 1976 habían sido inhumados siete cadáveres no identificados de los cuales se carecía totalmente de documentación. Inmediatamente puse en conocimiento de este hecho al entonces Director del Departamento de Higiene Dr. Néstor Fontana y al Intendente actuante en aquel momento Cnel. Nelson Bertrin, también al iniciar sus actividades el actual Intendente Municipal Raúl Bianchi le puse en conocimiento de estos hechos, los hechos en sí habrían ocurrido de acuerdo a informes que

me proporcionaron los empleados actuantes en el cementerio: Sres. Esteban Benítez, Luis Vidal y Miguel Martínez, siendo el encargado del Cementerio en Colonia era y es el Sr. Esteban Benítez desde el 3 de enero de 1976 al ocho de setiembre de 1976, diciéndome éste que dichos cadáveres una vez ingresados al cementerio fueron inhumados por orden del Médico Forense habiendo autorizado este proceder el entonces Director Sr. Ruben Darío Miranda.

Según datos que me dio la Empresa Fernández Rocha, ellos habrían trasladado seis de los cadáveres al cementerio habiéndome informado en forma verbal que en su momento se presentaron facturas de cobro ante el municipio por los ataúdes en que fueron trasladados los cadáveres y de los otros dos tengo entendido que los llevó la empresa Dalmas pero no tengo ningún comprobante. Se deja constancia que en ese momento se exhibe el original de un certificado de defunción expedido por la 1era Sección Judicial de Colonia donde consta que a fs. 6 vta. Tomo 1o. con el Nro. 12 se identificó el de una persona desconocida de nacionalidad oriental de 40 años de edad fallecido el 20 de diciembre de 1975 Barra de San Juan a consecuencia de asfixia por inmersión según certificado del Dr. Luis Raimondi, este certificado el 14.9/76.(sic)

Pregunta: Si la empresa fúnebre Fernández Rocha le administró algún otro dato más sobre los cuatro cadáveres restantes.

Contesta: Que la empresa trajo cuatro cadáveres de Juan Lacaze.

Pregunta: Si el encargado del cementerio que actuó de enero a octubre de 1976 tenía que saber que para realizar la inhumación debían presentar el certificado médico de defunción y quedarse con él.

Contesta: Que normalmente tenía que saber, pero yo desconozco la directiva que le impartía el Director anterior al respecto.

DOCUMENTO 11 (Montevideo)

[Comunicados entre INTERPOL Uruguay - INTERPOL Argentina sobre aparición de cadáveres en Rocha. 03.05.1976. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

Documento 11.1

Relacionado con nuestras comunicaciones anteriores sobre la aparición de seis cadáveres en aguas territoriales uruguayas (Departamento de Rocha), cúpleme llevar a vuestro conocimiento que con fecha 9 de mayo próximo pasado, ha aparecido un séptimo cadáver a la altura del Balneario La Floresta (Departamento de Canelones). Dicho cuerpo pertenece a una persona del sexo femenino y que tenía cabellos cortos, pelirroja, cutis blanco y pecosa, de 30 a 35 años y medía 1.60 aproximadamente, ojos color marrón verdoso, dientes postizos, incisivos superiores con puente de metal de plata a los molares; cuerpo totalmente desnudo y el pie derecho atado con un trozo de cuerda de (piola trenzada) de unos 60 cm. de largo, la que aparentemente habría estado amarrada a una plomada y que posiblemente con el movimiento del cuerpo se rompió quedando el mismo a la deriva. Presentaba tres pequeñas quemaduras sobre el dedo pulgar izquierdo y sobre la misma mano como que la víctima fue quemada varias veces con un cigarrillo.

En examen a simple vista se puede diagnosticar que tiene el cuello roto y nuca descoyuntada, vagina sana, ano completamente destrozado y gran derrame interno en la parte superior del tórax; posiblemente cadera del lado derecho descoyuntada y un orificio en la región de la cadera izquierda, posiblemente tratase de un orificio de bala. El cuerpo estuvo de 48 a 72 horas en el agua.

Se adjunta una carpeta con fotografías e impresiones digitales de la víctima encareciendo urgentes resultados.²⁵¹

Documento 11.2

Dirección Nacional de Policía Técnica.

Departamento de Laboratorios.

Montevideo, mayo 13 de 1976.

Sr. Director Nacional de Policía Técnica.

Se adjunta copia del informe de laboratorios Nro. 211/76 efectuado por disposición del Juzgado Letrado de Instrucción de 5to. Turno, para la Sub Prefectura de Trouville.

Firma: Comisario Quím. Farm. Raúl Bergeret.

Señor Sub Prefecto de Trouville

Con lo informado por el Departamento de Laboratorios de esta Dirección Nacional, elevo a usted el presente.

Firma: Inspector Miguel A. Villalba – Sub Director Nacional de Policía Técnica.

Dirección Nacional de Policía Técnica.

Departamento de Laboratorios.

Informe policial efectuado por disposición del Sr. Juez Letrado de Instrucción de 5to. Turno en la causa “NN. Identificación de cadáver” Hecho ocurrido en Jurisdicción de la Prefectura Nacional Naval (Sub Prefectura de Trouville).

Personal del Departamento Pericial de esta Dirección entregó a este laboratorio una prótesis dental. Examinada la misma se comprobó que:

1. Se trata de una prótesis parcial removible superior.
2. Los dientes artificiales y la base sobre la que están montados es de acrílico.
3. Los materiales con los cuales se confeccionó esta prótesis pueden ser adquiridos en nuestro país, Argentina, Brasil, etc.

²⁵¹ Policía Federal Argentina, Departamento INRTERPOL a INTERPOL Montevideo. 3 de mayo de 2001:

De acuerdo a lo solicitado en su msj. de fecha 25.04.01, adjunto se remiten, copias de las comunicaciones enviadas por esa OCN, relativa al cadáver NN femenino o ciudadana argentina Maria Rosa Mora.

Comisario Alejandro Luis Nobile. Jefe OCN INTERPOL, Buenos Aires.

4. El alambre de los ganchos metálicos es del tipo acerado, redondo, entrando además en la categoría de los materiales mencionados en el nral. 4.

Montevideo, 13 de mayo de 1976.

Sub Crio. Wilson Rocha Franco.

Crio. Quim. Ind. Raúl Bergeret.

Documento 11.3

Policía Federal Argentina.

Departamento INTERPOL.

Moreno 1550 (1093) Buenos Aires.

Fecha 6/6/2001.

Destinatario: INTERPOL Montevideo.

N. ref.: Arch. Gral. 5493 UDI-G 1/pz.

23.Ref: IP 744/01 Exp. AI-0377/AC/vha.

En respuesta a lo solicitado en su msj. de fecha 17-05-01, adjunto se remiten, impresiones dactilares pertenecientes a la ciudadana argentina María Rosa Mora, nacida el 15-02-45, hija de Carlos Marcelo y de Eusebia Magdalena González. Saludos.

Firma: Comisario Alejandro Luis Nóbile – Jefe OCN INTERPOL BUENOS AIRES.

DOCUMENTO 12 (Rocha)

[Registro de defunciones. Intendencia Municipal de Rocha. Expediente 272/977, Fo. 81.
27.04.1977. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

Rocha, 27 de abril de 1977, Sr. Juez Letrado de 1era. Instancia de Rocha: De acuerdo a vuestra solicitud efectuada por Oficio Nro. 640 de 21/4977, cúmplenos transcribir a continuación el informe producido por la Dirección de Registro de Estado Civil que dice lo siguiente: “Rocha, 25 de abril de 1977. Corresponde informar que, revisados los registro de defunciones correspondientes al año 1976, no figura en ninguna sección judicial, el cadáver encontrado en la 4a. Sección de Rocha (Balneario La Esmeralda) Onelly Correa, Sub-Director Interino.

DOCUMENTO 13 (Rocha)

[Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha, copia fiel de la grabación de la declaración formulada por el Dr. Mario Katz en el Cementerio Local y que fuera transmitida en el informativo de CW-37-Difusora Rochense, con fecha 24.04.1976 a las once y treinta horas. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

Juzgado Letrado de Primera Instancia de ROCHA, 26 de abril de 1976.

Hallazgo de seis cadáveres. Archivado con Nro. 272, año 1977.

Juez: Dr. Walter Mario Forni Bell

Dr. Katz: Yo creo señores periodistas que antes de darles una charla subjetiva va a ser más conveniente hacer un estudio de cada cadáver y mostrarles las cosas.

Dice periodista: Sumamente sintético ya que no es un espectáculo agradable y no queremos hacer una cosa macabra, lo único absolutamente objetivo, que se vea y el que vea que diga lo que vio.

Contesta Dr. Katz: Ahí está, es así que vamos a disponer la abertura de los cadáveres, mire este es el cadáver de la mujer, tal como ustedes ven tiene la cara completamente destrozada, la parte superior tiene hundida, la base del cráneo, tiene un estado de descomposición absoluta, como ustedes ven acá tiene este miembro completamente roto, mire ven, ahora tiene rotos los huesos de aquí de la extremidad, tiene rotos los huesos de esta otra extremidad, vino completamente atada y tiene, ven, toda la enorme cantidad de hematomas y de manchas equimóticas diseminadas por todo el cuerpo, además, ha sido violada, ahora como ustedes pueden ver por la cara y los rasgos característicos del cuerpo, esta mujer pertenece sin lugar a dudas a uno de los pueblos del Lejano Oriente. Miren acá, tiene el cráneo completamente destrozado, de manera que no cabe duda que la mujer fue asesinada antes de su inmersión y ustedes van a ver que exactamente todo lo que sucede en este cadáver lo van a ver en todos los otros, enorme cantidad de hematomas, la cara rota, la cabeza rota, huesos rotos y algo que llama la atención es la falta absoluta del Hongo de Espuma, lo que indica que a la mujer esta la mataron antes de echarla al agua. Bueno, ven, este es el cadáver número dos que tiene las características similares a todos los otros, ha estado atado acá, fíjese todos los signos de lesiones que tiene, tiene huesos rotos en los miembros superiores como en los inferiores, el macizo facial hundido como ustedes lo pueden ver y una enorme cantidad de manchas equimóticas, si lo vemos de aquel lado tiene rota la cabeza, las manos y los pies, tiene una enorme cantidad de manchas, por las características macroscópicas sobre el aspecto, este cadáver, lo vimos antes de ayer y también nos permite afirmar que es de raza oriental, bueno, miren, este es el cadáver número uno, que vimos nosotros, por el aspecto ustedes ven que tiene lesiones similares a los demás, la cabeza rota, los brazos rotos, tiene una enorme cantidad de hematomas y ustedes ven por las características de la cara que es chino o de una raza similar, bueno, rasgos faciales fueron absolutamente imposibles de reconocer porque tiene el cráneo completamente destrozado, pero el aspecto, la complexión del cadáver nos hace pensar que es de la misma raza de los otros cadáveres examinados, ahora, desde el punto de vista objetivo, ustedes ven que tiene las mismas lesiones que los demás, gran cantidad de manchas equimóticas de golpes, de huesos rotos, y ustedes ven aquí, en forma absolutamente objetiva, la forma como tiene el cráneo completamente destrozado.

Dice periodista: Aquí se ve la falta de pelo, inclusive en la parte del sexo.

Sigue el Dr. Katz: Bueno, eso se debe, ya que ese cadáver debe llevar más de veinte días, además algunos de estos cuerpos antes de sumergirlos, antes de matarlos han sido vejados.

Pregunta periodista: ¿Los de sexo masculino también?

Contesta Dr. Katz: Sí, sí, sí, han sido vejados, bueno mire éste, las características similares a todos los demás, el cadáver este lo vimos ayer y la cara era más visible de lo que es ahora, y es indudable que tiene las mismas características faciales que los otros, el cuerpo este según el examen completo que le hicimos ayer, antes que lo mataran fue vejado.

Pregunta Periodista: En el miembro vimos que tiene un nylon, ya venía con el cuerpo o fue aplicado por ustedes.

Contesta Dr. Katz: Ya venía.

Pregunta Periodista: ¿Y ese tejido de género también?

Contesta Katz: Ya venía señor, ya venía, ahora este cuerpo fue vejado por cuanto tiene totalmente destrozada la región anal y la región inguinal. En síntesis los cuatro cadáveres examinados, cuatro, podemos afirmar que son de raza oriental.

Pregunta Periodista: De éste ¿existen dudas?

Contesta Dr. Katz: No, no, duda desde el punto de vista facial, ahora desde el punto de vista de la formación física pensamos que también puede ser; las posibilidades legales de identificación son: una, las huellas digitales; segundo, la dentadura, ahora seguramente los cuerpos éstos pertenecen a personas de otras latitudes que seguramente no deben tener antecedentes de ninguna especie.

Pregunta Periodista: Desde el punto de vista médico legal qué corresponde hacer, ¿nada más?

Contesta Dr. Katz: Nada más, ahora lo importante desde el punto de vista médico legal es ver y ver las posibilidades de afirmar si el sujeto falleció en el agua o antes de ser echado al agua. Aquí, en todos estos cinco cadáveres podemos afirmar que han sido asesinados, como ustedes han podido apreciar, en forma sumamente violenta y que luego han sido sumergidos.

Pregunta Periodista: Doctor, si nosotros tuviéramos los medios se podría, analizando las vísceras, ¿saber si estas personas eran drogadictos o alguna cosa semejante?

Contesta Dr. Katz: En el momento actual, es decir, luego de veinte días de su muerte, el análisis de las vísceras muy difícilmente nos pudiera dar algún dato, se necesita un laboratorio químico muy bien montado, hacer estudios muy, muy especiales a los efectos de poder afirmar, pero les puedo adelantar que después de tantos días es muy difícil llegar a afirmar eso, ahora lo que es evidente es que todos estos individuos han sido asesinados en una forma salvaje y desconocida afortunadamente en estas latitudes.

DOCUMENTO 14

[Pedido de Informes del Representante Nacional Guillermo Chifflet sobre N.N. en las costas uruguayas. Cámara de Representantes. 09.03.1995. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

9 de marzo de 1995. Envío a la Suprema Corte de Justicia del siguiente pedido de informes:

1. Copia de las autopsias e investigaciones realizadas acerca de los cadáveres aparecidos en la costa uruguaya entre el 1 de abril de 1976 y el 9 de abril de 1979 inclusive.
2. Copia de los expedientes judiciales.
3. Qué cadáveres fueron incinerados. A cuántos días después de hallado cada cadáver se realizó la incineración, o lugar donde fue enterrado cada uno de los cuerpos.

14 de agosto de 1996. Poder Judicial. Suprema Corte de Justicia. Mensaje Nro. 30. Remite los informes recabados de los Juzgados competentes. Firma: Dr. Juan A. Mariño Chiarlone. Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Solicitudes de la Suprema Corte de Justicia a los Juzgados competentes:

4 de abril de 1995. Solicitud de informes a Juez Letrado de Primera Instancia de lo Penal de 5to. Turno, Dr. Jorge O. Imas. (Oficio Nro. 464).²⁵²

24 de abril de 1995. Respuesta al Oficio Nro. 464: (...) *No existen en la Sede legajo de las fechas solicitadas en el oficio mencionado por lo tanto no es posible dar informe de lo solicitado.*

4 de abril de 1995. Solicitud de informes a Juez Letrado de Primera Instancia de lo Penal de 11mo. Turno, Dr. Roberto Timbal. (Oficio Nro. 469).

20 de abril de 1995. Respuesta al Oficio Nro. 469: (...) *Atento a lo informado no ha sido posible responder a los extremos requeridos en escrito precedente, devuélvase elevándose a la Suprema Corte de Justicia, sin otro trámite.*²⁵³

4 de abril de 1995. Solicitud de informes a Juez Letrado de Primera Instancia de lo Penal de 2do. Turno, Dr. Fernando Cardinal (Oficio Nro. 461).

27 de abril de 1995. Respuesta al Oficio Nro. 461: (...) *Se devuelve informando que en las fechas indicadas no existen expedientes de este tipo, atento a que no funcionaba como Juzgado de Instrucción.*²⁵⁴

4 de abril de 1995. Solicitud de informes a Juez Letrado de Primera Instancia de San José de 1er. Turno, Dr. Juan C. Duarte (Oficio Nro. 474).

21 de abril de 1995. Respuesta al Oficio Nro. 474: (...) *Revisados los índices no se ubica ningún expediente o actuación.*²⁵⁵

4 de abril de 1995. Solicitud de informes a Juez Letrado de Primera Instancia de Rocha de 1er. Turno, Dra. Claudia Di Perna (Oficio Nro. 476).

26 de abril de 1995. Respuesta al Oficio Nro. 476: (...) *Esta sede ha remitido al Archivo General de la Nación los expedientes que se tramitaron hasta el año 1984 (...). No obstante consultando los libros índices: "Fa. 125/76 Hallazgo de 5 cadáveres Archivo 272/77." "Hallazgo de un cadáver en Costas de la 7a. Sección Judicial. Archivo 252/77." "Fa. 185/77 Hallazgo de un miembro inferior humano en Costas de la 7a. Sección Judicial. Archivo 253/77"*²⁵⁶

4 de abril de 1995: Solicitud de informes a Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8vo. Turno, Dr. José Bonavota (Oficio Nro. 466).

28 de abril de 1995: Respuesta al Oficio Nro. 466: (...) *Se ubicó: "Presumario S/173/76. Sub Prefectura de Trouville. Hallazgo NN", únicamente, oficiándose con el Nro. 422 al Archivo General de la Nación, solicitando los autos.*²⁵⁷

252 Fo. 5.

253 *Ibid.* Fo. 8

254 *Ibid.* Fo. 11 Vto.

255 *Ibid.* Fo 13 Vto.

256 *Ibid.* Fo. 15 Vto. (Ver Sección NN en Rocha).

257 *Ibid.* Fo. 18 Vto.

15 de mayo de 1995: Se eleva a la Suprema Corte de Justicia fotocopias del presumario citado.²⁵⁸

1. Acta de Conocimiento y Constitución;
2. Informe de autopsia del Dr. Raúl Rodríguez Sica al Juez Letrado de Instrucción;
3. Ficha de huellas dactilares;
4. Oficio del Jefe de Guardia de la Oficina de Puerto al Juez Letrado de Instrucción;
5. Fotografías varias;
6. Certificado de Partida de Defunción.

4 de abril de 1995. Solicitud de informes a Juez Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 1er. Turno, Dr. José A. Santa Rosa (Oficio Nro. 475).

17 de mayo de 1995. Respuesta al Oficio Nro. 475: (...) *Consultada la Sub Prefectura de Mercedes, informa que en esta Sede no existen costas uruguayas y que de todas formas nunca han aparecido cadáveres en ese periodo, sin identificar, en costas del Río Negro.*

4 de abril de 1995. Solicitud de informes a Juez Letrado de Primera Instancia de lo Penal de 7mo. Turno, Dr. Ángel Cal (Oficio Nro. 465).

24 de abril de 1995. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7mo. Turno oficia al Instituto Técnico Forense respecto a informes de autopsias requeridos.

17 de mayo de 1995. Respuesta del Instituto Técnico Forense, Morgue Judicial. Oficio Nro. 23. *1) Por el lapso de tiempo comprendido entre el 1 de abril de 1976 al 9 de abril de 1979, en los archivos de esta Sede (Morgue Judicial) se encontraron antecedentes correspondientes al hallazgo de 10 cadáveres NN aparecidos en aguas del Río de la Plata y que fueron trasladados por la Prefectura Nacional Naval para ser autopsiados en la Morgue Judicial de Montevideo, que en aquella época funcionaba en la Facultad de Medicina. Se adjunta fotocopias de dichos antecedentes (...). El original del protocolo de autopsia debe figurar en los respectivos expedientes judiciales. En el período de tiempo que abarca este informe no se reservaba copia de los protocolos en la Morgue Judicial, ni en la Sede Central del Instituto Técnico Forense. Firma: Dr. Lorenzo Schiappapietra, Director de Departamento de Medicina Forense.*²⁵⁹

Se adjunta:²⁶⁰

1. Oficio nro. 767 (1-12-75). Depósito de un cuerpo NN en la Morgue;
2. Informe de Autopsia;
3. Oficio 350/9/5/76. Depósito de un cuerpo NN en la Morgue;
4. Informe de Autopsia;
5. Informe de Autopsia al Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno;
6. Oficio 341/19/7/976. Depósito de un cuerpo NN en la Morgue. Manuscrito con anotaciones ilegibles. 19 de julio de 1976;
7. Oficio. 401/13/12/76. Pedido de realización de autopsia. 13 de diciembre de 1976. Manuscrito con anotaciones casi ilegibles;
8. Oficio 474/31/8/977. Pedido de realización de autopsia. 31 de agosto de 1976. Anotaciones al pie en manuscrito;
9. Oficio 277/1/9/77. Pedido de realización de autopsia. 1 de setiembre de 1977. Anotaciones al pie en manuscrito;
10. Oficio 278/1/9/77. Depósito de un cuerpo NN en la Morgue;
11. Informe de autopsia al Juez Letrado de Instrucción;
12. Oficio 336/11/12/978. Pedido de realización de autopsia. 11 de diciembre de 1978. Anotaciones al pie en manuscrito;
13. Oficio 018/ 24/01/979. Pedido de realización de autopsia. 4 de enero de 1979.

4 de abril de 1995. Solicitud de informes a Juez Letrado de Primera Instancia de lo Penal de 1er. Turno, Dra. María Berro (Oficio Nro. 460).

17 de abril de 1995. Solicitud de informes sobre autopsias realizadas al Instituto Técnico Forense

²⁵⁸ *Ibíd. Fo. 19 a 27 (Ver sección NN en Montevideo).*

²⁵⁹ *Ibíd. Fo. 34 y 34 Vto.*

²⁶⁰ *Ibíd. Fo. 35 al 51 Vto. (Ver Sección NN en Montevideo).*

(Juzgado Penal de 1er. Turno).²⁶¹

17 de mayo de 1995. Respuesta del Instituto Técnico Forense, Morgue Judicial. Remitirse a respuesta anteriormente citada. Se adjuntan iguales documentos ya nombrados.

4 de abril de 1995. Oficio Nro. 473. Solicitud de informes a Juez Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 4to. Turno, Dra. Fanny Canessa.

11 de mayo de 1995. Oficio Nro. 710. Al Jefe de Policía de Maldonado, Insp. Gral. (R) Máximo Costa Rocha. Solicitud de informes sobre lo citado.

25 de julio de 1995. Adjunta informes de Prefectura de Maldonado y de Jefatura de Maldonado.

4 de abril de 1995. Oficio Nro. 472. Solicitud de informes a Juez Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 2do. Turno, Dr. Homero Da Costa.

21 de abril de 1995. Oficio Nro. 791. Juez Dr. Homero Da Costa oficia a Prefectura de Maldonado.

25 de julio de 1995. Se eleva adjunto Oficio Nro. 473 con informes de Prefectura y Jefatura de Maldonado.

INFORMES:

21 de junio de 1995. Prefectura de Maldonado. Oficio Nro. 034 contesta Oficio Nro. 708. Se adjunta con éste actuaciones realizadas en Oficio Nro. 163/11/5/977 y Oficio Nro. 214/8/4/979. Firma Capitán de Fragata Jorge Austt, Prefecto del Puerto de Maldonado.²⁶²

Adjuntos.²⁶³

1. Informe de autopsia. Jefatura Policía Maldonado. 10 de mayo de 1977. Dr. Juan José Barboni.
2. Oficio Nro. 163/977. Informe al Juez Letrado del Prefecto del Puerto de Maldonado, Capitán de Corbeta Walter Trujillo.
3. Oficio Nro. 235/22/4/979. Informe al Juez Letrado del Encargado de Despacho de la Prefectura del Puerto de Maldonado, Cap. PNN Walter Farías Texeira.
4. Jefatura de Policía. Sanidad Policial. 9 de abril de 1979. Autopsia, Dr. Juan José Barboni.
5. Oficio Nro. 214/8/4/79. Al encargado de la Morgue del Cementerio de Maldonado.
6. Oficio Nro. 209/7/4/79. Al Médico Forense. 7 de abril de 1979.
7. Oficio Nro. 208/7/4/79.
8. Acta de Interrogatorio. Prefectura del Puerto de Maldonado. 7 de abril de 1979.
9. Acta de Interrogatorio. Prefectura del Puerto de Maldonado. 7 de abril de 1979.
10. Carpeta Nro. 0182. Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia, Departamento Técnico, Documentación Gráfica (referente al cadáver de NN hallado en aguas del Río de la Plata en la zona de José Ignacio, jurisdicción de la 3era. Circunscripción Puerto de Maldonado, Punta del Este).
Contiene:

Informe de la Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia e Investigaciones. Departamento II Técnica.

Sección Laboratorio e Informes Técnicos. Parte de Procedimiento Nro. 0182. Fotografías.

11. Carpeta Nro. 0182 A. Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia. Departamento Técnico. Documentación Gráfica (Referente a los resultados obtenidos con relación a la posible identificación de un NN aparecido en la zona de José Ignacio). Contiene: Informe de la Prefectura Nacional Naval.

División Inteligencia e Investigaciones, Departamento II Técnica, Sección Laboratorio e Informes Técnicos. Materiales enviados al Director Nacional de Policía Técnica. Informe del Departamento de Archivo Monodactilar.

12. Jefatura de Policía de Maldonado. Sanidad Policial. Autopsia, Dr. Juan José Barboni.

23 de junio de 1995. Colonia. Se comprueba existencia de una única pieza presumarial caratulada: *“Junta Departamental de Colonia – Inhumación de NN”* (ficha P Nro. 164/85), archivada con el Nro. 858/88. Se adjunta testimonio donde surgen las autopsias e investigaciones realizadas sobre los cadáveres localizados, ninguno de los cuales fue identificado. (...) *Cabe agregar que no surge el haberse dispuesto incineraciones y que los restos de 8 cadáveres fueron inhumados en el*

²⁶¹ *Ibíd. Fo. 57 a 73.*

²⁶² *Ver sección NN Maldonado.*

²⁶³ *Ibíd. Fo. 81 a 120 (Ver sección NN Maldonado).*

Cementerio de la ciudad de Colonia, donde se encuentran en la actualidad. Dr. Alejandro Guido Mangino, Juez Letrado.

28 de febrero de 1996: Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4to. Turno: (...) *esta sede no cuenta con elementos como para dar respuesta adecuada a lo solicitado.* Dr. José Balcaldi Tesauro, Juez Letrado.

28 de febrero de 1996. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10mo. Turno: (...) *Esta sede no cuenta con elementos como para dar respuesta adecuada a lo solicitado.* Dra. Zulma Casanova, Juez Letrado.

28 de febrero de 1996. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 3er. Turno: (...) *En esta sede no existen los documentos a que se hace referencia en vuestro Oficio (Nrales. 1 y 2) ni información alguna al respecto.* Dr. Eduardo N. Borges, Juez Letrado.

28 de febrero de 1996. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9no. Turno: (...) *En esta sede no existen los documentos a que se hace referencia en vuestro Oficio (Nrales. 1 y 2) ni información alguna al respecto.* Dra. Beatriz Gilardino, Juez Letrado.

3 de mayo de 1996. Oficio Nro. 3755. Pando. (...) *Atento a lo solicitado por la Corporación, se envió Oficio Nro. 3757 a la Prefectura Nacional Naval (reiterando Oficio Nro. 2501) y Nro. 3753 a Jefatura de Policía de Canelones (reiterando Oficio Nro. 2503) a fin de obtener la información requerida.*

Dra. Aída Vera Barreto, Juez Letrado.

DOCUMENTO 15

[Informe de la Suprema Corte de Justicia. Listado de cadáveres sin identificar aparecidos entre 1975 – 1982. 30.03.1995. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

Suprema Corte de Justicia.

Changala, Ricardo y Miranda Javier. Abogados.

Solicitud.

Montevideo 30 de marzo de 1995.

Nro. A/195/95.

30.03.1995. Suprema Corte de Justicia (SCJ). Solicitud de información. *SERPAJ y FEDEFAM iniciarán procesos jurisdiccionales tendientes a la determinación de la identidad de personas inhumadas como “NN” y que pudieran ser víctimas de violaciones a los derechos humanos. La información solicitada refiere a la lista de expedientes y detalles de los mismos (Juzgado actuante, autos, ficha, número de archivo, etc.), que recogen los casos de personas aparecidas sin vida y que no hayan sido identificadas entre los años 1975 y 1982.*

07.04.1995. Se libra circular a todos los Juzgados Penales del país para que remitan la información solicitada.

20.04.1995. Circular Nro. 21 a los Magistrados en Materia Penal.

17.05.1995. Dirección de Necrópolis. Intendencia Municipal de Rocha:

De acuerdo a lo solicitado precedentemente, esta Dirección informa que entre los años 1973 y 1985 fueron sepultados trece (13) cadáveres arrojados por el mar; quienes una vez reducidos pasaron a fosa común como a continuación se detalla:

Fecha: 22/04/76. Nombre: Cadáver arrojado por el mar (masculino). Chapa Nro. 3702. Serie 9ª. Nicho Nro. 99. Sec. “F”. Piso 6to. Reducción: 23/11/83.

Fecha: 22/04/76. Nombre: Cadáver arrojado por el mar. Chapa Nro. 3703. Nicho Nro. 99. Sec. “F”. Piso 6to. Reducción: 23/11/83.

Fecha: 22/04/76. Nombre: Cadáver arrojado por el mar (femenino). Chapa Nro. 3704. Serie 9ª. Nicho Nro. 99. Sec. “F”. Piso 6to. Reducción: 32/11/83.

Fecha: 22/04/76. Nombre: Cadáver arrojado por el mar. Chapa Nro. 3705. Serie 9ª. Nicho Nro. 99. Sec. “F”. Piso 6to. Reducción: 23/11/83.

Fecha: 24/04/76. Nombre: Cadáver arrojado por el mar (masculino). Chapa Nro. 3706. Serie 9ª. Nicho Nro. 99. Sec. “F”. Piso 6to. Reducción: 23/11/83.

Fecha: 12/05/77. Nombre: Cadáver arrojado por el mar. Chapa Nro. 4115. Serie 9ª. Nicho Nro. 71. Sec. “G”. Piso 6to. Reducción: 23/11/83.

Fecha: 15/05/77. Nombre: Cadáver arrojado por el mar. Chapa Nro. 4118. Serie 9ª. Nicho Nro. 71. Sec. “G”. Piso 6to. Reducción: 23/11/83.

Fecha: 07/04/78. Nombre: Cadáver arrojado por el mar. Chapa Nro. 4498. Serie 9ª. Nicho Nro. 71. Sec. “G”. Piso 6to. Reducción: 23/11/83.

Fecha: 08/04/78. Nombre: Cadáver arrojado por el mar. Chapa Nro. 4506. Serie 9ª. Nicho Nro. 71. Sec. “G”. Piso 6to. Reducción: 27/01/88.

Fecha: 06/04/79. Nombre: Cadáver arrojado por el mar. Chapa Nro. 4873. Serie 9ª. Nicho Nro. 71. Sec. “G”. Piso 6to. Reducción: 27/01/85.

Fecha: 09/04/79. Nombre: Cadáver arrojado por el mar. Chapa Nro. 4880. Serie 9ª. Nicho Nro. 66. Sec. “G”. Piso 6to. Reducción: 23/11/83.

Fecha: 16/03/81. Nombre: Cadáver arrojado por el mar. Chapa Nro. 5655. Serie 9ª. E.I. 3. Sec. “F”. Reducción: 27/12/84.

Fecha: 23/08/83. Nombre: Cadáver arrojado por el mar (Femenino). Chapa Nro. 6591. Serie 9ª. E.I. 9 Sec. “B”. Reducción: 27/12/84.

Inés Rocha de Castro. Directora Necrópolis.

10.05.1995. Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José. Oficio Nro. A-79; informa que en

esa época no se acostumbraba a formar pieza de las actuaciones que no presentaran posibilidades instructorias. De la búsqueda realizada surge lo siguiente:

1975: Hallazgo Fo. 615 Nro. 29. Parte policial 128. Abril 23.

1976: Hallazgo. Fo. 625. Nro. 11. Parte policial 127. Marzo 15.

1977: Hallazgo. Fo. 641. Nro. 40. Parte policial 305. Abril 25.

1978. Hallazgo. Fo. 657. Nro. 73. Parte policial 654. Julio 25.

1979. Hallazgo. Fo. 668. Nro. 16. Parte policial 124. Febrero 1°. Hallazgo. Fo. 688. Nro. 36. Parte policial 387. Julio 30.

1980. Hallazgo. Fo. 684. Nro. 2. Parte policial 34. Enero 9. Hallazgo. Fo. 688. Nro. 36. Parte policial 349. Abril 30.

1981: Hallazgo. Ficha Nro. 11. Hallazgo Ficha Nro. 140. Hallazgo. Ficha Nro. 206.

1982: Hallazgo. Ficha Nro. 20.

(Nómina realizada habiendo consultado el Juzgado de Paz de la Segunda Sección Judicial de San José).

7/10/75: Hallazgo de feto.

20/3/76: N.N. Su muerte.

26/3/76. Hallazgo de cadáver no identificado.

20/2/77: Hallazgo de cadáver no identificado.

7/10/77: N.N. Su muerte.

14/11/77: Relacionado con feto hallado.

1/11/78: Hallazgo de cadáver no identificado.

6/2/79: Hallazgo de huesos humanos.

7/3/79: Hallazgo de un cadáver no identificado.

7/2/80: Hallazgo de cadáver no identificado.

10/11/80: Hallazgo de cadáver no identificado.

17/3/81: Hallazgo de cadáver no identificado.

(Nómina realizada con los datos ubicados en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José).

16.05.1995. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rosario de 1er. Turno. Oficio Nro. 95 (P) Informa los casos de personas aparecidas sin vida y que no fueron identificadas, detallando sus expedientes:

Sub-Prefectura Marítima informa: Hallazgo de cuerpos sin vida en costas de la 14a. Sección Judicial de Colonia (Playa Cosmopolita). Ficha P. Nro. 202/76. Archivo Nro. 244/1977.

Sub-Prefectura Marítima Nacional informa: Hallazgo de cuerpo sin vida en costas de la 4a. Sección Judicial de Colonia (Playa Boca del Rosario). Ficha P. Nro. 204/76. Archivo Nro. 245/1977.

19.05.1995. Juzgado de Paz de la 8va. Sección Judicial de Canelones. Soca. Oficio Nro. 142.

Informa de la tramitación de tres expedientes relativos a personas aparecidas sin vida que no fueron identificadas: 1) *NN Su muerte.* 14.11.1978. Lo. 7mo. Fo. 335. Nro. 193. Elevado el 04.12.1978 al Juzgado Letrado de Primera Instancia de 2do. Turno de Pando; 2) *NN Su muerte.* 16.09.1980. F/146/P/1980. Elevado el 07.10.1980 al Juzgado Letrado de Primera Instancia de 2do. Turno de Pando; 3) *NN. Su muerte*”

26.05.1995. Juzgado de Paz de la (ilegible) Sección de Colonia. Colonia Valdense. Oficio Nro. 78; informa del movimiento registrado en el Libro de Conocimientos, fojas 52:

Nro. 44. Prefectura Marítima informa Hallazgo de cuerpos sin vida (Boca de Rosario).

5-Setiembre/76. Acta de Conocimiento.

5-Setiembre/76. Acta de Constitución.

6-Setiembre/76. Informe Verbal Sub-Prefectura.

8-Setiembre/76. Acta de Conocimiento (3er. Cuerpo).

15-Setiembre/76. Oficio Nro. 223. Sub-Prefectura con fotos, fotocopias e informes médicos de autopsia.

21-Setiembre/76. Se reserva por un mes-auto.

25-Octubre/76. Se eleva vencido el periodo de reserva.

Susana Giorrello de Ferrari. Juez de Paz.

23.06.1995. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1er. Turno. Oficio Nro. 34. Informa la existencia de una única pieza presumarial, caratulada: *Junta Departamental de Colonia. Inhumación de NN* (ficha P Nro. 164/85), archivada con el Nro. 858/88. *De la misma, cuyo testimonio se adjunta para mejor información, surgen las autopsias e investigaciones realizadas sobre los cadáveres localizados, ninguno de los cuales fue identificado. Cabe agregar que no surge el haberse dispuesto incineraciones, y que los restos de 8 cadáveres fueron inhumados en el Cementerio de la ciudad de Colonia, donde se encuentran en la actualidad.*

23.08.1995. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha de 1er. Turno. Oficio Nro. 140.

Informa de las siguientes anotaciones:

Ficha 125/76. Hallazgo de cinco cadáveres. Archivo 272/77.

Ficha 184/77. Hallazgo de un cadáver en Costas de la 7ma. Sección. Archivo 252/77.

Ficha 185/77. Hallazgo de un miembro inferior humano en Costas de la 7ma. Sección. Archivo 253/77.

Dichos expedientes se encuentran en el Archivo General de la Nación.

23.08.1995. Juzgado Letrado de Primera Instancia de 2do. Turno de Rocha. Oficio Nro. 139; informa de las mismas anotaciones que el Oficio Nro. 140.

27.09.1995. Juzgado Letrado de Primera Instancia de 1er. Turno de Artigas. Oficio Nro. 740/S/95.

Informa los casos de personas aparecidas sin vida que no fueron identificadas: 1) Autos: Hallazgo de un cadáver (Picada de la Cruz) Ficha Nro. 36/77. Archivado con el Nro. 923 en el año 1977; 2) Autos: Hallazgo de un cadáver. Ficha Nro. 23/81. Archivado con el Nro. 610 año 1982.

02.10.1995. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Pando. Oficio Nro. 7364. Informa los casos de personas aparecidas sin vida que no fueron identificadas: *NN – su muerte*. Ficha P/430/1980, archivo 214/81. *NN – su muerte*. Ficha 284/81.

05.03.1996. Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de 2do y 8vo. Turno. Montevideo. Oficio Nro. A/27/96. Informa el hallazgo de un N.N en el año 1976, por la Prefectura Nacional Naval de Trouville. Presumario F. 173/76 del Ex – Juzgado de Instrucción de 1er. Turno, cuyo contenido y fotocopias fue enviado a la Suprema Corte de Justicia con Oficio Nro. 507/95, de fecha 15.05.1995, en respuesta al Exhorto de la misma.

06.06.1996. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Canelones de 1er. Turno. Oficio Adm. Nro. 18. Informa lo siguiente: 1) *NN Su muerte*. F. P. 77/80. Archivo Nro. 270/81; remitido al Archivo General de la Nación. 2) *NN Su muerte*. F. P. 97/81. No existe constancia de archivo.

DOCUMENTO 16

[Muestras gráficas. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

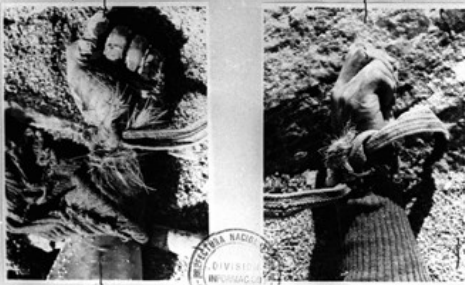
Foto 1. Muestra ligaduras en las manos del hallazgo correspondiente a la ficha N. N. 8, Sección Departamento de Colonia.

Foto 2. Muestra ligaduras en las manos del hallazgo correspondiente a la ficha N. N. 7, Sección Departamento de Colonia

Foto 3. Cédula de Identidad argentina, perteneciente a María Cristina Cámpora, hallada junto al cadáver N. N. 9, Sección Departamento de Colonia.

Foto 4. Trozo de camisa perteneciente al hallazgo denominado N.N. 7, Sección Departamento de Colonia.

Foto 5. Vista del hallazgo denominado N.N. 1, Sección Departamento de Rocha.



Las ataduras en las manos de la víctima muestra el tipo de correas con las que están atados los tres cadáveres.



Las ataduras en las manos del cadáver N.3-



Toma de la grita del cuello de la camisa donde se lee Industria Argentina



DOCUMENTO 17 (Colonia)

[Protocolo de Autopsia al cadáver NN. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz]

ESTA ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

E.b. N° 334775

PROTOCOLO DE AUTOPSIA.-

Practicada el día 6 de setiembre de 1976, en la morgue local.-

Cadaver raza blanca, sexo masculino, altura aproximada 1mt.75 cmts., en avanzado estado de descomposición,-muerte acaecida hace aproximadamente dos meses, edad difícil de determinar, correspondería a una persona de aproximadamente 30 años.-

Exámen General: Pantalón, camisa y sweater deteriorados se extraen estas prendas, una de ellas presenta etiqueta que permite determinar procedencia (Ind. Argentina).- En un bolsillo de la camisa se encuentran dos fotografías correspondientes éstas a personas del sexo femenino, una fotografía algo deteriorada, la otra en perfectas condiciones.-Prendas y fotografías se entregan a las autoridades actuantes.-

No presenta el cuerpo heridas de arma blanca ni de arma de fuego, el exámen particular muestra:

Cabeza y Cuello: Sin Particularidades.-

Tórax y Abdómen: Contenido visceral totalmente macerado por la putrefacción.-

Miembros: Se observa ligadura de manos con cinta de persiana y cable eléctrico; fractura de pierna derecha y brazo izquierdo.-

Organos Genitales: Ausencia de bolsa escrotal, no pudiéndose determinar si es producto de castración o de la acción de la fauna del río.-

No se pueden tomar impresiones dactilares por imposibilitarlo las condiciones del cadáver.-

CONCLUSION: Cadaver raza blanca, sexo masculino, de unos 30 años de edad, 1mt.75 de estatura, dos meses aproximadamente de aca-

//..

DOCUMENTO 18

[Comunicado N° 1322 de las FF.CC. sobre utilización por el comunismo internacional de los cadáveres sin identificar e invitación a familiares de desaparecidos para posible reconocimiento de cuerpos en la PNN. 22.05.1976. Archivo DNII]

OFICINA DE PRENSA DE LAS FUERZAS CONJUNTAS

COMUNICADO N° 1322

(DE CARÁCTER INFORMATIVO)

Montevideo, 22 de Mayo de 1976

Desde el 22 de abril hasta la fecha, han aparecido en nuestra costa 10 cadáveres, que aún no han sido identificados, prestándose tal situación a todo tipo de comentario, inflamándose en unos casos la imaginación popular y en otros utilizándose como punto de partida por parte del aparato propagandístico enemigo, con la finalidad de engendrar la idea de ejecuciones realizadas en nuestro medio.-

Tal actividad del enemigo se cumple dentro del País y fundamentalmente fuera de fronteras, donde como es sabido varios órganos de fachada del comunismo internacional, así como agencias sensacionalistas engendran fácilmente este tipo de hechos para distorsionarlos en armonía a sus propios intereses y al de sus compañeros de ruta.-

Se recalca en esta oportunidad, que desde el primer momento las autoridades dieron conocimiento a los medios de difusión locales de lo que estaba aconteciendo, convocándose a una conferencia de prensa por parte de las jerarquías del Departamento de Rocha.-

Asimismo, el Comando General de la Armada emitió un comunicado informando sobre los hechos.-

Recientemente las Fuerzas Conjuntas han obtenido nuevos éxitos en la lucha contra la subversión apátrida y como ya se va tornando sistemático, inmediatamente repica el eco de los agentes del comunismo internacional, tratando de diluir su derrota en nuestro medio y dañar la imagen que Uruguay consolida día a día en el exterior.-

La agencia noticiosa A.F.P. en un cable fechado en París el 4 del presente mes, hace mención a la desaparición de la cárcel de Libertad de cuatro militantes (R.C. Da S., J.C.M.M., H.R. y A.P.) vinculándolos a una política de rehenes y a la aparición de los cadáveres en cuestión.-

Toda la Comisión Internacional de Juristas inquieta por el tema, solicita información al respecto.-

Las autoridades nacionales, en uso de sus potestades y por decisión unilateral no limitada ni condicionada por ningún factor, presenta a la visión directa de los medios locales de difusión y de las agencias noticiosas extranjeras, a los presuntos cadáveres.-

Este operativo de divulgación se realiza, comprometiendo normas de seguridad habituales, motivo por el cual no sienta precedentes en materia de eliminación de infundios desatados contra el régimen.-

El Uruguay mantiene un tradicional respeto por los derechos humanos a pesar de todas las diatribas y mentiras desatadas y una vez más destruye en forma terminante las falsas acusaciones, pudiendo dar plena fe del mantenimiento de ese estilo de vida, tan acerbamente defendido hasta el presente.-

Se hace saber a la población que de ninguno de los cadáveres encontrados hasta el presente se ha podido constatar antecedentes en los archivos de impresiones digitales de los órganos policiales y de la Corte Electoral.-

Sin perjuicio de dicha constatación, todos aquellos ciudadanos que hayan radicado denuncias de desaparición de familiares ante autoridades competentes, podrán pasar por la Oficina de Relaciones Públicas de la Prefectura Nacional Naval durante los próximos 10 días donde se les facilitará un álbum de fotos para realizar el reconocimiento de práctica.-

Queda así demostrado en forma terminante el desprecio que tienen las organizaciones de fachada del comunismo internacional para con las personas de buena fe, pues no vacilan en urdir las más burdas mentiras con tal de lograr sus viles propósitos.-

Un milenar principio judicial de la civilización occidental toma vida en el caso:

“A confesión de parte, relevo de prueba”.-

